



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 782/2025

**CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO,
INCLUINDO A CONSTRUÇÃO E REFORMA, EQUIPAGEM E
MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL DE BLUMENAU/SC**

ANEXO 3 – MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

SUMÁRIO

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS	6
Cláusula 1. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES	6
Cláusula 2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	8
Cláusula 3. ANEXOS	8
CAPÍTULO II – OBJETO, FASES E BENS DA CONCESSÃO	9
Cláusula 4. OBJETO DA CONCESSÃO	9
Cláusula 5. ÁREA DA CONCESSÃO	10
Cláusula 6. PRAZO DO CONTRATO	10
Cláusula 7. VALOR DO CONTRATO	11
Cláusula 8. FASES DE REALIZAÇÃO DO OBJETO	11
Cláusula 9. FASE 1 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL	11
Cláusula 10. FASE 2 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO EM CADA UNIDADE PRISIONAL	17
Cláusula 11. FASE 3 - APOIO PLENO À OPERAÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL	17
Cláusula 12. BENS DA CONCESSÃO	18
CAPÍTULO III – PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS	22
Cláusula 13. PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E OBRAS	22
Cláusula 14. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS	24
Cláusula 15. SERVIÇOS	25
Cláusula 16. ATUALIDADE TECNOLÓGICA, INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS TÉCNICOS	25
Cláusula 17. GARANTIA DE EXECUÇÃO	29
Cláusula 18. SEGUROS	32
CAPÍTULO IV – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES	36
Cláusula 19. DIREITOS E DEVERES DA CONCESSIONÁRIA	36
Cláusula 20. DIREITOS E DEVERES DO PODER CONCEDENTE E DA ARESC	46
CAPÍTULO V – REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	50

Cláusula 21.	REMUNERAÇÃO CONTRATUAL	50
Cláusula 22.	APORTE DE RECURSOS	51
Cláusula 23.	VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PRISIONAL E CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL	51
Cláusula 24.	SISTEMA DE GARANTIA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA	52
Cláusula 25.	RECEITAS ACESSÓRIAS	57
10.3.1.	CAPÍTULO VI – ALOCAÇÃO DE RISCOS	60
Cláusula 26.	ALOCAÇÃO DE RISCOS	60
	CAPÍTULO VII – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	69
Cláusula 27.	EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	69
Cláusula 28.	REVISÃO ORDINÁRIA	70
Cláusula 29.	REVISÃO EXTRAORDINÁRIA	74
Cláusula 30.	DAS FORMAS DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	79
Cláusula 31.	REAJUSTE	80
	CAPÍTULO VIII - FISCALIZAÇÃO	83
Cláusula 32.	FISCALIZAÇÃO	83
Cláusula 33.	VERIFICADOR DE CONFORMIDADE	85
Cláusula 34.	PENALIDADES	85
	CAPÍTULO IX - CONCESSIONÁRIA	87
Cláusula 35.	ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA	87
Cláusula 36.	TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO CONTROLE SOCIETÁRIO	88
Cláusula 37.	CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	92
Cláusula 38.	SUBCONTRATAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO	96
Cláusula 39.	ESG – PADRÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CONCESSIONÁRIA E EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS	97
	CAPÍTULO XI - INTERVENÇÃO	106
Cláusula 40.	INTERVENÇÃO	106
	CAPÍTULO XII – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS	108

Cláusula 41.	COMITÊ TÉCNICO	108
Cláusula 42.	ARBITRAGEM	111
Cláusula 43.	FORO	113
CAPÍTULO XIII - EXTINÇÃO DA CONCESSÃO		113
Cláusula 44.	HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO	113
Cláusula 45.	DESMOBILIZAÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL E TRANSIÇÃO OPERACIONAL	114
Cláusula 46.	REGIME GERAL DE INDENIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO ANTECIPADA	118
Cláusula 47.	ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL	122
Cláusula 48.	ENCAMPAÇÃO	123
Cláusula 49.	CADUCIDADE	123
Cláusula 50.	RESCISÃO PELA CONCESSIONÁRIA	127
Cláusula 51.	ANULAÇÃO	128
Cláusula 52.	FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PREJUDICIAL OU DISSOLUÇÃO DA CONCESSIONÁRIA	129
Cláusula 53.	CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR	129
Cláusula 54.	EXTINÇÃO AMIGÁVEL	130
CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS		134
Cláusula 55.	DOCUMENTOS TÉCNICOS	134
Cláusula 56.	PROPRIEDADE INTELECTUAL	134
Cláusula 57.	COMUNICAÇÕES	134
Cláusula 58.	PRAZOS	135
Cláusula 59.	DISPOSIÇÕES GERAIS	135

**CONTRATO DE CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE
APOIO À OPERAÇÃO, INCLUINDO A
CONSTRUÇÃO E REFORMA,
EQUIPAGEM E MANUTENÇÃO DO
COMPLEXO PRISIONAL DE
BLUMENAU/SC**

O ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede na [●], Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ [●], representada por seu titular, o Secretário de Estado [●], no uso das atribuições conferidas pelos arts. 4º, inciso III, e, 63, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e, tendo em vista o disposto nos incisos I, III, V e VI, do art. 30, da Lei Complementar Estadual nº 741, de 12 de junho de 2019, doravante denominado simplesmente PODER CONCEDENTE; e,

[DESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA], sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na [●], representada na forma de seus atos constitutivos, doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA;

Com a interveniência de AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA (ARESC), com sede na [●], Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ [●], representado por seu titular, o Presidente [●], no uso das atribuições conferidas pelo disposto na Lei Estadual nº 16.673, de 11 de agosto de 2015, doravante denominada simplesmente ARESC.

CONSIDERANDO QUE:

- a) O PODER CONCEDENTE detém a competência para a prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, incluindo a construção e reforma, equipagem e manutenção do COMPLEXO PRISIONAL, conforme previsto nos arts. 4º, inciso III, e, 63, da Constituição do ESTADO, e, nos incisos I, III, V e VI, do art. 30, da Lei Complementar Estadual nº 741/2019;
- b) O PODER CONCEDENTE optou por atribuir à iniciativa privada a execução dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, incluindo a construção e reforma, equipagem e manutenção do COMPLEXO PRISIONAL;

- c) Os SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO contemplam serviços de assistência material, à saúde, educacional, social e religiosa, e, atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas no COMPLEXO PRISIONAL, conforme autorizado pela LEP, notadamente pelo art. 83-A;
- d) Nos termos do art. 83-B, da LEP, permanecem com o PODER CONCEDENTE, e, não são objeto do CONTRATO as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do COMPLEXO PRISIONAL, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia do ESTADO;
- e) O PODER CONCEDENTE realizou regular LICITAÇÃO que teve por objeto a CONCESSÃO, precedida de consulta pública no período de 28 de dezembro de 2021 à 06 de fevereiro de 2022 e de audiência pública, no dia 21 de janeiro de 2022, e da Resolução nº 136, de 10 de junho 2020, do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, tendo em vista o disposto no Decreto Federal nº 10.106, de 6 de novembro de 2019, tendo a CONCESSÃO sido adjudicada à ADJUDICATÁRIA, por ato publicado no DOE, edição de [●];
- f) Como condição para a assinatura do presente CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA constituiu a SPE e cumpriu, devida e tempestivamente, as demais obrigações exigidas no EDITAL para a formalização do presente instrumento.

RESOLVEM firmar o presente CONTRATO para a CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, incluindo a construção e reforma, equipagem e manutenção do COMPLEXO PRISIONAL DE BLUMENAU/SC, o qual se regerá pela legislação pertinente e, especificamente, pelas cláusulas e condições dispostas a seguir.

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS

Cláusula 1. DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÕES

1.1. Para os fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS, salvo disposição expressa em contrário, os termos, frases e expressões listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e respectivos ANEXOS, e redigidos em caixa alta, sem prejuízo de outras definições, deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o significado atribuído no ANEXO 1 do EDITAL – GLOSSÁRIO.

1.2. Como regra geral de interpretação sobre a extensão das atividades, poderes e responsabilidades atribuídas pelo CONTRATO e seus ANEXOS, notadamente pelo

ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS e o ANEXO 2 - DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA DA PARCERIA E INTERFACE, para a CONCESSIONÁRIA, deve-se considerar o disposto na LEP, notadamente o art. 83-A, de forma que a extensão das atribuições da CONCESSIONÁRIA é sempre restrita aos serviços de assistência material, à saúde, educacional, social e religiosa, e, atividades acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas no COMPLEXO PRISIONAL.

- 1.2.1. Em nenhuma hipótese as atribuições da CONCESSIONÁRIA devem ser interpretadas como outorga de poderes e atribuições de poder de polícia do ESTADO.
- 1.3. Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:
 - 1.3.1. As definições deste CONTRATO têm os significados atribuídos pelo ANEXO 1 do EDITAL – GLOSSÁRIO, seja no plural ou no singular;
 - 1.3.2. As definições serão igualmente aplicadas em suas formas singular e plural;
 - 1.3.3. Todas as referências neste CONTRATO para designar cláusulas, subcláusulas ou demais subdivisões referem-se às cláusulas, subcláusulas ou demais subdivisões do corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de maneira diversa;
 - 1.3.4. Todas as referências ao presente CONTRATO ou a qualquer outro documento relacionado a esta CONCESSÃO deverão considerar eventuais alterações e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;
 - 1.3.5. Toda a referência feita à legislação e atos normativos deverá ser compreendida como a legislação e atos normativos vigentes à época do caso concreto e a ele aplicáveis, de qualquer esfera da federação e consideradas suas alterações;
 - 1.3.6. Os títulos dos Capítulos e Cláusulas não devem ser considerados em sua interpretação;
 - 1.3.7. O uso neste CONTRATO do termo “incluindo” significa “incluindo, mas não se limitando”.
- 1.4. Em caso de divergência entre as normas previstas na legislação, no EDITAL,

neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá, em primeiro lugar, as disposições constantes das normas legais, regulamentares e técnicas vigentes, exceto as normas legais dispositivas de direito privado.

1.5. No caso de divergência entre o CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o disposto no CONTRATO.

1.5.1. No caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles emitidos pelo PODER CONCEDENTE;

1.5.2. No caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente;

1.5.3. No caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pela CONCESSIONÁRIA, prevalecerá aquele de data mais recente.

Cláusula 2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1. A CONCESSÃO será regida pelo CONTRATO e pela Constituição da República de 1988, pela Constituição do ESTADO, pela LEI DE PPP, pela LEI DE PPP ESTADUAL, pela LEI DE CONCESSÕES, e, subsidiariamente, pela LEI DE LICITAÇÕES.

2.2. As atividades a serem desenvolvidas no âmbito desta CONCESSÃO devem observar o quanto disposto na LEP, na Lei Complementar nº 529, de 17 de janeiro de 2011, na Portaria nº 1057/GABS/SAP/2022, ou outra norma que vier a substituí-la, e demais normas aplicáveis.

2.3. As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO deverão também ser compreendidas como referências à legislação que as substituam ou modifiquem.

Cláusula 3. ANEXOS

3.1. Integram o presente CONTRATO, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes ANEXOS:

3.1.1. ANEXO 1 - CADERNO DE ENCARGOS

3.1.2. ANEXO 2 - DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA DA PARCERIA E DE INTERFACE

3.1.3. ANEXO 3 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE

- 3.1.4. ANEXO 4 - MECANISMO DE PAGAMENTO**
- 3.1.5. ANEXO 5 - METODOLOGIA DE CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA**
- 3.1.6. ANEXO 6 - DIRETRIZES AMBIENTAIS**
- 3.1.7. ANEXO 7 - PENALIDADES**
- 3.1.8. ANEXO 8 - DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO E ATUAÇÃO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE**
- 3.1.9. ANEXO 9 – DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**
- 3.1.10. ANEXO 10 - DIRETRIZES PARA O TRABALHO DO PRESO**
- 3.1.11. ANEXO 11 – EDITAL E ANEXOS**
- 3.1.12. ANEXO 12 – PROPOSTA COMERCIAL DA ADJUDICATÁRIA**
- 3.1.13. ANEXO 13 – MARCOS DE PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS**

CAPÍTULO II – OBJETO, FASES E BENS DA CONCESSÃO

Cláusula 4. OBJETO DA CONCESSÃO

4.1. O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, incluindo a construção e reforma, equipagem e manutenção do COMPLEXO PRISIONAL, a ser implementada em 3 (três) FASES, sendo:

- 4.1.1. FASE 1 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL;
- 4.1.2. FASE 2 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO; e
- 4.1.3. FASE 3 - APOIO PLENO À OPERAÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL.

4.2. Integram o objeto da presente CONCESSÃO as obras e fornecimentos necessários para a implantação e reforma do COMPLEXO PRISIONAL.

- 4.2.1. As características e especificações técnicas referentes às obras e fornecimentos do COMPLEXO PRISIONAL estão especificadas no neste CONTRATO, no ANEXO 1 - CADERNO DE ENCARGOS e demais ANEXOS.

4.3. Esta CONCESSÃO pressupõe a prestação de SERVIÇOS adequados, considerando-se como tal aqueles prestados em consonância com o presente CONTRATO e seus ANEXOS.

4.3.1. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os SERVIÇOS de acordo com o previsto no ANEXO 1 - CADERNO DE ENCARGOS, sendo que seu desempenho será medido nos termos do ANEXO 3 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

4.3.2. Na execução dos SERVIÇOS, as PARTES deverão cumprir o disposto no ANEXO 2 - DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA DA PARCERIA E INTERFACE.

Cláusula 5. ÁREA DA CONCESSÃO

5.1. O objeto da CONCESSÃO será executado na ÁREA DA CONCESSÃO.

5.2. A CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pela atualização da situação da ÁREA DA CONCESSÃO quanto aos aspectos imobiliários e de registro de imóveis ocorridos após a DATA DE EFICÁCIA, até o final do PRAZO DO CONTRATO.

Cláusula 6. PRAZO DO CONTRATO

6.1. O PRAZO DO CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da DATA DE EFICÁCIA.

6.2. Para todos os efeitos do presente CONTRATO, a DATA DE EFICÁCIA ocorrerá quando todas as condições de eficácia abaixo estiverem cumpridas:

- (i) publicação pelo PODER CONCEDENTE do extrato do CONTRATO no DOE;
- (ii) assinatura do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, conforme a minuta do ANEXO 9; e,
- (iii) depósito na CONTA ESPECÍFICA do valor equivalente ao 1º MARCO DE PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS previsto no ANEXO 13 – MARCOS DE PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS.

6.2.1. A DATA DE EFICÁCIA será a data em que a última das condições acima for cumprida.

6.2.2. A ocorrência da DATA DE EFICÁCIA será reconhecida pelas PARTES mediante troca de correspondência com a confirmação do evento.

- 6.2.3. Caso todas as condições para a ocorrência da DATA DE EFICÁCIA não sejam satisfeitas no prazo de 3 (três) meses, prorrogável uma vez, por igual período, contados da data de assinatura do CONTRATO, por motivos que não sejam imputáveis à CONCESSIONÁRIA, o CONTRATO poderá ser rescindido pela CONCESSIONÁRIA, mediante notificação ao PODER CONCEDENTE, sem a aplicação de nenhuma penalidade ou sanção.

Cláusula 7. VALOR DO CONTRATO

7.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R\$ [●] ([●]), na DATA-BASE, calculado com base na soma dos valores nominais da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA ao longo do PRAZO DO CONTRATO.

7.2. O valor do CONTRATO tem efeito meramente indicativo, não podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

Cláusula 8. FASES DE REALIZAÇÃO DO OBJETO

8.1. O objeto da CONCESSÃO será implementado de acordo com as seguintes FASES:

8.1.1. FASE 1 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL;

8.1.2. FASE 2 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO; e

8.1.3. FASE 3 - APOIO PLENO À OPERAÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL.

Cláusula 9. FASE 1 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL

9.1. A FASE 1 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL terá início na DATA DE EFICÁCIA e terá o prazo previsto no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS, observado, para o caso do PRESÍDIO, o disposto na subcláusula 9.1.1 abaixo.

9.1.1. O prazo para a realização das obras de readequação do PRESÍDIO, pela CONCESSIONÁRIA, só terá início após a desocupação total da atual penitenciária industrial, com a transferência dos presos.

9.1.2. A Penitenciária Industrial de Blumenau será desocupada após o início da FASE 2 de uma das UNIDADES PRISIONAIS de regime fechado, sendo que o PODER CONCEDENTE terá o prazo 30 (trinta) dias,

prorrogável por igual período, para a desocupação total da penitenciária industrial.

9.2. No prazo previsto no CADERNO DE ENCARGOS, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar para o PODER CONCEDENTE o CRONOGRAMA DETALHADO.

9.2.1. O PODER CONCEDENTE será responsável pela análise e aprovação do CRONOGRAMA DETALHADO, nos termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS.

9.3. O PODER CONCEDENTE acompanhará a execução das obras e fornecimentos e expedirá determinações à CONCESSIONÁRIA sempre que entender que o CRONOGRAMA DETALHADO para cumprimento dos MARCOS DE IMPLANTAÇÃO possa vir a ser comprometido ou ainda que a qualidade das obras e fornecimentos se encontra comprometida, sem prejuízo de eventual aplicação de sanções nos termos da Cláusula 34 e do ANEXO 7 - PENALIDADES.

9.3.1. O PODER CONCEDENTE exigirá da CONCESSIONÁRIA a elaboração de Plano de Ação para a recuperação de atrasos em relação aos prazos previstos para conclusão dos MARCOS DE IMPLANTAÇÃO do CRONOGRAMA DETALHADO e/ou para atendimento dos parâmetros técnicos das obras (“Plano de Ação”).

9.3.2. Caso o PODER CONCEDENTE determine a apresentação do Plano de Ação, a CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do documento.

9.3.3. O PODER CONCEDENTE poderá determinar a realização dos ajustes que entender necessários no Plano de Ação para a recuperação dos MARCOS DE IMPLANTAÇÃO do CRONOGRAMA DETALHADO e/ou para atendimento dos parâmetros técnicos, em decisão fundamentada, hipótese na qual a CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 5 (cinco) dias para realizar os ajustes.

9.3.4. Após a aprovação do PODER CONCEDENTE em relação ao Plano de Ação, a CONCESSIONÁRIA ficará vinculada aos seus termos.

9.3.5. O PODER CONCEDENTE poderá deixar de aplicar as multas previstas no ANEXO 7 – PENALIDADES caso a CONCESSIONÁRIA cumpra o Plano de Ação e conclua as obras no prazo previsto no

CRONOGRAMA DETALHADO e de acordo com os parâmetros técnicos aplicáveis.

- 9.3.6. O descumprimento do Plano de Ação sujeitará a CONCESSIONÁRIA às multas previstas no ANEXO 7 – PENALIDADES.

9.4. Sempre que houver atraso no CRONOGRAMA DETALHADO, por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE, devidamente demonstrada, a CONCESSIONÁRIA fará jus à prorrogação proporcional do CRONOGRAMA DETALHADO e o prazo fixado para o término da FASE 1. A prorrogação deverá ser formalizada por meio de termo aditivo ao presente CONTRATO. Caso o atraso afete o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA também terá direito ao reequilíbrio do CONTRATO.

- 9.4.1. A CONCESSIONÁRIA também não poderá ser penalizada ou sujeita a qualquer tipo de responsabilização por atraso na expedição, incluindo a demora na análise e aprovação da documentação, a não obtenção, ou a negativa injustificada por parte das autoridades competentes, das licenças e autorizações necessárias para a realização das obras, desde que comprovado pela CONCESSIONÁRIA o cumprimento diligente de todas as exigências legais aplicáveis.

- 9.4.2. Se o atraso no CRONOGRAMA DETALHADO ocorrer por culpa concorrente das PARTES, o CRONOGRAMA DETALHADO deverá ser revisto e os prejuízos decorrentes do atraso deverão ser repartidos pelas PARTES na proporção que cada uma contribuiu para a ocorrência do evento.

9.5. Para emissão do TERMO DE ACEITE E TRANSFERÊNCIA DE BENS REVERSÍVEIS das UNIDADES PRISIONAIS concluídas, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE sobre a conclusão das obras e seguir o procedimento previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

- 9.5.1. A notificação de que trata a subcláusula acima deverá ser emitida quando da conclusão final da implementação de cada UNIDADE PRISIONAL.
- 9.5.2. Após o recebimento da notificação de que trata a subcláusula 9.5, o PODER CONCEDENTE deverá agendar e realizar vistoria às

UNIDADES PRISIONAIS, no prazo previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

9.5.3. A vistoria terá como objeto verificar se:

- (i) as obras e fornecimentos foram realizados de acordo com as diretrizes do ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS e dos PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS e demais projetos aprovados pelo PODER CONCEDENTE;
- (ii) todos os BENS REVERSÍVEIS da UNIDADE PRISIONAL estão listados no inventário.

9.5.4. Caso o PODER CONCEDENTE se manifeste contrariamente à emissão do TERMO DE ACEITE E TRANSFERÊNCIA DE BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar as correções ou complementações necessárias à sua custa, sem qualquer direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

9.5.4.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não realize as correções ou complementações, o PODER CONCEDENTE poderá executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO, sem prejuízo da aplicação de multa prevista no ANEXO 7 - PENALIDADES.

9.5.5. O aceite do PODER CONCEDENTE apenas reconhece a pertinência das obras às exigências do CONTRATO e não eximirá a CONCESSIONÁRIA da responsabilidade pela segurança, higidez, qualidade e durabilidade das intervenções realizadas.

9.5.6. O procedimento para a comprovação do atendimento pela CONCESSIONÁRIA aos MARCOS DE PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS é o previsto no ANEXO 13 – MARCOS DE PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS.

9.6. Durante a FASE 1, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter para análise e aprovação do PODER CONCEDENTE os PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO previstos no CADERNO DE ENCARGOS.

9.6.1. O PODER CONCEDENTE será responsável pela análise e aprovação dos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, nos termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS.

9.6.2. Após aprovados, os PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL passarão automaticamente a fazer parte integrante do CONTRATO, como ANEXOS emitidos pela CONCESSIONÁRIA, podendo ser atualizados conforme previsto na subcláusula 15.2.

9.7. Durante a FASE 1, as PARTES deverão organizar e realizar as atividades preparatórias necessárias para o início da FASE 2, incluindo:

- (i) definição do cronograma estimado de ocupação das UNIDADES PRISIONAIS;
- (ii) apresentação e realização de dinâmicas de interação entre as equipes de cada PARTE que serão alocadas em cada UNIDADE PRISIONAL;
- (iii) realização de treinamento conjunto e operação simulada da UNIDADE PRISIONAL pelas equipes das PARTES; e
- (iv) formação do Comitê de Acompanhamento previsto no ANEXO 3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

9.7.1. As atividades preparatórias deverão iniciar com 12 (doze) meses de antecedência da data estimada para o início da FASE 2, ou, em outro prazo acordado pelas PARTES.

9.7.2. Dentre as atividades preparatórias, a CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar que está devidamente mobilizada para dar início à prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO.

9.7.3. A comprovação da mobilização deverá ser feita mediante a demonstração de que a CONCESSIONÁRIA contratou pessoal e que os equipamentos e sistemas necessários para a prestação dos SERVIÇOS estão operacionais.

9.8. O PODER CONCEDENTE deverá adotar as medidas que lhe cabem para o início da FASE 2, incluindo:

- (i) alocar o pessoal necessário, conforme o quantitativo e perfil técnico adequados, para o início da operação da UNIDADE PRISIONAL, incluindo os AGENTES DE ESTADO;
- (ii) indicar o DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL;

- (iii) fornecer para a CONCESSIONÁRIA acesso ao SISTEMA INFORMATIZADO OFICIAL;
- (iv) organizar a transferência de PRESOS para as UNIDADES PRISIONAIS; e
- (v) no caso da Penitenciária Industrial de Blumenau, rescindir os contratos vigentes relacionados a tal unidade prisional e que se sobreponham e/ou interfiram com os SERVIÇOS que serão assumidos pela CONCESSIONÁRIA.

9.8.1. A CONCESSIONÁRIA não assumirá nenhuma responsabilidade ou passivo relacionado aos contratos referentes à Penitenciária Industrial de Blumenau que venham a ser rescindidos pelo PODER CONCEDENTE.

9.9. São condições para o término da FASE 1 e início da FASE 2 de cada UNIDADE PRISIONAL:

- (i) a emissão do TERMO DE ACEITE E TRANSFERÊNCIA DE BENS REVERSÍVEIS da UNIDADE PRISIONAL;
- (ii) a aprovação de todos os PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO previstos no CADERNO DE ENCARGOS para a respectiva UNIDADE PRISIONAL;
- (iii) o cumprimento integral pelas PARTES do disposto na subcláusula 9.7 e pelo PODER CONCEDENTE do disposto na subcláusula 9.8.

9.9.1. Cumpridas as condições acima, o PODER CONCEDENTE deverá emitir a ordem de início da FASE 2 para a respectiva UNIDADE PRISIONAL. Com a emissão da ordem de início, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO na respectiva UNIDADE PRISIONAL.

9.9.2. Caso as condições acima ocorram em datas diferentes, a ordem de início da FASE 2 da respectiva UNIDADE PRISIONAL será emitida na última data de implemento das condições.

9.9.3. Caso a FASE 2 não se inicie por fato imputável ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá ser ressarcida dos prejuízos e perda de receita sofridos.

Cláusula 10. FASE 2 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO EM CADA UNIDADE PRISIONAL

10.1. A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a prestação dos SERVIÇOS no dia seguinte ao da emissão da ordem de início da FASE 2 pelo PODER CONCEDENTE.

10.1. A FASE 2 terá duração de 18 (dezoito) meses, contados da emissão da ordem de início da 1ª UNIDADE PRISIONAL que entrar em operação.

10.1.1. A FASE 2 das demais UNIDADES PRISIONAIS iniciará no dia seguinte ao da emissão da ordem de início da respectiva UNIDADE PRISIONAL e terminará no final do prazo da FASE 2 da 1ª UNIDADE PRISIONAL que entrar em operação.

10.2. Na FASE 2:

- (i) a CONCESSIONÁRIA deverá prestar os SERVIÇOS conforme previstos neste CONTRATO e no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS;
- (ii) o cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será feito de acordo com o ANEXO 4 – MECANISMO DE PAGAMENTO, considerando a entrada em operação da respectiva UNIDADE PRISIONAL;
- (iii) o desempenho da CONCESSIONÁRIA será medido nos termos do ANEXO 3 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, mas sem impacto na remuneração da CONCESSIONÁRIA;
- (iv) os critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGA e o número total de VAGAS DIA ocupadas serão considerados no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, podendo impactar a remuneração da CONCESSIONÁRIA.

10.3. Ao final do prazo previsto nas subcláusulas 10.2 e 10.2.1, terá início a FASE 3 para a respectiva UNIDADE PRISIONAL, o que ocorrerá automaticamente, independentemente de manifestação das PARTES.

Cláusula 11. FASE 3 - APOIO PLENO À OPERAÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL

11.1. A FASE 3 terá duração até o final do PRAZO DO CONTRATO.

11.2. Na FASE 3:

- (i) a CONCESSIONÁRIA deverá prestar os SERVIÇOS conforme previstos neste CONTRATO e no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS; e,
- (ii) a CONCESSIONÁRIA receberá o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, calculada de acordo com o desempenho da CONCESSIONÁRIA, medido nos termos do ANEXO 3 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

Cláusula 12. BENS DA CONCESSÃO

12.1. Integram a CONCESSÃO os BENS DA CONCESSÃO a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção, vigilância e conservação são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA:

- 12.1.1. todos os bens vinculados aos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, à manutenção e conservação do COMPLEXO PRISIONAL, incluindo:
 - 12.1.1.1. os bens construídos, adquiridos, incorporados, elaborados, arrendados ou locados pela CONCESSIONÁRIA ao longo do PRAZO DO CONTRATO, assim como todas as benfeitorias, ainda que úteis ou voluptuárias, que sejam utilizadas nos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, à manutenção e conservação do COMPLEXO PRISIONAL;
 - 12.1.1.2. as licenças ambientais, os PROJETOS de engenharia e arquitetura das obras executados pela CONCESSIONÁRIA, incluindo os AS BUILT e os manuais técnicos vigentes; e,
 - 12.1.1.3. no caso do PRESÍDIO, os bens preexistentes à CONCESSÃO, transferidos pelo ESTADO à CONCESSIONÁRIA para a execução do objeto do CONTRATO.

12.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, em plenas condições de uso, conservação e segurança, às suas expensas, os BENS DA CONCESSÃO, durante a vigência do CONTRATO, efetuando, para tanto, reparos, renovações e adaptações

necessárias à prestação adequada dos SERVIÇOS, nos termos previstos neste CONTRATO.

12.3. Todos os BENS REVERSÍVEIS empregados na prestação dos SERVIÇOS, que tenham sido adquiridos, locados, arrendados, construídos ou de qualquer forma modificados pela CONCESSIONÁRIA, bem como os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA nos BENS REVERSÍVEIS, deverão ser integralmente depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA no PRAZO DO CONTRATO, nos termos da legislação vigente, não cabendo qualquer requerimento por parte da CONCESSIONÁRIA para reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em relação a tais BENS REVERSÍVEIS ao final da vigência do CONTRATO.

12.3.1. O disposto na subcláusula 12.3 se aplica a todas as obrigações de investimento previstas no CONTRATO e no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS, independentemente do momento em que forem realizadas ou tenham sua realização solicitada pelo PODER CONCEDENTE.

12.3.2. A CONCESSIONÁRIA deverá proceder, quando da extinção do CONTRATO, à pronta transferência da propriedade de todos os BENS REVERSÍVEIS para o PODER CONCEDENTE, sem que remanesça qualquer ônus ou encargo incidente sobre tais bens.

12.3.2.1. No caso de BENS REVERSÍVEIS que tenham sido locados ou arrendados pela CONCESSIONÁRIA, esta deverá providenciar a aquisição de bens com as mesmas características para transferência da propriedade para o PODER CONCEDENTE.

12.4. Nos últimos 2 (dois) anos de vigência do CONTRATO, a realização de quaisquer novos investimentos em BENS REVERSÍVEIS, ou a aquisição, o arrendamento, a locação ou a construção de novos BENS REVERSÍVEIS, pela CONCESSIONÁRIA, dependerá de prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE.

12.5. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar ou transferir a posse dos BENS DA CONCESSÃO mencionados na subcláusula 12.1.1 mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE e desde que proceda à sua imediata substituição por outros que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação idênticas ou superiores às dos bens substituídos;

- 12.5.1. A CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE poderão estabelecer pré-autorizações para a alienação ou transferência da posse de determinadas tipologias de BENS DA CONCESSÃO, que sejam de menor valor ou que, em virtude de sua natureza, devam ser periodicamente substituídos pela CONCESSIONÁRIA em função da prestação dos SERVIÇOS DE APOIO A OPERAÇÃO.
- 12.6. Os BENS DA CONCESSÃO não estarão sujeitos à constituição de garantia, devendo manter-se livres e desembaraçados.
- 12.7. Fica expressamente autorizada à CONCESSIONÁRIA a proposição, em nome próprio, de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS DA CONCESSÃO.
- 12.8. Os BENS DA CONCESSÃO deverão ser devidamente registrados na contabilidade da CONCESSIONÁRIA, de modo a permitir a sua fácil identificação pelo PODER CONCEDENTE, incluindo sua distinção em relação aos bens exclusivamente privados, observadas as normas contábeis vigentes.
- 12.9. Os bens utilizados pela CONCESSIONÁRIA exclusivamente para suas atividades administrativas serão considerados bens exclusivamente privados e poderão ser livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do dever de atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e DISPONIBILIDADE DE VAGAS e demais disposições deste CONTRATO.
- 12.10. A CONCESSIONÁRIA deverá atualizar anualmente, a partir do início da FASE 2, o inventário dos BENS REVERSÍVEIS.
- 12.10.1. O inventário deverá apresentar, no mínimo, a categoria de cada BEM REVERSÍVEL, localização do ativo, data de disponibilização, valor histórico de construção ou aquisição com a respectiva data-base, amortização ou depreciação acumulada desde o início do CONTRATO e no exercício financeiro, descrição do estado dos bens e registro fotográfico dos bens.
- 12.10.2. O inventário atualizado dos BENS REVERSÍVEIS deverá ser enviado anualmente, a partir da emissão da ordem de início da FASE 2, ao PODER CONCEDENTE, e, para o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

12.10.3. Todas as informações sobre os BENS REVERSÍVEIS, incluindo descrição, estado de conservação, vida útil remanescente e depreciação contábil e amortização dos investimentos realizados na sua aquisição, deverão constar do inventário de BENS REVERSÍVEIS.

12.10.4. A atualização anual do inventário dos BENS REVERSÍVEIS deverá incluir os bens, móveis ou imóveis, adquiridos, incorporados, elaborados ou construídos pela CONCESSIONÁRIA, assim como todas as benfeitorias, ainda que úteis ou voluptuárias, acessões físicas ou industriais, incorporados ao COMPLEXO PRISIONAL durante o prazo da CONCESSÃO.

12.11. Ao final da vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder a sua imediata substituição por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas as obrigações de continuidade da prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatória atualização tecnológica e o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e DISPONIBILIDADE DE VAGAS, observadas as disposições contratuais pertinentes.

12.12. No final do PRAZO DO CONTRATO, reverterão ao PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, nos termos deste CONTRATO e da regulamentação aplicável.

12.12.1. Os bens revertidos ao PODER CONCEDENTE deverão estar em condições adequadas de conservação e funcionamento, nos termos e condições previstos no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS.

12.12.2. No caso de softwares de propriedade de terceiros, a CONCESSIONÁRIA deverá assegurar a transferência da titularidade das licenças para o PODER CONCEDENTE ou para a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA.

12.12.3. Eventual custo com estes investimentos deverá ser amortizado e depreciado antes do término da vigência do CONTRATO, não tendo a CONCESSIONÁRIA direito à indenização a respeito.

12.12.4. No caso de desconformidade entre o inventário de BENS REVERSÍVEIS e a efetiva situação dos BENS REVERSÍVEIS, deverá a CONCESSIONÁRIA, se tal diferença estiver em detrimento do

PODER CONCEDENTE, tomar todas as medidas cabíveis, inclusive com a aquisição de novos bens ou realização de obras, para que entregue os BENS REVERSÍVEIS nas mesmas condições do inventário de BENS REVERSÍVEIS.

12.12.5. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições ora estabelecidas, a CONCESSIONÁRIA indenizará o PODER CONCEDENTE, devendo a indenização ser calculada nos termos da legislação aplicável, sem prejuízo das sanções cabíveis e execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO.

12.12.6. OS BENS REVERSÍVEIS deverão retornar ao PODER CONCEDENTE livres de quaisquer ônus, encargos, valor residual, tributo, obrigação, gravame, ou cobrança de qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA.

CAPÍTULO III – PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS

Cláusula 13. PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E OBRAS

13.1. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e manter atualizados os PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA necessários para a execução das obras da CONCESSÃO, bem como o *AS BUILT* após a emissão dos TERMOS DE ACEITE E TRANSFERÊNCIA DE BENS REVERSÍVEIS.

13.1.1. Os PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA deverão ser apresentados ao PODER CONCEDENTE no prazo previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

13.1.2. O protocolo e a tramitação dos projetos poderão ser realizados, no todo ou em parte, por meio digital, nos casos autorizados pelo PODER CONCEDENTE, utilizando-se ou não software específico.

13.1.3. Os PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA deverão ser protocolados na sede da SEJURI em forma impressa e por mídia digital (pen drive, CD, DVD ou outro meio amplamente aceito), com arquivos em versões editável e não editável.

13.2. O PODER CONCEDENTE será responsável pela análise e aprovação dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, nos termos previstos no CADERNO DE ENCARGOS.

13.3. A apresentação dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA poderá ser compartimentada, em conformidade com o desenvolvimento das obras de cada UNIDADE PRISIONAL, ou ser realizada de forma integral, referente ao COMPLEXO PRISIONAL como um todo.

13.4. A CONCESSIONÁRIA arcará com os seus custos decorrentes de eventuais reanálises e alterações solicitadas pelo PODER CONCEDENTE em decorrência de desconformidade com as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS.

13.5. Serão suportados pela CONCESSIONÁRIA os impactos decorrentes (i) do descumprimento dos prazos de apresentação dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA; e, (ii) de atrasos na análise destes projetos que sejam ocasionados pela apresentação de projetos em desacordo com as diretrizes estabelecidas no CONTRATO, seus ANEXOS, nas normas técnicas ou que contenham imprecisão, incompletude ou má qualidade.

13.5.1. Ressalvado o disposto na subcláusula 13.5, no caso de atraso do PODER CONCEDENTE na análise dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA que comprovadamente afete o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA terá direito à sua recomposição.

13.6. A aprovação pelo PODER CONCEDENTE aos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA não exime a CONCESSIONÁRIA, bem como os responsáveis técnicos por sua elaboração, de qualquer responsabilidade pelos projetos apresentados.

13.7. É obrigação da CONCESSIONÁRIA a execução das obras previstas no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS, conforme os PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA aprovados, e nos prazos previstos no CRONOGRAMA DETALHADO, sem prejuízo de eventuais alterações negociadas e expressamente aceitas pelo PODER CONCEDENTE.

13.8. Na execução das obras, a CONCESSIONÁRIA deverá observar os parâmetros técnicos previstos no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS, os PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA e demais projetos aprovados, assim como as normas estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE e por qualquer outro órgão ou ente público, federal, estadual ou municipal competente.

13.9. Após a emissão, pelo PODER CONCEDENTE, de cada TERMO DE ACEITE E

TRANSFERÊNCIA DE BENS REVERSÍVEIS previstos na Cláusula 9, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o AS BUILT das obras e fornecimentos respectivos no prazo previsto no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS.

13.10. As regras previstas nesta Cláusula que tratam da (i) análise e aprovação dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, e, (ii) vistoria e aceite das obras pelo PODER CONCEDENTE também são aplicáveis para outras obras realizadas pela CONCESSIONÁRIA não previstas no ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS.

Cláusula 14. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS

14.1. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção e renovação das licenças, autorizações, alvarás e permissões necessárias à execução das obras, prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO e outras intervenções ou atividades que se realizem em cumprimento à CONCESSÃO.

14.1.1. Está incluída na responsabilidade acima a obtenção das licenças, autorizações, alvarás e permissões municipais relacionadas com o COMPLEXO PRISIONAL.

14.2. A CONCESSIONÁRIA responderá pelos atrasos na obtenção das licenças, autorizações, alvarás ou permissões que decorram de sua inércia, omissão ou imperícia, estando sujeita, nestas hipóteses, às penalidades contratuais decorrentes.

14.2.1. Sem prejuízo do previsto acima, a CONCESSIONÁRIA não responderá por atrasos decorrentes de demoras acima do prazo legal ou recusas injustificadas na análise e emissão de licenças, autorizações, alvarás ou permissões por órgãos ou entidades da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA federal, estadual ou municipal que sejam imprescindíveis à execução do CONTRATO.

14.2.2. Na hipótese prevista pela subcláusula anterior, será assegurada a devolução do prazo à CONCESSIONÁRIA para o cumprimento das obrigações que restarem prejudicadas, sendo vedada a imputação de sanções contratuais para a CONCESSIONÁRIA neste caso. A prorrogação deverá ser formalizada por meio de termo aditivo ao presente CONTRATO. Caso o atraso afete o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA também terá direito ao reequilíbrio do CONTRATO.

14.3. A CONCESSIONÁRIA deverá suportar, por sua conta e risco, o cumprimento das condicionantes e investimentos adicionais eventualmente exigidos pelos órgãos competentes para a emissão de licenças, autorizações, alvarás ou permissões necessárias à implantação do COMPLEXO PRISIONAL e execução dos SERVIÇOS.

Cláusula 15. SERVIÇOS

15.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, a partir do início da FASE 2, prestar, na forma do ANEXO 1 – CADERNO DE ENCARGOS, os SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO listados no referido anexo e os previstos neste CONTRATO.

15.2. O detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA para a execução dos SERVIÇOS deverá ser apresentado nos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, que serão analisados e aprovados pelo PODER CONCEDENTE durante a FASE 1.

15.2.1. Os PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO aprovados pelo PODER CONCEDENTE poderão ser atualizados, a qualquer tempo, sempre que constatada a necessidade de ajustes nos procedimentos ou oportunidades de melhoria da sua execução.

15.2.2. As atualizações propostas pela CONCESSIONÁRIA deverão ser previamente analisadas e aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.

15.2.3. As atualizações determinadas pelo PODER CONCEDENTE poderão ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, nos termos da subcláusula 26.3.1, se, como resultado direto da modificação, verifique-se alteração dos custos ou da receita da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos.

Cláusula 16. ATUALIDADE TECNOLÓGICA, INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS TÉCNICOS

16.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar a atualidade tecnológica na execução dos investimentos e na prestação dos SERVIÇOS, assim caracterizada pela preservação da modernidade e atualização dos equipamentos, das instalações e das técnicas da prestação dos SERVIÇOS, desde que a atualidade tecnológica seja necessária diante da (i) obsolescência dos BENS REVERSÍVEIS, ou (ii) necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, dos critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS e

demais exigências estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

16.1.1. Será caracterizada a obsolescência tecnológica dos BENS REVERSÍVEIS quando constatada, no decorrer do PRAZO DO CONTRATO, a perda relevante de suas funções iniciais, quando os bens não mais se mostrarem aptos a cumprir seu desempenho de modo adequado, diante da constatação de sua incapacidade no atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, aos critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS e/ou demais exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

16.1.2. Exclui-se do disposto na Cláusula 16.1.1 a hipótese de má conservação ou ausência de manutenção, pela CONCESSIONÁRIA, dos BENS REVERSÍVEIS, regendo-se tais situações pelas regras específicas previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

16.2. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, independentemente de determinação do PODER CONCEDENTE, todas as medidas necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais, inclusive em relação aos INDICADORES DE DESEMPENHO e critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS, observado o disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS.

16.3. A CONCESSIONÁRIA deverá levar em consideração a vida útil dos BENS REVERSÍVEIS e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando necessário, proceder à sua substituição por outros bens e equipamentos que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos, independentemente de determinação do PODER CONCEDENTE.

16.4. Estão compreendidas no conceito de obrigação de atualidade tecnológica as situações nas quais a CONCESSIONÁRIA, com a finalidade de atender aos INDICADORES DE DESEMPENHO, aos critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS e as demais exigências estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, realizar atualizações e melhorias dos BENS REVERSÍVEIS quando disponibilizadas pelos respectivos fabricantes.

16.5. Será caracterizada a obsolescência tecnológica dos BENS REVERSÍVEIS quando constatada, no decorrer do PRAZO DO CONTRATO, a perda relevante de suas funções iniciais, assim compreendida quando os BENS REVERSÍVEIS não mais se

mostrarem aptos a cumprir, de modo adequado, o desempenho para o qual foram desenvolvidos, ou, ainda, se mostrarem incapazes para atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, aos critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

16.6. As despesas e os investimentos da CONCESSIONÁRIA que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a atualidade da CONCESSÃO, incluindo o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, aos critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS, deverão estar amortizados dentro do PRAZO DO CONTRATO, não fazendo a CONCESSIONÁRIA jus a qualquer direito de indenização ou reequilíbrio econômico-financeiro, salvo se tais despesas ou investimentos decorrerem de evento cujo risco tenha sido alocado ao PODER CONCEDENTE.

16.7. O disposto nas Cláusulas 16.1 a 16.6 deste CONTRATO não se confunde com a possibilidade de adoção e incorporação de inovações tecnológicas pela CONCESSIONÁRIA, a seu critério ou por determinação do PODER CONCEDENTE.

16.7.1. São consideradas inovações tecnológicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias que, cumulativamente: (i) à época de sua eventual adoção e incorporação pela CONCESSIONÁRIA, constituam o estado da arte tecnológica; (ii) não tenham uso difundido no setor prisional; e (iii) cuja utilização, não obstante tenha potencial de proporcionar ganhos de eficiência e produtividade no âmbito da CONCESSÃO, seja prescindível para o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, dos critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS e demais elementos inicialmente previstos no CONTRATO e respectivos ANEXOS.

16.8. A CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade para incorporar, ao longo da CONCESSÃO, inovações tecnológicas no âmbito do desenvolvimento do objeto do CONTRATO, observado o disposto nesta Cláusula e na alocação de riscos deste CONTRATO, sem que assista à CONCESSIONÁRIA qualquer direito a reequilíbrio econômico-financeiro.

16.8.1. Não ensejará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO a incorporação de inovações tecnológicas pela CONCESSIONÁRIA, ainda que por determinação do PODER CONCEDENTE, se tal determinação decorrer do descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA,

da obrigação de atualidade tecnológica prevista nas Cláusulas 16.1 e 16.4, ou da obrigação contratual prevista na Cláusula 16.2.

16.9. A incorporação de inovações tecnológicas pela CONCESSIONÁRIA, quando determinada pelo PODER CONCEDENTE, somente poderá ocorrer no âmbito das REVISÕES ORDINÁRIAS ou, excepcionalmente, em REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, e ensejará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

16.9.1. Na hipótese prevista na Cláusula 16.9, os INDICADORES DE DESEMPENHO e os critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS poderão ser atualizados pelo PODER CONCEDENTE, ouvida a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, de modo a contemplar as melhorias de performance, caso existentes, relacionadas à incorporação da inovação tecnológica determinada.

16.9.2. A atualização dos INDICADORES DE DESEMPENHO e dos critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGAS, tratada na Cláusula 16.9.1, não retroagirá os seus efeitos, incidindo apenas sobre as atividades executadas após a implementação da inovação tecnológica.

Cláusula 17. GARANTIA DE EXECUÇÃO

17.1. A CONCESSIONÁRIA deverá manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, GARANTIA DE EXECUÇÃO, da data de assinatura do CONTRATO até o final do PRAZO DO CONTRATO, no valor previsto no ANEXO 5 do EDITAL - VALORES DO CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

17.1.1. Os montantes mínimos da GARANTIA DE EXECUÇÃO serão reajustados anualmente pelo IRC, previsto nas subcláusulas 31.5 e 31.6, na mesma data dos reajustes do VVGDIÁ.

17.1.2. Na hipótese de execução parcial ou integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá promover sua recomposição nos valores estabelecidos na subcláusula 17.1, no prazo de até 15 (quinze) dias.

17.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, a critério da CONCESSIONÁRIA, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades:

- (i) caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública federal;

- (ii) seguro-garantia;
- (iii) fiança bancária; ou
- (iv) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total ou parcial.

17.3. A caução em dinheiro deverá ser prestada por meio do pagamento de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE.

17.4. A caução em títulos da dívida pública federal deverá ser prestada com os títulos Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), Notas do Tesouro Nacional – série C – NTN-C ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes serem emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

17.5. As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão ter vigência mínima de 1 (um) ano, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em vigor, de forma ininterrupta, conforme a subcláusula 17.1, devendo para tanto promover as renovações e atualizações que forem necessárias, sob pena das penalidades cabíveis.

17.5.1. Caso se opte por contratação de fiança bancária, esta deverá: (i) ser apresentada em sua forma original (não serão aceitas cópias de qualquer espécie), (ii) ter seu valor expresso em Reais, (iii) nomear o PODER CONCEDENTE como beneficiário, (iv) ser devidamente assinada pelos administradores da instituição financeira fiadora e (v) prever a renúncia ao benefício de ordem a que se refere o artigo 827, do Código Civil, e obrigação solidária com a CONCESSIONÁRIA, devendo ser observado o disposto nos artigos 835 e 838, do Código Civil.

17.5.2. As fianças bancárias devem ser emitidas por banco com classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual aos ratings considerados como “grau de investimento”, conforme divulgado pelas agências de classificação de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch.

17.5.3. O seguro-garantia deverá ser emitido por seguradora com

classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual aos ratings considerados como “grau de investimento”, conforme divulgado pelas agências de classificação de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch.

17.5.4. Para a modalidade de título de capitalização, devem observar-se os seguintes requisitos:

- (i) A sociedade de capitalização emissora deve estar devidamente constituída e autorizada a operar pela SUSEP e não pode estar sob regime de direção fiscal, intervenção ou liquidação extrajudicial;
- (ii) O título deve indicar o PODER CONCEDENTE como cessionário, ser custeado por pagamento único já efetuado, bem como ter valor total de resgate no valor mínimo correspondente ao indicado na subcláusula 17.1;
- (iii) O título deve permitir o resgate parcial;
- (iv) O título emitido eletronicamente com certificação digital deve ser passível de verificação de sua autenticidade no site da sociedade de capitalização emissora e/ou da SUSEP;
- (v) O título de capitalização emitido fisicamente deve possuir assinaturas dos representantes legais da sociedade de capitalização emissora com reconhecimento de firma.

17.6. A GARANTIA DE EXECUÇÃO poderá ser utilizada, após prévio procedimento em que se garanta à CONCESSIONÁRIA o direito ao contraditório e à ampla defesa, nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não realizar as obrigações previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, como, exemplificativamente:

- (i) na hipótese de devolução de BENS REVERSÍVEIS em desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO;
- (ii) nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não proceder ao pagamento das multas que lhe forem aplicadas, na forma do CONTRATO e da legislação aplicável;
- (iii) nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não efetuar, no prazo devido, o pagamento de indenizações ou obrigações pecuniárias devidas ao PODER CONCEDENTE em decorrência do CONTRATO,

ressalvados os tributos; ou,

- (iv) caso a CONCESSIONÁRIA se recuse ou deixe de contratar seguro obrigatório, nos termos deste CONTRATO.

17.7. A CONCESSIONÁRIA permanecerá integralmente responsável pelo cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigações a ela inerentes, incluindo pagamentos de multas, indenizações e demais penalidades a ela eventualmente aplicadas, independente da execução total ou parcial da GARANTIA DE EXECUÇÃO.

17.8. Quando da abertura de processo para eventual aplicação de penalidade, o PODER CONCEDENTE deverá comunicar o fato à entidade garantidora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia à CONCESSIONÁRIA, bem como as decisões finais da instância administrativa.

17.9. A entidade garantidora não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo PODER CONCEDENTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONCESSIONÁRIA.

Cláusula 18. SEGUROS

18.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em vigor apólices de seguro, com vigência mínima de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade das obras e SERVIÇOS, contemplando, no mínimo:

- (i) seguro de “riscos de engenharia”, que deverão estar vigentes durante toda a FASE 1 e sempre que a CONCESSIONÁRIA realizar obras, incluindo os casos de reinvestimento, envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes às obras civis e à infraestrutura (construção instalações e montagem, englobando todos os testes de aceitação), bem como:
 - (a) cobertura básica de riscos de engenharia;
 - (b) erros de projetos;
 - (c) risco do fabricante;
 - (d) despesas extraordinárias;
 - (e) despesas de desentulho;

- (f) eventos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, desmoronamento, alagamento, inundações e fumaça; e,
 - (g) período de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados nas obras.
- (ii) seguro de “riscos operacionais”, que deverá estar vigente desde a FASE 2 e até o final do PRAZO DO CONTRATO, para danos materiais cobrindo perda, destruição ou danos em todos ou em qualquer bem integrante da CONCESSÃO, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões adotados no mercado brasileiro para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:
- (a) danos patrimoniais;
 - (b) impacto de veículos terrestres e queda de aeronaves;
 - (c) pequenas obras de engenharia;
 - (d) tumultos, vandalismos e atos dolosos;
 - (e) incêndio, raio e explosão de qualquer natureza;
 - (f) danos a equipamentos eletrônicos;
 - (g) danos a equipamentos móveis e estacionários;
 - (h) roubo e furto qualificado (exceto valores);
 - (i) danos elétricos;
 - (j) derramamento de sprinklers;
 - (k) eventos da natureza, tais como: vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, desmoronamento, alagamento, inundações e fumaça;
 - (l) danos causados a objetos de vidros; e,
 - (m) acidentes de qualquer natureza.
- (iii) seguro de “responsabilidade civil”, que deverá estar vigente desde a FASE 1 e até o final do PRAZO DO CONTRATO, devendo tal seguro

cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com as melhores práticas existentes e para empreendimentos desta natureza, incluindo em sua cobertura, pelo menos, os seguintes elementos:

- (a) danos causados a terceiros, incluindo morais;
- (b) cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
- (c) acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;
- (d) responsabilidade civil do empregador; e,
- (e) danos decorrentes de poluição súbita.

18.1.1. O seguro de “riscos de engenharia”, previsto na alínea (i), da subcláusula 18.1, deverá ser contratado e encerrado à medida da execução de cada uma das obras, sendo que a importância segurada da apólice deverá ser idêntica aos custos de reposição com bens novos, tendo por limite mínimo o valor do investimento executado.

18.1.2. Os montantes cobertos pelo seguro de “riscos operacionais”, previsto na alínea (ii), da subcláusula 18.1, deverão ser idênticos aos custos de reposição com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor dos BENS REVERSÍVEIS transferidos, construídos ou adquiridos pela CONCESSIONÁRIA, considerando a depreciação pelo uso e estado de conservação vigente na data de início de cobertura da apólice.

18.2. Previamente ao início da execução de quaisquer atividades relacionadas à CONCESSÃO, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, caberá à CONCESSIONÁRIA comprovar a contratação e a vigência das apólices de seguros, nas condições estabelecidas neste CONTRATO e na legislação aplicável.

18.3. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela abrangência e omissões decorrentes da contratação dos seguros, incluindo dos valores de indenização contratados, bem como pelo pagamento integral da franquia na hipótese de ocorrência do sinistro.

18.3.1. Eventual negativa de pagamento da indenização pela seguradora também não eximirá a CONCESSIONÁRIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

18.4. Observado o disposto na subcláusula 26.2.20, a CONCESSIONÁRIA não poderá

ser responsabilizada se, à época da materialização do risco, este não for passível de cobertura por seguro disponível no mercado securitário brasileiro, caracterizada tal disponibilidade se risco for segurável há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras.

18.5. O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como cossegurado de todos os seguros, de acordo com a característica, finalidade e titularidade dos bens envolvidos. As apólices de seguro poderão estabelecer, adicionalmente, como beneficiária, instituição financeira credora da CONCESSIONÁRIA, desde que (i) não haja comprometimento da operacionalização e continuidade da prestação dos SERVIÇOS, e, (ii) a medida não prejudique os direitos assegurados ao PODER CONCEDENTE.

18.6. Os recursos provenientes das indenizações decorrentes dos seguros contratados pela CONCESSIONÁRIA deverão ser utilizados para a garantia da continuidade das obras e dos SERVIÇOS que constituem objeto da CONCESSÃO, exceto:

- (i) se o evento segurado resultar em caducidade da CONCESSÃO; ou,
- (ii) se o PODER CONCEDENTE vier a responder pelo sinistro, hipótese na qual as indenizações decorrentes das apólices deverão ser pagas diretamente ao PODER CONCEDENTE, de modo a reembolsar os valores por este despendidos.

18.7. Os comprovantes de pagamento dos prêmios dos seguros deverão estar disponíveis para consulta pelo PODER CONCEDENTE.

18.8. A comprovação da renovação dos seguros deverá ser feita com antecedência de 15 (quinze) dias do vencimento e poderá se dar através de apólices ou de certificados de renovação, desde que os certificados possuam as informações referentes à denominação social da seguradora, número e tipo de apólice, entes e objeto segurados, limite máximo de garantia e sublimites, prazo de vigência, bem como aos prêmios e as suas datas de pagamento.

18.9. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, previamente ao vencimento das apólices de seguros contratadas, a comprovação de sua renovação.

- 18.9.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não comprove a renovação das apólices, o PODER CONCEDENTE poderá, a seu critério, contratar os seguros necessários e cobrar da CONCESSIONÁRIA o valor total do prêmio,

sem prejuízo das sanções contratuais cabíveis, observado o devido processo administrativo.

18.9.2. A CONCESSIONÁRIA permanecerá responsável pelas obrigações contratuais independentemente da opção do PODER CONCEDENTE pela contratação ou não dos seguros, na forma da subcláusula 18.9.1.

18.10. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 18.3, toda alteração promovida nos contratos ou apólices de seguros, incluindo as que impliquem cancelamento, renovação, modificação ou substituição de quaisquer apólices, devem ser previamente informadas ao PODER CONCEDENTE.

CAPÍTULO IV – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Cláusula 19. DIREITOS E DEVERES DA CONCESSIONÁRIA

19.1. São direitos e deveres da CONCESSIONÁRIA durante todo o prazo da CONCESSÃO:

Direitos e Deveres Gerais

- 19.1.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o CONTRATO e seus ANEXOS, em conformidade com as disposições legais e regulamentares, e, ainda, as determinações do PODER CONCEDENTE, editadas a qualquer tempo;
- 19.1.2. Responder com exclusividade perante o PODER CONCEDENTE pelo cumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS;
- 19.1.3. Não se eximir do cumprimento, total ou parcial, das obrigações decorrentes deste CONTRATO e seus ANEXOS, tampouco justificar qualquer atraso ou irregularidade na execução de seu objeto em razão da contratação de terceiros;
- 19.1.4. Atender às exigências, recomendações ou observações feitas pelo PODER CONCEDENTE, conforme os prazos fixados em cada caso;
- 19.1.5. Cumprir determinações legais quanto à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, concernentes aos seus empregados e terceirizados;
- 19.1.6. Manter o registro do seu pessoal nos conselhos profissionais aplicáveis;

- 19.1.7. Manter para todas as atividades relacionadas à execução de serviços de engenharia e arquitetura, a regularidade perante seus respectivos conselhos profissionais, inclusive para os terceiros contratados;
- 19.1.8. Manter e conservar todos os BENS DA CONCESSÃO em adequadas condições de funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituições demandadas em função do desgaste ou desatualização tecnológica, ou ainda promover os reparos ou modernizações necessárias à boa execução e à preservação da adequação das atividades e SERVIÇOS;
- 19.1.9. Aderir às campanhas educativas, informativas, operacionais e outras do ESTADO, limitadas ao COMPLEXO PRISIONAL;
- 19.1.10. Dispor de equipamentos, acessórios, recursos humanos e materiais necessários à prestação dos SERVIÇOS;
- 19.1.11. Executar serviços e programas de gestão, bem como fornecer treinamento a seus funcionários, com vistas à melhoria contínua dos SERVIÇOS;
- 19.1.12. Responder pelo correto comportamento e eficiência de seus funcionários e de terceiros contratados;
- 19.1.13. Efetuar pagamento das multas eventualmente aplicadas pelo PODER CONCEDENTE com base no CONTRATO e no ANEXO 7 - PENALIDADES, respeitado o contraditório e ampla defesa;
- 19.1.14. Prestar os SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO com liberdade empresarial e de gestão de suas atividades, desde que tal liberdade não contrarie o disposto neste CONTRATO e na legislação aplicável;
- 19.1.15. Receber a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, devida na forma deste CONTRATO;
- 19.1.16. Dotar as UNIDADES PRISIONAIS de profissionais capacitados, em quantidade suficiente para a execução das atividades e habilitados para o desempenho das funções assumidas, nos termos das normas técnicas aplicáveis;
- 19.1.17. Realizar o pagamento das contas de energia, água, gás, esgoto,

internet e demais despesas desta espécie do COMPLEXO PRISIONAL;

Prestação dos Serviços de Apoio à Operação

- 19.1.18. Prestar os SERVIÇOS de acordo com os requisitos previstos neste CONTRATO, nos ANEXOS e nas normas aplicáveis;
- 19.1.19. Manter as UNIDADES PRISIONAIS em condições de funcionamento adequado durante toda a vigência do CONTRATO, contratando, para tanto, todos os serviços necessários ao pleno atendimento dos critérios e mecanismos previstos no ANEXO 1 - CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO 3 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE;
- 19.1.20. Adotar as providências cabíveis para possibilitar o trabalho dos PRESOS, na forma do ANEXO 10 – DIRETRIZES PARA O TRABALHO DO PRESO e da legislação aplicável;
- 19.1.21. Implantar todos os equipamentos e instalações necessários à prestação, continuidade e atualidade tecnológica das atividades e SERVIÇOS, consoante as especificações deste CONTRATO e ANEXOS;
- 19.1.22. Implantar e operar central de atendimento para receber comentários, críticas e reclamações dos PRESOS, AGENTES DE ESTADO, Defensores Públicos, membros do Ministério Público, advogados, familiares dos PRESOS e da população em geral;
- 19.1.23. Recrutar toda mão de obra, direta ou indireta, equipamentos e materiais necessários à execução da CONCESSÃO, consoantes as responsabilidades e atribuições previstas neste CONTRATO e no CADERNO DE ENCARGOS;
- 19.1.24. Manter, obrigatoriamente, todo pessoal em serviço devidamente uniformizado, conforme modelo aprovado pelo PODER CONCEDENTE, e portando equipamentos de proteção individual – EPI e coletiva – EPC adequados e crachá em local visível;
- 19.1.25. Apresentar, 30 (trinta) dias antes do início da prestação de serviços por seus funcionários e terceirizados, certidões de antecedentes

criminais do pessoal da CONCESSIONÁRIA que trabalhará no COMPLEXO PRISIONAL, devendo tais certidões ser atualizadas no seu vencimento ou a cada 6 (seis) meses, o que for menor;

- 19.1.26. Apresentar cópia da quitação da rescisão contratual dos funcionários demitidos ou que se demitiram, devidamente homologada, dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, recolhendo de imediato a identificação (crachá) dos funcionários;
- 19.1.27. Respeitar e fazer com que seus funcionários e terceirizados respeitem as normas de segurança do trabalho, identificação, disciplina e demais regulamentos específicos de cada UNIDADE PRISIONAL, bem como atentar para as regras de cortesia no local onde serão executados os SERVIÇOS;
- 19.1.28. Responder, perante o PODER CONCEDENTE, pela conduta, disciplina, frequência e pontualidade dos seus funcionários e terceirizados designados para a execução dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO;
- 19.1.29. Assegurar a adequada prestação dos SERVIÇOS, valendo-se de todos os meios e recursos à sua disposição, incluindo, e não se limitando, a todos os investimentos necessários para a manutenção dos níveis de serviço, de acordo com o estabelecido no ANEXO 1 - CADERNO DE ENCARGOS e no ANEXO 3 -SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, na forma e prazos previstos nos referidos ANEXOS;
- 19.1.30. Executar todos os SERVIÇOS, controles e atividades relativos ao CONTRATO, com zelo e diligência, utilizando as melhores técnicas aplicáveis a cada uma das tarefas desempenhadas;
- 19.1.31. Elaborar e implementar esquemas de atendimento a situações de emergência, conforme previstos nos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, observando-se todos os normativos aplicáveis, mantendo disponíveis, para tanto, recursos humanos e os materiais necessários;
- 19.1.32. Conservar a ÁREA DA CONCESSÃO, assim como as UNIDADES

PRISIONAIS, mantendo-as limpas e em bom estado de conservação;

- 19.1.33. Observar e cumprir todas as normas legais e regulamentares de natureza previdenciária, trabalhistas, tributária, civil, comercial, societária e outras, incidente sobre a CONCESSÃO;
- 19.1.34. Atender os parâmetros de acessibilidade a portadores de necessidades especiais previstos no CADERNO DE ENCARGOS e na legislação aplicável;
- 19.1.35. Registrar no SISTEMA INFORMATIZADO OFICIAL as informações previstas na Portaria nº 1057/GABS/SAP/2022, ou norma que vier a substituí-la, e demais informações determinadas pelo PODER CONCEDENTE. O PODER CONCEDENTE deverá informar para a CONCESSIONÁRIA, até o início da FASE 2, as informações adicionais às previstas na Portaria nº 1057/GABS/SAP/2022, ou norma que vier a substituí-la, que a CONCESSIONÁRIA deverá registrar no SISTEMA INFORMATIZADO OFICIAL. O PODER CONCEDENTE poderá atualizar a lista de informações que a CONCESSIONÁRIA deve inserir no SISTEMA INFORMATIZADO OFICIAL mediante notificação para a CONCESSIONÁRIA com 10 (dez) dias de antecedência;
- 19.1.36. Prestar os SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO sob a direção e supervisão do profissional detentor do atestado exigido durante a LICITAÇÃO, que poderá ser substituído, com anuência prévia do PODER CONCEDENTE, por profissional que detenha, no mínimo, as mesmas experiências exigidas no EDITAL. Nas ausências temporárias do profissional, este deverá ser substituído por outro com as mesmas experiências exigidas no EDITAL. No caso de ausência definitiva do profissional, este deverá ser substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias, que poderá ser prorrogado, mediante requerimento fundamentado da CONCESSIONÁRIA;

Prestação de Informações

- 19.1.37. Prestar todas as informações e esclarecimentos que lhe sejam solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de 10 (dez) dias ou em outro prazo acordado pelas PARTES, salvo no caso de existência

expressa de prazo legal ou contratual diverso;

19.1.38. Disponibilizar e manter atualizadas, de forma acessível, em seu sítio eletrônico, durante o PRAZO DO CONTRATO, para fins de livre acesso e consulta pelo público em geral, as seguintes informações:

- (a) relatórios gerenciais elaborados pela CONCESSIONÁRIA para apuração do atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, à DISPONIBILIDADE DE VAGAS e nota do ÍNDICE DE DESEMPENHO. No caso de divergência, a disponibilização do relatório objeto da controvérsia deverá ser feita após a solução da controvérsia;
- (b) relatórios de verificação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, da DISPONIBILIDADE DE VAGAS e da nota do ÍNDICE DE DESEMPENHO elaborados pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE. No caso de divergência, a disponibilização do relatório objeto da controvérsia deverá ser feita após a solução da controvérsia;
- (c) demonstrações financeiras da CONCESSIONÁRIA;
- (d) as informações previstas na subcláusula 39.4.3.1 abaixo;
- (e) as informações previstas na subcláusula 39.6.2 abaixo, se aplicável;
- (f) outras acordadas pelas PARTES.

19.1.39. Manter o PODER CONCEDENTE informado sobre toda e qualquer ocorrência em desconformidade com o CONTRATO, ANEXOS e legislação aplicável;

19.1.40. Reportar imediatamente, assim entendido o menor prazo razoavelmente possível e que não comprometa a atuação do PODER CONCEDENTE, via comunicação verbal, qualquer ocorrência ou acidente que afete a segurança do COMPLEXO PRISIONAL, independentemente de comunicação por escrito, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) minutos;

19.1.41. Reportar oralmente e por escrito, e, registrar no SISTEMA

INFORMATIZADO OFICIAL, imediatamente, assim entendido o menor prazo razoavelmente possível e que não comprometa a atuação do PODER CONCEDENTE;

- (a) a ocorrência de falta grave cometida por PRESO, conforme previstas na LEP e na Lei Complementar nº 529, de 17 de janeiro de 2011;
- (b) a ocorrência de falta de natureza média cometida por PRESO, conforme previstas na Lei Complementar nº 529, de 17 de janeiro de 2011; e,
- (c) a ocorrência de falta de natureza leve cometida por PRESO, conforme previstas na Lei Complementar nº 529, de 17 de janeiro de 2011.

- 19.1.42. Disponibilizar ao PODER CONCEDENTE todos e quaisquer documentos e informações pertinentes à CONCESSÃO, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza, firmados com terceiros, facultando a fiscalização e a realização de auditorias;
- 19.1.43. Manter atualizado arquivo técnico contendo projetos AS BUILT, manuais, garantias e documentações técnicas de todas as estruturas, equipamentos e sistemas do COMPLEXO PRISIONAL;
- 19.1.44. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO e que possa constituir causa de intervenção, caducidade da CONCESSÃO ou, ainda, rescisão do CONTRATO;
- 19.1.45. Dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE, oralmente e por escrito, imediatamente, assim entendido o menor prazo razoavelmente possível e que não comprometa a atuação do PODER CONCEDENTE, de toda e qualquer situação que corresponda a fatos que alterem, de modo relevante, o normal desenvolvimento da prestação do SERVIÇO, apresentando um relatório detalhado sobre esses fatos, incluindo, se for o caso, contribuição de entidades especializadas externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas

tomadas ou em curso para superar ou sanar os fatos referidos;

19.1.46. Implantar, com até 3 (três) meses de antecedência ao início da FASE 2, sistema de informática para gestão do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, que deverá garantir o acesso remoto ao PODER CONCEDENTE, à ARESC e ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;

(a) o sistema deverá fornecer em tempo real todas as informações que vão auxiliar o cálculo do ÍNDICE DE DESEMPENHO.

(b) as informações a serem disponibilizadas deverão ser definidas entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA no período de desenvolvimento do sistema.

(c) todos os relatórios disponibilizados no sistema deverão possuir certificação digital.

19.1.47. Manter atualizado, com informações e dados atuais, o sistema referido na subcláusula 19.1.46 acima;

19.1.48. Elaborar relatórios gerenciais para apuração do atendimento aos índices estabelecidos no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, que serão verificados pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, para os fins do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA;

19.1.49. Disponibilizar informações e demais documentos necessários para a atividade de verificação que será realizada pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, prestando todas as informações solicitadas, nos prazos e periodicidade por ele determinados, em especial aquelas concernentes aos INDICADORES DE DESEMPENHO e DISPONIBILIDADE DE VAGAS. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar para a ARESC as mesmas informações que enviar ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;

19.1.50. Enviar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 30 (trinta) dias contados do encerramento de cada ano contratual ou em outro

prazo acordado pelas PARTES, relatório anual de conformidade, contendo a descrição: (i) das atividades realizadas, (ii) dos investimentos e desembolsos realizados, (iii) do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e DISPONIBILIDADE DE VAGAS, (iv) do estado de conservação das UNIDADES PRISIONAIS; e, (v) demais dados relevantes;

- 19.1.51. Notificar o PODER CONCEDENTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência, sobre qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de dados pessoais. Na notificação a CONCESSIONÁRIA deverá indicar as medidas preventivas e/ou reparatórias que irá adotar para solucionar o caso.

Informações Financeiras

- 19.1.52. Adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na legislação societária brasileira (Lei Federal 6.404/1976 e alterações posteriores) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC;
- 19.1.53. Publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros contábeis de todas as operações em conformidade com as normas aplicáveis às companhias abertas, nos termos da Lei nº 6.404/76 e da regulamentação da CVM;
- 19.1.54. Apresentar ao PODER CONCEDENTE:
- (a) trimestralmente, em até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do trimestre, os balancetes mensais analíticos;
 - (b) anualmente, em até 5 (cinco) meses após o encerramento do exercício social, as demonstrações financeiras devidamente auditadas por auditor independente com registro na CVM;

Responsabilidade

- 19.1.55. Responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na legislação e regulação aplicáveis, por irregularidades, ilícitos ou danos causados, não obstante as demais disposições deste CONTRATO;

- 19.1.56. Obter todas as licenças e autorizações ambientais, urbanísticas, construtivas, de implantação e operação necessárias à regular execução do CONTRATO perante os órgãos públicos municipais, estaduais e federais competentes, arcando com todas as despesas relacionadas à implementação das providências determinadas pelos referidos órgãos;
- 19.1.57. Responder pela posse, guarda, manutenção e vigilância de todos os BENS DA CONCESSÃO, de acordo com o previsto no CONTRATO;
- 19.1.58. Ressarcir o PODER CONCEDENTE por todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou administrativas, para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por EMPREGADOS ou terceiros, vinculados à CONCESSIONÁRIA;
- 19.1.59. Informar o PODER CONCEDENTE, em até 05 (cinco) dias úteis, quando citada ou intimada de qualquer ação judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo que possa resultar em responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, se existentes, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo;
- 19.1.60. Responder pela adequação e qualidade das obras realizadas, assim como pelo cumprimento das obrigações contratuais e legais, ficando ressalvado que a análise e a aprovação pelo PODER CONCEDENTE em relação aos cronogramas, projetos e instalações apresentados não exclui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA pelas obras e pelo cumprimento das respectivas obrigações contratuais e legais;
- 19.1.61. Responder perante o PODER CONCEDENTE pelos serviços subcontratados;
- 19.1.62. Responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas, pagamentos, indenizações e eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos relacionados com a CONCESSÃO que sejam

posteriores à DATA DE EFICÁCIA e que decorram de ação ou omissão exclusivas da CONCESSIONÁRIA.

19.1.63. Pagar para a ARESO o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO.

Cláusula 20. DIREITOS E DEVERES DO PODER CONCEDENTE E DA ARESO

20.1. São direitos e deveres do PODER CONCEDENTE durante todo o prazo da CONCESSÃO:

- 20.1.1. Desempenhar, por meio dos AGENTES DE ESTADO, as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do COMPLEXO PRISIONAL, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e outras atribuições exclusivas do ESTADO, conforme o art. 83-B, da LEP, e, observado o disposto no ANEXO 2 - DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA DA PARCERIA E INTERFACE;
- 20.1.2. Assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, preservando seus direitos, da CONCESSIONÁRIA e dos PRESOS;
- 20.1.3. Cumprir e fazer cumprir o CONTRATO, seus ANEXOS e as disposições regulamentares da CONCESSÃO;
- 20.1.4. Fiscalizar a boa qualidade dos SERVIÇOS;
- 20.1.5. Analisar e aprovar o CRONOGRAMA DETALHADO, os PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, os PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO relativos ao COMPLEXO PRISIONAL, bem como exigir as modificações que se revelarem necessárias para atendimento ao CADERNO DE ENCARGOS, demais ANEXOS e/ou às normas técnicas;
- 20.1.6. Rejeitar ou sustar qualquer obra ou SERVIÇO em execução, que ponha em risco a segurança do COMPLEXO PRISIONAL, de pessoas ou de bens;
- 20.1.7. Executar, a seu critério, inspeções ou auditorias para verificar as condições das instalações, dos equipamentos, da segurança e do funcionamento do COMPLEXO PRISIONAL e da utilização das suas áreas;

- 20.1.8. Acompanhar e apoiar a CONCESSIONÁRIA, com seus melhores esforços, nas ações institucionais junto a órgãos e entidades competentes;
- 20.1.9. Prestar toda a assistência e apoio necessários, com seus melhores esforços, para que a CONCESSIONÁRIA obtenha as licenças, autorizações, alvarás e permissões perante qualquer ente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA municipal, estadual ou federal, naquilo que for pertinente às obras e aos SERVIÇOS;
- 20.1.10. Comunicar à CONCESSIONÁRIA, em até 5 (cinco) dias úteis, quando citada ou intimada de qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, inclusive quanto aos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo. Fica facultado à CONCESSIONÁRIA, nestes casos, valer-se de qualquer instrumento processual de intervenção de terceiros;
- 20.1.11. Comunicar à instituição financeira ou seguradora responsável pela prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO e aos FINANCIADORES, sempre que instaurar processo para decretar a intervenção, encampação ou caducidade;
- 20.1.12. Colaborar, nos limites de sua atuação institucional, com os FINANCIADORES, para contribuir com a viabilidade do financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execução integral do objeto da CONCESSÃO;
- 20.1.13. Efetuar, conforme as regras e os prazos estabelecidos neste CONTRATO e no ANEXO 13 – MARCOS DE PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS, o pagamento do APORTE DE RECURSOS;
- 20.1.14. Efetuar, nos prazos estabelecidos neste CONTRATO e após a disponibilização dos SERVIÇOS, os pagamentos decorrentes da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA, nos termos da Cláusula 23 e dos ANEXOS 3 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E

DISPONIBILIDADE e 4 - MECANISMO DE PAGAMENTO;

- 20.1.15. Manter, durante todo o período de vigência do CONTRATO o SISTEMA DE GARANTIA em pleno vigor e eficácia;
- 20.1.16. Garantir o acesso da CONCESSIONÁRIA à ÁREA DA CONCESSÃO para a realização das obras e prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO;
- 20.1.17. Responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas, pagamentos, indenizações e eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos relacionados com a CONCESSÃO que sejam anteriores à DATA DE EFICÁCIA, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores à emissão, decorram de ação ou omissão do PODER CONCEDENTE;
- 20.1.18. Fundamentar devidamente suas decisões, autorizações, aprovações, pedidos ou demais atos praticados ao longo da vigência do CONTRATO;
- 20.1.19. Garantir a transferência e o transporte dos PRESOS do e para o COMPLEXO PRISIONAL;
- 20.1.20. Alocar AGENTES DE ESTADO em número suficiente para atuar no COMPLEXO PRISIONAL;
- 20.1.21. Realizar a segurança externa do COMPLEXO PRISIONAL e áreas adjacentes;
- 20.1.22. Realizar os procedimentos necessários à supressão de conflitos, motins e rebeliões que venham a ocorrer no interior do COMPLEXO PRISIONAL;
- 20.1.23. Não permitir, em hipótese alguma, que as UNIDADES PRISIONAIS sejam ocupadas por número de PRESOS superior à capacidade da respectiva UNIDADE PRISIONAL, ressalvado o disposto na subcláusula 20.1.23.1 e situações de caso fortuito ou de força maior;
 - 20.1.23.1. Será admitido, exclusivamente para o PRESÍDIO, que sua capacidade seja excedida em até 10% (dez por cento), tendo em vista tal unidade ser destinada para PRESOS provisórios. Tal situação será denominada “Excesso de Lotação do PRESÍDIO”.

20.1.23.2. O cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA considerará os PRESOS em “Excesso de Lotação do PRESÍDIO” a partir do momento em que a capacidade do PRESÍDIO for superada e enquanto tal situação perdurar. O VVG DIA em relação aos PRESOS em “Excesso de Lotação do PRESÍDIO” será devido a partir deste momento.

20.1.23.3. O PODER CONCEDENTE deverá adotar as medidas cabíveis para que o “Excesso de Lotação do PRESÍDIO” seja eliminado no prazo de 30 (trinta) dias.

20.1.23.4. Caso o “Excesso de Lotação do PRESÍDIO” perdure por mais de 30 (trinta) dias, o VVG DIA devido em relação aos PRESOS em “Excesso de Lotação do PRESÍDIO” será acrescido do valor de 50% (cinquenta por cento).

20.1.23.5. O acréscimo de 50% (cinquenta por cento) do VVG DIA previsto na subcláusula 20.1.23.4 não será devido caso o prazo previsto para eliminação do “Excesso de Lotação do PRESÍDIO” não seja cumprido em razão de intervenções judiciais nos estabelecimentos penais do ESTADO que comprovadamente impeçam a transferência de PRESOS do PRESÍDIO.

20.1.24. Tomar as medidas necessárias para assegurar a alocação dos PRESOS no COMPLEXO PRISIONAL de acordo com o regime de execução de pena aplicável;

20.1.25. Regularizar e manter atualizada a situação da ÁREA DA CONCESSÃO quanto aos aspectos imobiliários e de registro de imóveis ocorridos até a DATA DE EFICÁCIA.

20.1.26. Providenciar a desocupação total da atual penitenciária industrial, com a transferência dos presos, como condição para o início das obras de readequação do PRESÍDIO, conforme a subcláusula 9.1.1;

20.1.27. Assegurar os recursos necessários ao pagamento do APORTE DE RECURSOS e das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS, bem como incluir na proposta orçamentária anual dotação específica para o exercício subsequente, vinculada à SEJURI, com valor suficiente para fazer frente ao APORTE DE RECURSOS e às CONTRAPRESTAÇÕES

MENSAIS, além de tomar as providências necessárias para que o Poder Executivo do ESTADO vete alterações na referida proposta que reduzam ou restrinjam a dotação destinada ao pagamento das referidas obrigações pecuniárias.

20.2. Compete à ARESC exercer a regulação e fiscalização econômico-financeira do CONTRATO, devendo atuar nos temas relacionados com:

- (i) a seleção do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;
- (ii) a fiscalização da medição dos INDICADORES DE DESEMPENHO e da aferição do ÍNDICE DE DESEMPENHO;
- (iii) as REVISÕES ORDINÁRIAS;
- (iv) as REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS;
- (v) o reajuste do VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PRISIONAL;
- (vi) o cálculo das indenizações eventualmente devidas pelo PODER CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA nas hipóteses de término antecipado do CONTRATO previstas no CAPÍTULO XIII – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO; e,
- (vii) eventuais controvérsias instauradas nos termos deste CONTRATO em decorrência de conflitos em relação aos temas previstos nesta subcláusula.

20.2.1. Para o desempenho das atribuições previstas na subcláusula 20.2, os direitos e deveres da ARESC são os previstos neste CONTRATO e seus ANEXOS, notadamente o ANEXO 8 – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO E ATUAÇÃO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

CAPÍTULO V – REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

Cláusula 21. REMUNERAÇÃO CONTRATUAL

21.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA no âmbito deste CONTRATO será composta de 3 (três) diferentes parcelas de receita, sendo:

- (i) APORTE DE RECURSOS;
- (ii) CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL; e,

(iii) RECEITAS ACESSÓRIAS.

21.2. A CONCESSIONÁRIA declara estar ciente dos valores, riscos e condições relacionados à obtenção do APORTE DE RECURSOS, da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA e das RECEITAS ACESSÓRIAS, concordando serem suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e despesas relacionados com o objeto deste CONTRATO, de maneira que as condições aqui originalmente estabelecidas conferem equilíbrio econômico-financeiro à CONCESSÃO.

Cláusula 22. APORTE DE RECURSOS

22.1. Nos termos do art. 6º, §2º, da LEI DE PPP, a CONCESSÃO contará com APORTE DE RECURSOS por parte do PODER CONCEDENTE, no valor global de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), a ser pago à CONCESSIONÁRIA em razão da efetiva construção do COMPLEXO PRISIONAL e da aquisição de BENS REVERSÍVEIS.

22.2. A percepção do APORTE DE RECURSOS pela CONCESSIONÁRIA ocorrerá em conformidade com o ANEXO 13 - MARCOS DE PAGAMENTO DO APORTE DE RECURSOS.

Cláusula 23. VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PRISIONAL E CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL

23.1. O VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PRISIONAL é de R\$ [●], que equivale a uma CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA de R\$ [●] ([●]) quando o COMPLEXO PRISIONAL estiver em operação.

23.2. A partir do início da prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA receberá a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, observado o disposto na subcláusula 10.3, (iii) e (iv).

23.2.1. O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO E DA DISPONIBILIDADE prevê determinados INDICADORES DE DESEMPENHO que, caso atendidos pela CONCESSIONÁRIA, irão gerar um bônus, de forma que, em determinados casos, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA a ser recebida pela CONCESSIONÁRIA pode ser superior ao valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA.

23.3. Os procedimentos para o cálculo e pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA são os descritos no ANEXO 4 – MECANISMO DE PAGAMENTO.

23.4. A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL será paga pelo PODER CONCEDENTE mediante recursos oriundos de seu próprio orçamento. Para tanto, o PODER

CONCEDENTE obriga-se a elaborar e executar os orçamentos e demais instrumentos necessários, levando-se em conta o dever de pagar a CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL a tempo e modo.

23.4.1. Caso, para manter-se adimplente frente à Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o PODER CONCEDENTE precise reduzir despesas, não poderá reduzir o valor ou suspender o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL.

23.5. Nenhum pagamento efetuado poderá ser invocado pela CONCESSIONÁRIA para isentá-la, em qualquer tempo, das responsabilidades contratuais, direta ou indiretamente, relacionadas à execução do objeto deste CONTRATO.

Cláusula 24. SISTEMA DE GARANTIA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA

24.1. A garantia dos valores das obrigações pecuniárias devidas pelo PODER CONCEDENTE, descritas na subcláusula 24.3, durante a vigência desta CONCESSÃO, será realizada por meio de SISTEMA DE GARANTIA, constituído por meio da vinculação das RECEITAS VINCULADAS, autorizada pela Lei Estadual nº 19.254/2025, e da celebração de CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, observadas as regras definidas no ANEXO 9 - DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

24.1.1. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA será escolhida pelo PODER CONCEDENTE, dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da legislação, e, custeada com recursos orçamentários.

24.1.2. Por meio de acordo entre as PARTES, as condições previstas no ANEXO 9 - DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA poderão ser detalhadas ou adaptadas às solicitações da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, sem a necessidade de formalização de aditamento ao presente CONTRATO.

24.2. Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula a favor da CONCESSIONÁRIA, durante todo o prazo de vigência da CONCESSÃO e até a quitação de todas as suas obrigações pecuniárias, as RECEITAS VINCULADAS, em caráter irrevogável e irretratável, observados os termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

24.2.1. O valor das RECEITAS VINCULADAS é de uma

CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, conforme reajustada e revisada nos termos deste CONTRATO, sendo que tal valor será formado (i) por 100% dos recursos da Lei Complementar Federal nº 176, de 29 de dezembro de 2020; e (ii) o saldo, até completar o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA vigente, pelos recursos do FPE.

24.2.2. Após o esgotamento dos recursos da Lei Complementar Federal nº 176/2020, as RECEITAS VINCULADAS serão compostas unicamente pelo FPE.

24.3. As obrigações pecuniárias garantidas pelo SISTEMA DE GARANTIA a que se refere a subcláusula 24.1 são as seguintes:

- (i) APOORTE DE RECURSOS;
- (ii) CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL;
- (iii) quitação de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigações devidas pelo PODER CONCEDENTE;
- (iv) juros e demais encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento das obrigações devidas pelo PODER CONCEDENTE; e,
- (v) eventuais indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA, inclusive em razão da extinção antecipada do CONTRATO.

24.4. O SISTEMA DE GARANTIA será composto por uma CONTA SEGREGADORA e uma CONTA ESPECÍFICA, constituídas e mantidas pelo ESTADO, com movimentação restrita pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, nos termos do ANEXO 9 - DIRETRIZES PARA O CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

24.4.1. As RECEITAS VINCULADAS a que se refere a subcláusula 24.2 serão obrigatoriamente destinadas para a CONTA SEGREGADORA, cabendo ao ESTADO assegurar que a instituição responsável pelo repasse de recursos oriundos da União realize a transferência.

24.4.2. A partir da sua constituição, nos termos da subcláusula 24.5, até o final do prazo da CONCESSÃO, deverá ser mantido o SALDO MÍNIMO na CONTA ESPECÍFICA.

24.4.2.1. O valor do SALDO MÍNIMO deverá ser adequado ao valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, conforme esta seja reajustada e revisada nos termos deste

CONTRATO.

- 24.4.3. Sempre que constatado um volume inferior ao SALDO MÍNIMO na CONTA ESPECÍFICA, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA notificará o PODER CONCEDENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, proceder a recomposição do SALDO MÍNIMO.
- 24.4.4. Após o decurso do prazo a que se refere a subcláusula 24.4.3 acima, caso não tendo sido recomposto o SALDO MÍNIMO, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá proceder à retenção de recursos da CONTA SEGREGADORA e promover a transferência, para a CONTA ESPECÍFICA, de montante suficiente à recomposição do SALDO MÍNIMO.
- 24.4.5. Respeitado o SALDO MÍNIMO e não existindo inadimplementos do PODER CONCEDENTE, deverão ser transferidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para uma conta de livre movimentação indicada pelo ESTADO:
- (i) os valores que restarem na CONTA SEGREGADORA;
 - (ii) os valores constantes da CONTA ESPECÍFICA que excederem o SALDO MÍNIMO.
- 24.5. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá, no prazo de até 2 (dois) meses, contados da data de assinatura do CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, depositar na CONTA ESPECÍFICA o valor equivalente ao SALDO MÍNIMO, o que deverá ser feito utilizando-se das RECEITAS VINCULADAS.
- 24.6. As contas integrantes do SISTEMA DE GARANTIA não poderão ser livremente movimentadas pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente político, ente ou órgão integrante da estrutura administrativa do ESTADO até o cumprimento integral das obrigações assumidas pelo PODER CONCEDENTE no CONTRATO.
- 24.7. É vedado à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA direcionar as RECEITAS VINCULADAS para quaisquer outras contas distintas da CONTA SEGREGADORA e da CONTA ESPECÍFICA, ainda que tal transferência tenha sido determinada pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente político, ente ou órgão integrante da estrutura administrativa do ESTADO, ressalvadas as movimentações inerentes ao SISTEMA DE GARANTIA, conforme mencionadas na subcláusula 24.4.5 acima e no CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
- 24.8. Caberá ao PODER CONCEDENTE a complementação da garantia sempre que o

ingresso mensal de RECEITAS VINCULADAS na CONTA SEGREGADORA seja inferior ao montante de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA por 90 (noventa) dias sucessivos.

24.9. Na hipótese a que se refere a subcláusula 24.8, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA terá o prazo de 05 (cinco) dias para notificar o PODER CONCEDENTE, cabendo a este realizar a complementação no prazo de 90 (noventa) dias do recebimento da comunicação.

24.9.1. A complementação deverá ocorrer em montante econômico compatível com a projeção das parcelas do APORTE DE RECURSOS e das CONTRAPRESTAÇÕES MÁXIMAS MENSAIS com pagamento previsto até o final da vigência da CONCESSÃO.

24.10. A complementação da garantia será acordada pelas PARTES, por meio de termo aditivo ao CONTRATO, observado que a CONCESSIONÁRIA não poderá se opor caso o ESTADO e o PODER CONCEDENTE proponham que a complementação seja realizada, por meio de:

- (i) fiança bancária, prestada por instituição financeira de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de força financeira em escala nacional seja superior ou igual aos ratings considerados como “grau de investimento”, conforme divulgado pelas agências de classificação de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;
- (ii) garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificação de força financeira em escala nacional superior ou igual aos ratings considerados como “grau de investimento”, conforme divulgado pelas agências de classificação de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;
- (iii) seguro-garantia cujas apólices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de força financeira em escala nacional seja superior ou igual aos ratings considerados como “grau de investimento”, conforme divulgado pelas agências de classificação de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;
- (iv) garantia que venha a ser ofertada por fundo federal, detentor de

natureza privada, patrimônio próprio e sujeito de direitos e obrigações próprios;

- (v) outras vinculações de receitas realizadas por meio lei estadual, desde que a vinculação seja possível nos termos da natureza e da legislação de regência do respectivo tipo de receita.

24.11. Caso a proposta de complementação de garantias a que se refere a subcláusula 24.8 considere meios ou ativos distintos dos relacionados na subcláusula 24.10, sua implementação dependerá de prévia e expressa concordância da CONCESSIONÁRIA.

24.12. Na hipótese de o PODER CONCEDENTE não realizar a complementação determinada na subcláusula 24.8 ou se a CONCESSIONÁRIA não concordar com a proposta formulada na forma da subcláusula 24.11, a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA deverá reter na CONTA SEGREGADORA, a partir do final do prazo previsto na alínea (i), o montante integral das RECEITAS VINCULADAS depositadas mensalmente até que o saldo alcance o valor correspondente ao resultado da projeção de todas parcelas do APORTE DE RECURSOS e das CONTRAPRESTAÇÕES MÁXIMAS MENSAIS remanescentes até o final da vigência da CONCESSÃO.

24.12.1. Os recursos permanecerão retidos na forma da subcláusula 24.12 até o fim da vigência da CONCESSÃO, caso não ocorra a complementação de garantias a que se refere a subcláusula 24.8 e seguintes.

24.12.2. Os recursos retidos serão utilizados, sempre que necessário, para recomposição do SALDO MÍNIMO.

24.12.3. Os recursos retidos que excederem a projeção de valores a que se refere à subcláusula 24.9.1 deverão ser transferidos pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para uma conta de livre movimentação indicada pelo ESTADO.

24.13. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 24.10, o SISTEMA DE GARANTIA de que trata a subcláusula 24.1 poderá ser alterado, complementado ou substituído por quaisquer outras modalidades admitidas em lei, capazes de garantir o pagamento das obrigações devidas pelo PODER CONCEDENTE, desde que com prévia e expressa concordância entre as PARTES, ressalvado o disposto na subcláusula 24.13.1 abaixo.

24.13.1. A prévia e expressa concordância da CONCESSIONÁRIA não será necessária no caso de substituição do SISTEMA DE GARANTIA por garantia prestada por INSTITUIÇÃO FINANCEIRA com

contragarantia da União Federal, que assegure as mesmas obrigações pecuniárias previstas na subcláusula 24.3 acima.

24.14. Fica configurado o inadimplemento do PODER CONCEDENTE em relação ao SISTEMA DE GARANTIA nas seguintes hipóteses:

- (i) não manutenção ou recomposição do SALDO MÍNIMO pelo prazo de 90 (noventa) dias;
- (ii) desvinculação das RECEITAS VINCULADAS sem que ocorra sua complementação ou substituição prévias;
- (iii) não complementação da garantia na hipótese descrita na subcláusula 24.8.

24.14.1. A configuração do inadimplemento do PODER CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA direito à rescisão do CONTRATO.

24.15. O PODER CONCEDENTE declara, desde já, que consente com a intervenção da CONCESSIONÁRIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessário, nas ações judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussão sobre o SISTEMA DE GARANTIA de que trata esta Cláusula 24.

Cláusula 25. RECEITAS ACESSÓRIAS

25.1. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar RECEITAS ACESSÓRIAS, diretamente ou mediante a celebração de contratos com terceiros, em regime de direito privado, desde que previamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE, e, que a exploração comercial pretendida não prejudique os padrões de segurança, qualidade e desempenho dos SERVIÇOS e seja compatível com as normas legais e regulamentares aplicáveis ao COMPLEXO PRISIONAL e ao CONTRATO.

25.1.1. Para autorização das RECEITAS ACESSÓRIAS, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de plano de negócios contendo, no mínimo, objeto e produto pretendido, público alvo, modelo de geração de receitas, estratégia competitiva, projeções do fluxo de caixa contendo estimativas de investimentos, receitas, despesas e tributos, viabilidade técnica e jurídica da proposta, identificação de eventuais riscos para a prestação dos SERVIÇOS decorrentes da exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS e as alternativas para mitigá-los, análise de rentabilidade do negócio, bem

como outras informações que forem necessárias ao melhor conhecimento/entendimento do negócio pelo PODER CONCEDENTE.

- 25.1.2. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para se pronunciar a respeito da solicitação de exploração feita pela CONCESSIONÁRIA.

25.1.2.1. No prazo previsto acima, o PODER CONCEDENTE poderá solicitar esclarecimentos, complementações e alterações no plano de negócios e/ou nos estudos de viabilidade apresentados, hipótese na qual o prazo previsto na subcláusula 25.1.2 ficará suspenso da data da comunicação à CONCESSIONÁRIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

- 25.1.3. A exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS por meio de atividade econômica de disponibilização de espaços e serviços para TOMADORES deverá ser realizada considerando o disposto no CONTRATO e no ANEXO 10 – DIRETRIZES PARA O TRABALHO DO PRESO.

25.2. As RECEITAS ACESSÓRIAS serão compartilhadas na proporção de 10% (dez por cento) da receita bruta apurada na exploração da RECEITA ACESSÓRIA para o PODER CONCEDENTE e 90% (noventa por cento) para a CONCESSIONÁRIA.

- 25.2.1. Os valores para compartilhamento serão apurados anualmente, considerando o período transcorrido entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de cada ano.

- 25.2.2. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, elaborar os cálculos indicando os valores a serem compartilhados pela CONCESSIONÁRIA com o PODER CONCEDENTE.

- 25.2.3. O valor devido ao PODER CONCEDENTE será abatido da parcela da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida pelo PODER CONCEDENTE em relação ao mês de fevereiro.

- 25.2.4. Caso qualquer das PARTES discorde dos cálculos apresentados pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, a questão deverá ser

submetida aos métodos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO, observado que o cálculo realizado pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE irá prevalecer até que seja eventualmente revisado no processo de solução de controvérsia.

25.2.5. Após a solução das controvérsias a respeito do abatimento, eventuais diferenças apuradas deverão ser compensadas nos pagamentos posteriores da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA em favor da PARTE vencedora. Os valores devidos serão reajustados pelo IRC, previsto nas subcláusulas 31.5 e 31.6, até o segundo mês anterior à efetiva realização do abatimento.

25.2.6. No último ano do PRAZO DO CONTRATO, o período de apuração considerará o período transcorrido entre 1º de janeiro e a data de extinção do CONTRATO. O valor do compartilhamento deverá ser pago pela CONCESSIONÁRIA para o PODER CONCEDENTE até a data de extinção do CONTRATO.

25.3. Para fins deste CONTRATO, as RECEITAS ACESSÓRIAS são consideradas aleatórias, de modo que a CONCESSIONÁRIA não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco a quaisquer indenizações, no caso de insucesso na obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS.

25.3.1. Os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA para a exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS serão considerados como investimentos em BENS REVERSÍVEIS caso tais investimentos (i) se incorporem à infraestrutura do COMPLEXO PRISIONAL; e, (ii) sejam úteis para a realização dos SERVIÇOS.

25.4. A CONCESSIONÁRIA deverá manter contabilidade específica de cada contrato que gere RECEITAS ACESSÓRIAS, e, enviar relatórios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE acerca da execução de cada contrato.

25.5. O prazo de vigência dos contratos que tenham por objeto a geração de RECEITAS ACESSÓRIAS não poderá ultrapassar a vigência da CONCESSÃO, salvo nas hipóteses em que o prazo remanescente da CONCESSÃO não for suficiente para garantir a viabilidade econômica do empreendimento pretendido, caso em que a

celebração do contrato por prazo superior ao da CONCESSÃO demandará prévia autorização específica do PODER CONCEDENTE.

- 25.5.1. A autorização prevista na subcláusula 25.5 fica condicionada à análise de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE, sendo que qualquer negativa não enseja reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 25.5.2. Uma vez conferida a autorização prevista na subcláusula 25.5, fica também expressamente aprovada a manutenção do contrato em questão em caso de extinção antecipada da CONCESSÃO.
- 25.5.3. Os contratos previamente autorizados nos termos da subcláusula 25.5 deverão prever remuneração periódica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigência, devendo ser corrigidas monetariamente por índice oficial de inflação, sendo vedada a antecipação das parcelas que extrapolem o prazo da CONCESSÃO.
- 25.5.4. Caso o contrato preveja remuneração variável proporcional ao faturamento do negócio, essa deverá ter valor percentual igual ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo o contrato.
- 25.5.5. Caso o contrato preveja forma de remuneração distinta das dispostas nesta subcláusula, essa deverá ser informada na solicitação da autorização e estará sujeita à aprovação pelo PODER CONCEDENTE.

25.6. Em todos os contratos que tenham por objeto a exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, deverá constar o dever de o terceiro disponibilizar, a qualquer tempo, inclusive por solicitação do PODER CONCEDENTE, as demonstrações contábeis relativas à exploração realizada.

10.3.1. CAPÍTULO VI – ALOCAÇÃO DE RISCOS

Cláusula 26. ALOCAÇÃO DE RISCOS

26.1. Os riscos decorrentes da execução da CONCESSÃO serão alocados ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, consoante as disposições deste CONTRATO.

Riscos da Concessionária

26.2. Constituem riscos suportados exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA:

- 26.2.1. Constatação superveniente de erros, insuficiências ou omissões na

PROPOSTA COMERCIAL ou nos levantamentos que subsidiaram sua elaboração, inclusive aqueles necessários para aferir os dados e projetos divulgados pelo PODER CONCEDENTE;

- 26.2.2. Erros ou omissões nos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, no CRONOGRAMA DETALHADO, nos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ou outros documentos, independentemente de aprovação pelo PODER CONCEDENTE;
- 26.2.3. Alterações nos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, no CRONOGRAMA DETALHADO, nos PROJETOS DE ENGENHARIA ou outros documentos, a pedido ou por culpa da CONCESSIONÁRIA;
- 26.2.4. Interferências de estruturas de serviços públicos na implantação de obras, tais como, mas sem se limitar a, fibra ótica, dutos de água pluvial, canal de esgoto, dutos de gases e dutos de energia;
- 26.2.5. Acidentes, danos ou transtornos causados a terceiros em razão da execução de obras;
- 26.2.6. Custos decorrentes do atraso pela CONCESSIONÁRIA no cumprimento do CRONOGRAMA DETALHADO e demais cronogramas e prazos previstos na CONCESSÃO, salvo no caso de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE;
- 26.2.7. Riscos inerentes à execução de obras, incluindo os relacionados à sua higidez, segurança no local de sua realização, inclusive guarda, conservação e vigilância dos bens da CONCESSÃO;
- 26.2.8. Obtenção das licenças, autorizações, alvarás e permissões e atrasos que possam ser imputados à CONCESSIONÁRIA na adoção de diligências para a obtenção das licenças, autorizações, alvarás e permissões necessárias para as obras do COMPLEXO PRISIONAL e prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, ressalvado o disposto na subcláusula 26.3.12;
- 26.2.9. Variação dos custos de insumos, operacionais, de manutenção, de compra, de investimentos, dentre outros dessa natureza;

- 26.2.10. Riscos inerentes à obtenção de financiamento e investimentos, custos ou despesas adicionais necessárias para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e DISPONIBILIDADE DE VAGAS, custos relativos à gestão, controle, monitoramento e manutenção dos BENS DA CONCESSÃO, bem como relativos ao atendimento das normas técnicas e regras contratuais;
- 26.2.11. Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONÁRIA;
- 26.2.12. Aumento dos custos na execução das obras;
- 26.2.13. Perecimento ou destruição dos BENS DA CONCESSÃO pelos PRESOS ou em decorrência da má qualidade dos bens, observado o disposto na subcláusulas 26.2.13.1, 26.2.13.2, 26.1.13.3 e 27.5;
 - 26.2.13.1. Havendo perecimento ou destruição reiterados de BENS DA CONCESSÃO pelos PRESOS, ocasionando custos adicionais relevantes para a CONCESSIONÁRIA, as PARTES deverão estabelecer um plano de ação para mitigação destas ocorrências.
 - 26.2.13.2. O plano de ação preverá as ações coordenadas que as PARTES deverão implementar para o endereçamento da questão.
 - 26.2.13.3. Havendo acordo entre as PARTES, o plano de ação poderá prever o compartilhamento temporário ou permanente entre as PARTES dos custos para a remediação de danos causados pelos PRESOS nos BENS DA CONCESSÃO.
- 26.2.14. Estimativa incorreta do valor dos investimentos a serem realizados para cumprimento do CONTRATO;
- 26.2.15. Atrasos, custos e outros impactos decorrentes de falhas, erros ou defasagem da tecnologia implementada na CONCESSÃO;
- 26.2.16. Atrasos, custos e outros impactos decorrentes da ocorrência de greves ou dissídios coletivos de empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONÁRIA;
- 26.2.17. Custos decorrentes da inobservância da legislação trabalhista e

previdenciária em relação a seus empregados;

26.2.18. Variação no regime de tributos sobre a renda da CONCESSIONÁRIA;

26.2.19. Variação de custos atrelados à taxa de câmbio;

26.2.20. Atrasos ou custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior cujas consequências sejam cobertas pelos seguros contratados ou para os quais existam seguros disponíveis no mercado brasileiro. O parâmetro a ser considerado para verificação da existência de seguro disponível no mercado brasileiro é o indicado na subcláusula 18.4;

26.2.21. Variações ou frustrações nas expectativas de recebimento de RECEITAS ACESSÓRIAS;

26.2.22. Vícios ou defeitos ocultos nos BENS DA CONCESSÃO;

26.2.23. Passivos fiscais, trabalhistas, ambientais, cíveis, comerciais, dentre outros, decorrentes de eventos posteriores à DATA DE EFICÁCIA;

26.2.24. Custos decorrentes de obsolescência, instabilidade e mau funcionamento da tecnologia empregada pela CONCESSIONÁRIA na CONCESSÃO;

26.2.25. Custos decorrentes da (i) inobservância da legislação sobre proteção de dados pessoais, notadamente a Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, e, (ii) de determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, observado o disposto na subcláusula 26.3.10 abaixo;

26.2.26. Abrangência e omissões decorrentes da contratação dos seguros, incluindo a eventual insuficiência dos valores de indenização contratados;

26.2.27. Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

26.2.28. Custos decorrentes de ação judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo ajuizados contra a CONCESSIONÁRIA, salvo se em decorrência de fatos imputáveis ao PODER CONCEDENTE;

26.2.29. Impactos negativos nos INDICADORES DE DESEMPENHO ou na

DISPONIBILIDADE DE VAGAS em razão do desinteresse ou desistência de TOMADORES DO TRABALHO DO PRESO em ofertar vagas de trabalho para os PRESOS.

Riscos do Poder Concedente

26.3. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE:

- 26.3.1. Modificação unilateral do CONTRATO, incluindo das condições de sua execução, dos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, do CRONOGRAMA DETALHADO, dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, ou outros documentos, imposta pelo PODER CONCEDENTE, desde que, como resultado direto da modificação, verifique-se alteração dos custos ou da receita, para mais ou para menos. Eventual determinação do PODER CONCEDENTE de modificação dos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, do CRONOGRAMA DETALHADO, dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ou de outros documentos, em razão do descumprimento de regras contratuais ou normas aplicáveis não ensejará o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO a favor da CONCESSIONÁRIA;
- 26.3.2. Fato do príncipe ou fato da Administração que resulte, comprovadamente, em variações dos custos, despesas ou investimentos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA, inclusive normas, determinações e condicionantes de autoridade ou órgão ambiental que não decorram de descumprimento da CONCESSIONÁRIA das normas ambientais vigentes;
- 26.3.3. Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais, regulamentares ou legais, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos a eles aplicáveis, previstos neste CONTRATO e/ou na legislação vigente;
- 26.3.4. Custos decorrentes de interferências das obras em eventuais sítios de valor histórico, cultural ou arqueológicos, observado que, conforme a subcláusula 26.2.8, é risco da CONCESSIONÁRIA a obtenção de licenças e autorizações necessárias para a realização das obras e

prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO;

- 26.3.5. Custos decorrentes de atrasos, que sejam imputáveis ao PODER CONCEDENTE, nas aprovações dos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO, do CRONOGRAMA DETALHADO, dos PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ou outros documentos;
- 26.3.6. Custos decorrentes do atraso pela CONCESSIONÁRIA no cumprimento do CRONOGRAMA DETALHADO e demais cronogramas e prazos previstos na CONCESSÃO que decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE;
- 26.3.7. Determinação de suspensão da execução das obras pelo PODER CONCEDENTE que não seja embasada no descumprimento do CONTRATO ou das normas aplicáveis à CONCESSIONÁRIA;
- 26.3.8. Modificação promovida pelo PODER CONCEDENTE no rol, tipologias e forma de cálculo dos INDICADORES DE DESEMPENHO que, alterando custos de operação ou de investimentos, cause impacto, para mais ou para menos, na equação econômico-financeiro do CONTRATO;
- 26.3.9. Impacto nos INDICADORES DE DESEMPENHO em razão de ações ou omissões imputáveis ao PODER CONCEDENTE;
- 26.3.10. Aumento ou redução dos custos de operação ou de investimentos da CONCESSIONÁRIA em decorrência da criação, extinção ou alteração de (i) tributos ou encargos legais, ressalvados os impostos e contribuições sobre a renda e o lucro; ou, (ii) outras normas legais ou técnicas de aplicação obrigatória, após a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, que tenham impacto direto nas receitas ou despesas da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos;
 - 26.3.10.1. Para fins do risco descrito nessa subcláusula, a efetiva implementação da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, será considerada como criação, extinção ou alteração de tributos, devendo a CONCESSIONÁRIA considerar como premissa contratual

a incidência tributária sem as modificações introduzidas pela emenda.

- 26.3.10.2. Os riscos descritos nesta subcláusula não serão assumidos pelo PODER CONCEDENTE no que disser respeito à exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS e atividades relacionadas, as quais serão realizadas e exploradas sob responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, sendo o risco tributário a ela atribuído.
- 26.3.11. Incidência do imposto predial territorial urbano (IPTU) ou do imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) sobre o imóvel, no todo em parte, da ÁREA DA CONCESSÃO;
- 26.3.12. Custos decorrentes do atraso na expedição, incluindo a demora na análise e aprovação da documentação, a não obtenção, ou a negativa injustificada por parte das autoridades competentes, das licenças e autorizações necessárias, desde que comprovado pela CONCESSIONÁRIA o cumprimento diligente de todas as exigências legais aplicáveis;
- 26.3.13. Atrasos ou custos decorrentes de fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior para os quais não existam seguros disponíveis no mercado brasileiro. O parâmetro a ser considerado para verificação da existência de seguro disponível no mercado brasileiro é o indicado na subcláusula 18.4;
- 26.3.14. Passivos fiscais, trabalhistas, ambientais, cíveis, comerciais, dentre outros, conhecidos ou não, decorrentes de eventos anteriores à DATA DE EFICÁCIA;
- 26.3.15. Solicitação do PODER CONCEDENTE para inclusão de novos investimentos ou serviços na CONCESSÃO;
- 26.3.16. Custos decorrentes de alteração do CONTRATO na forma da subcláusula 16.9 para incorporação de inovação tecnológica;
- 26.3.17. Custos decorrentes de ação judicial, procedimento arbitral ou procedimento administrativo ajuizados contra o PODER CONCEDENTE, salvo se em decorrência de fatos imputáveis à

CONCESSIONÁRIA;

- 26.3.18. Custos decorrentes de “Excesso de Lotação do PRESÍDIO”, conforme previsto na subcláusula 20.1.23;
- 26.3.19. Custos decorrentes da presença de PRESOS condenados no PRESÍDIO, desde que a culpa de tal permanência não seja da CONCESSIONÁRIA;
- 26.3.20. Passivo relacionado com os contratos da penitenciária industrial de Blumenau rescindidos pelo PODER CONCEDENTE conforme a subcláusula 9.8, inciso (v);
- 26.3.21. Custos decorrentes do atraso do PODER CONCEDENTE na desocupação total da atual penitenciária industrial para possibilitar a realização das obras de readequação do PRESÍDIO pela CONCESSIONÁRIA;
- 26.3.22. Custos efetivamente incorridos pela CONCESSIONÁRIA em razão de sentença judicial transitada em julgado prevendo a equiparação salarial entre empregados da CONCESSIONÁRIA e policiais penais. Os custos a serem arcados pelo PODER CONCEDENTE não incluem os honorários advocatícios e despesas processuais da CONCESSIONÁRIA, que deverá tomar todas as medidas processuais cabíveis para se defender nos processos judiciais.
- 26.4. As PARTES reconhecem sua responsabilidade compartilhada pela realização de atividades para prevenir o risco de ocorrência de rebeliões ou motins dentro das UNIDADES PRISIONAIS.
- 26.4.1. A CONCESSIONÁRIA deve executar os serviços de assistência material, à saúde, educacional, social e religiosa, e, atividades acessórias, instrumentais ou complementares de acordo com o previsto neste CONTRATO e ANEXOS.
- 26.4.2. Cabe ao PODER CONCEDENTE realizar as atividades de direção, chefia e coordenação do COMPLEXO PRISIONAL, além do manejo do poder de polícia.
- 26.4.3. No caso de ocorrência de rebeliões ou motins no COMPLEXO PRISIONAL, os danos serão arcados pela PARTE que tiver dado causa

ao ocorrido. Se os danos decorrentes de ação e/ou omissão conjunta das PARTES, os prejuízos serão rateados na proporção que cada PARTE contribuiu para o ocorrido.

26.4.4. O procedimento para verificação das causas e definição das responsabilidades deverá seguir o disposto na subcláusula 27.5.

26.5. A CONCESSIONÁRIA declara:

26.5.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no CONTRATO; e

26.5.2. ter levado tais riscos em consideração na formulação da PROPOSTA ECONÔMICA.

26.6. A CONCESSIONÁRIA não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso quaisquer dos riscos que lhe tenham sido expressamente alocados venham a se materializar.

26.7. Para fins do disposto nas subcláusulas anteriores, considera-se:

26.7.1. caso fortuito: situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, porém proveniente de atos humanos; constituem, exemplificativamente, caso fortuito os atos de guerra, hostilidades, atos de vandalismo (com exceção de vandalismo causado pelos PRESOS), invasão ou terrorismo;

26.7.2. força maior: situação decorrente de fato alheio à vontade das PARTES, que independem da vontade humana; constituem, exemplificativamente, força maior as epidemias globais reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), radiações atômicas, graves inundações, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos naturais, que, diretamente, afetem as obras, serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO;

26.7.3. fato do príncipe: ato estatal, geral, imprevisto e imprevisível, comissivo ou omissivo, que onera ou desonera a execução deste CONTRATO;

26.7.4. fato da Administração: ação ou omissão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA que, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pela

CONCESSIONÁRIA; é hipótese de ato da Administração, exemplificativamente, a alteração na estrutura político-administrativa do ESTADO que, diretamente, afete as obras, serviços e atividades compreendidos neste CONTRATO.

26.8. Na interpretação e aplicação do disposto nas subcláusulas 26.2 e 26.3 acima, assim como em toda e qualquer situação, no âmbito deste CONTRATO, na qual seja necessária a avaliação acerca da PARTE à qual tenha sido alocado determinado risco inerente à CONCESSÃO, é necessário que se considere o regramento contratual de forma abrangente e contextualizada, de modo que os riscos alocados contratualmente sejam compreendidos como gêneros e suas derivações, e detalhamentos ou espécies deverão ser consideradas como parte integrante do referido risco analisado.

26.8.1. As PARTES concordam que, na avaliação abrangente dos riscos alocados contratualmente a cada uma das PARTES, na forma da subcláusula 26.8, considerar-se-ão como integrantes de um mesmo risco as situações semelhantes, entendidas como aquelas nas quais haja equivalência de natureza ou características, assim como nas quais haja similaridade em relação às condições de enfrentamento e mitigação do referido risco em análise, em relação a riscos previstos expressamente no texto deste CONTRATO.

26.8.2. Os riscos cuja alocação seja extraída do disposto na subcláusula 26.8.1 são considerados, para todos os fins, como riscos originalmente alocados nos termos do CONTRATO, devendo a PARTE à qual alocado o risco assumir todos os efeitos e lidar com sua eventual materialização, nos limites previstos neste CONTRATO.

26.8.3. As disposições desta subcláusula 26.8 não poderão, em hipótese alguma, ser interpretadas ou aplicadas com a finalidade de alterar a alocação de riscos iniciais deste CONTRATO, derivada da alocação de riscos expressa na Cláusula 26 e do critério interpretativo estabelecido na subcláusula 26.8.

26.8.4. Nos casos em que, por omissão ou indeterminação contratual acerca da alocação de riscos, ou que não tenha sido possível alocar o risco com base no regramento das subcláusulas 26.2, 26.3 e 26.8, o risco não previsto e alocado deverá ser alocado mediante acordo entre as

PARTES.

26.8.5. Para efeitos do disposto na subcláusula 26.8.4, as PARTES deverão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da materialização do risco não previsto, definir, de comum acordo, qual o endereçamento a ser dado ao risco residual.

26.8.6. Caso as PARTES não definam a alocação do risco residual, de comum acordo, no prazo estabelecido na subcláusula 26.8.5, a controvérsia será decidida de acordo com os métodos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO.

CAPÍTULO VII – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Cláusula 27. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

27.1. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO e respeitada a alocação de riscos, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro.

27.2. Reputar-se-á desequilibrado o CONTRATO nos casos de materialização de EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO.

27.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO caso quaisquer dos riscos por ela assumidos venham a se materializar.

27.4. Não caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA:

- (i) Quando os prejuízos sofridos pela CONCESSIONÁRIA derivarem de negligência, imprudência, imperícia, inépcia ou omissão na execução do objeto da CONCESSÃO ou no tratamento dos riscos a ela alocados;
- (ii) Quando o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO se materialize em razão de ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA; e
- (iii) Se a materialização do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO não ensejar efetiva consequência nas condições contratuais e não acarretar comprovado impacto na equação econômico-financeira do CONTRATO que possa ser demonstrado em sua exata medida.

27.5. No caso de EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO que decorram de ação e/ou omissão conjunta das PARTES, os prejuízos sofridos deverão ser repartidos pelas PARTES na proporção que cada uma contribuiu para a ocorrência do evento.

27.5.1. A proporção que cada PARTE contribuiu para a ocorrência do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO será acordada pelas PARTES. O acordo das PARTES será comunicado para a ARESC de forma que esta considere isto no cálculo do valor a ser reequilibrado em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

27.5.2. Caso as PARTES não cheguem a um acordo sobre o tema, a controvérsia será decidida de acordo com os métodos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO.

27.6. O equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será preservado por meio de mecanismos de reajuste, REVISÃO ORDINÁRIA e REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

Cláusula 28. REVISÃO ORDINÁRIA

28.1. A partir da data de emissão da ordem de início da FASE 2, serão conduzidos os processos de REVISÕES ORDINÁRIAS da CONCESSÃO pelas PARTES, e, pela ARESC, no caso da subcláusula 28.1.1, na periodicidade prevista na subcláusula 28.2, os quais poderão culminar com a revisão:

- (i) do CADERNO DE ENCARGOS;
- (ii) do Projeto de Tecnologia previsto no CADERNO DE ENCARGOS;
- (iii) dos PLANOS DE PROCEDIMENTOS DE APOIO OPERACIONAL PADRÃO;
- (iv) das exigências de contratação de seguros;
- (v) do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE;
- (vi) das diretrizes para contratação e atuação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE previstas no ANEXO 8;
- (vii) da composição do IRC previsto nas subcláusulas 31.5 e 31.6, a fim de adaptá-los às evoluções, modificações ou alterações que tenham sido percebidas em cada ciclo de REVISÃO ORDINÁRIA, sempre observando o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e as demais normas contratuais pertinentes.

28.1.1. No caso de REVISÃO ORDINÁRIA que acarrete a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, deverão ser

observados os procedimentos da Cláusula 29 para apresentação do pleito pelas PARTES, análise e decisão pela ARESC.

28.1.2. Na última REVISÃO ORDINÁRIA que anteceder o término do PRAZO DA CONCESSÃO, as PARTES também deverão tratar dos investimentos previstos na subcláusula 45.8 abaixo.

28.1.3. Os processos de REVISÃO ORDINÁRIA serão conduzidos e implementados de comum acordo pelas PARTES.

28.2. As REVISÕES ORDINÁRIAS ocorrerão a cada período de 5 (cinco) anos, contados do final do ano civil de realização da primeira REVISÃO ORDINÁRIA.

28.2.1. As REVISÕES ORDINÁRIAS deverão ter início e encerramento no último ano civil de cada período, ressalvado o caso da subcláusula 28.1.1. Neste caso, o encerramento da REVISÃO ORDINÁRIA ocorrerá com a assinatura do termo aditivo previsto na subcláusula 29.16.

28.2.2. A primeira REVISÃO ORDINÁRIA, exclusivamente, iniciará no 13º (décimo terceiro) mês, contado da ordem de início da FASE 2 da 1ª UNIDADE PRISIONAL que entrar em operação, devendo ser concluída até o término da FASE 2. O objeto da primeira REVISÃO ORDINÁRIA será principal, porém não exclusivamente, o previsto no item 1.10 do ANEXO 3 - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

28.2.3. As REVISÕES ORDINÁRIAS serão conduzidas pelas PARTES sempre de boa-fé e em benefício da execução adequada da CONCESSÃO, assegurado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e respeitadas as demais normas contratuais pertinentes.

28.3. As REVISÕES ORDINÁRIAS serão realizadas de acordo com proposta da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE.

28.4. As demandas do PODER CONCEDENTE por novos investimentos, serviços ou tecnologias na CONCESSÃO deverão prioritariamente ser acordadas nas REVISÕES ORDINÁRIAS, observado o disposto na subcláusula 28.1.1, sempre mediante concordância da CONCESSIONÁRIA, de modo a aprimorar o planejamento e a execução dos investimentos, mesmo no caso em que decorram de eventos ocorridos ou

identificados em momentos anteriores ao processamento das REVISÕES ORDINÁRIAS.

28.4.1. Caso existam demandas urgentes que, por razões técnicas, econômico-financeiras, de segurança ou de interesse público, demandem intervenção imediata, sem que se possa aguardar o término do ciclo contratual de cada REVISÃO ORDINÁRIA, proceder-se-á à implementação de tais novos investimentos via REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

28.5. A revisão do CADERNO DE ENCARGOS e do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE será processada em sede das REVISÕES ORDINÁRIAS, podendo as PARTES propor a incorporação de novas tecnologias, a criação de novos indicadores que reflitam inovação na execução dos SERVIÇOS ou mudanças e adequações em tais documentos, sempre assegurado o concomitante equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

Processamento das REVISÕES ORDINÁRIAS

28.6. Cada ciclo de REVISÕES ORDINÁRIAS será processado por meio das seguintes etapas:

28.6.1. Apresentação, pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE, de proposta de alteração dos documentos indicados na subcláusula 28.1.

28.7. Recebida a proposta da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, conferir se todas as informações necessárias à sua apreciação estão presentes, conforme listadas na subcláusula 28.7.4, devolvendo a proposta à CONCESSIONÁRIA em caso de necessidade de complementação.

28.7.1. Estando presentes todas as informações, o PODER CONCEDENTE deverá realizar a análise técnica dos documentos apresentados no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogável por acordo das PARTES.

28.7.2. Caso a proposta tenha sido elaborada pelo PODER CONCEDENTE, esta também deverá ser acompanhada das informações listadas na subcláusula 28.7.4, sendo que a CONCESSIONÁRIA deverá se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias após o recebimento de todas as informações, prorrogável por acordo das PARTES.

28.7.3. Em caso de não aprovação da proposta apresentada, a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE deverão observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui previstos no caso de apresentação de proposta reformulada, observado que, neste caso, cada PARTE terá 30 (trinta) dias, prorrogável por acordo das PARTES, para reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre a proposta.

28.7.4. As informações que deverão constar da proposta de REVISÃO ORDINÁRIA são, no mínimo:

- (i) relatório com as propostas de revisão a serem analisadas na REVISÃO ORDINÁRIA, a indicação das modificações ou alterações sugeridas e as justificativas técnicas;
- (ii) se for o caso, estimativa do impacto, positivo ou negativo, das revisões propostas no equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, notadamente nas despesas e receitas da CONCESSIONÁRIA; e,
- (iii) documentação de suporte das informações dos itens (i) e (ii) acima, tais como laudos técnicos, pareceres, planilhas, opinião legal sobre a viabilidade do escopo da REVISÃO ORDINÁRIA, estudos e orçamentos.

28.8. Para sanar divergências ou esclarecer pontos da proposta de REVISÃO ORDINÁRIA e dos pleitos apresentados, as PARTES, com a participação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE no caso de revisão do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, deverão realizar reuniões, como medida preferencial à devolução ou à reprovação de projetos e documentos entregues.

28.9. Aprovado o escopo da REVISÃO ORDINÁRIA pelas PARTES, os seguintes procedimentos deverão ser seguidos:

28.9.1. Caso o escopo da REVISÃO ORDINÁRIA não afete o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, as PARTES deverão firmar termo aditivo ao CONTRATO para implementar o que foi acordado.

28.9.2. Caso o escopo da REVISÃO ORDINÁRIA afete o equilíbrio

econômico-financeiro do CONTRATO, aplica-se o disposto na subcláusula 28.1.1.

28.9.2.1. Caso a CONCESSIONÁRIA, com anuência do PODER CONCEDENTE, elabore PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA ou outros documentos de suporte necessários para a orçamentação final da REVISÃO ORDINÁRIA e elaboração do fluxo de caixa marginal, e, o PODER CONCEDENTE, em momento posterior, decida por não incluir o escopo da REVISÃO ORDINÁRIA no CONTRATO, o PODER CONCEDENTE deverá ressarcir os custos comprovadamente incorridos pela CONCESSIONÁRIA, mediante alguma das formas de reequilíbrio econômico-financeiro previstas na subcláusula 30.1.

Cláusula 29. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA

29.1. O pleito de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA deverá ser processado nos termos estabelecidos nesta cláusula e sua deflagração pela PARTE pleiteante deverá ser realizada de acordo com os seguintes parâmetros:

- (i) identificação precisa do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, contemplando ainda prova ou evidência de sua ocorrência conforme a natureza do evento (documentos, laudos periciais, relatório técnico, estudos independentes, etc.) e de dados como a data da ocorrência e a provável duração da hipótese ensejadora da recomposição;
- (ii) quando for o caso, demonstração de que não houve culpa da PARTE pleiteante na configuração do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO e de que foram adotadas as medidas de mitigação razoáveis esperadas para redução de impactos decorrentes;
- (iii) demonstração de que a ocorrência do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO pode ensejar a recomposição do equilíbrio e que, nesse sentido, o pleito é compatível com a alocação de riscos e com a legislação vigente sobre a matéria;
- (iv) quantificação, conforme o ANEXO 5 – METODOLOGIA DE CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA, dos impactos econômicos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela PARTE pleiteante ou

decorrentes do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, acompanhado de sumário explicativo contendo:

- a. demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados, em especial os critérios adotados na identificação de custos e receitas adotados no cálculo, cabendo à PARTE pleiteante utilizar bases razoáveis, tecnicamente aceitáveis e compatíveis com a natureza do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO e lastreadas em cotações realizadas no mercado, custos referenciais adotados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo de outras alternativas a serem avaliadas em cada caso;
- b. estimativas, em caso de novos investimentos, para o cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
- c. em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios futuros, demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos impactos; e,
- d. os regimes contábil e tributário aplicáveis às receitas ou custos supostamente desequilibrados;

- (v) indicação de eventuais alternativas de formas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

29.2. O pleito deverá ser apresentado inicialmente à outra PARTE, com cópia para a ARESC. A PARTE pleiteada deverá, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, manifestar-se perante a PARTE pleiteante e a ARESC a respeito do conteúdo do pleito, apresentando, se for o caso, fatos, documentos e informações complementares e que possam impactar a apreciação do tema, assim como indicando sua concordância ou divergência quanto às premissas adotadas e à conclusão ou resultados quantificados.

29.3. A ausência de resposta da PARTE pleiteada não significa concordância com o pleito, devendo a ARESC interpretá-la como a ausência de informações ou dados complementares relevantes para a compreensão da matéria.

29.4. O pleito de reequilíbrio e as manifestações da PARTE pleiteada serão examinadas pela ARESC, que poderá, a seu critério:

- (i) realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabíveis;
- (ii) requisitar à PARTE postulante esclarecimentos, documentos ou evidências complementares sobre os eventos e desequilíbrios sustentados no pleito;
- (iii) promover reuniões com as PARTES com o objetivo de esclarecer informações, premissas e eventuais divergências interpretativas sobre os pleitos;
- (iv) propor a alteração ou correção de premissas e dados adotados nos pleitos a partir das análises e diligências realizadas.

29.5. Os pedidos de reuniões com as PARTES ou o agendamento de vistorias e levantamentos serão encaminhados sempre em conjunto para a CONCESSIONÁRIA e para o PODER CONCEDENTE, com indicação clara da pauta de discussões ou análises, a fim de possibilitar a participação de todos os interessados na realização das reuniões e vistorias.

29.6. Os resultados das reuniões e vistorias serão consolidados em atas e relatórios, sem prejuízo de outros meios de registro das deliberações havidas entre os participantes.

29.7. A ARESC, ou quem por ela indicado, terá livre acesso a informações, bens e instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o valor do desequilíbrio alegado.

29.8. Para a confirmação das situações apontadas como ensejadoras de desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES e a ARESC poderão contar com a participação de entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade, solicitar laudos econômicos ou técnicos elaborados por órgãos ou entidades da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA estadual ou solicitar laudos a serem elaborados pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE quando o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO estiver relacionado com o SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

29.9. Os dados técnicos, laudos e pareceres elaborados pelas entidades a que se refere a subcláusula 29.8 serão encartados no processo de recomposição do equilíbrio como parte da fundamentação a ser utilizada na decisão de reequilíbrio contratual.

29.10. A ARESC poderá solicitar que a PARTE pleiteante demonstre que os valores necessários para realização de novos investimentos serão calculados com base em valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.

29.11. A metodologia utilizada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será a prevista no ANEXO 5 – METODOLOGIA DE CÁLCULO DO FLUXO DE CAIXA, conforme procedimentos previstos no referido anexo.

29.12. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO será implementada por meio das modalidades previstas na Cláusula 30.

29.13. Competirá à ARESC com base na instrução promovida na forma desta Cláusula 29, emitir decisão fundamentada a respeito cabimento dos pleitos de reequilíbrio, indicando, nos casos de procedência, a extensão do desequilíbrio e a forma de compensação recomendada para cada caso, buscando sempre assegurar a continuidade da prestação do objeto do CONTRATO, a capacidade de pagamento do PODER CONCEDENTE e a preservação da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

29.13.1. Em sua decisão, a Diretoria da ARESC considerará os eventuais acordos formalizados pelas PARTES durante o procedimento de recomposição do equilíbrio do CONTRATO.

29.13.2. Na recomendação da medida destinada a implementar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a ARESC considerará a periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da CONCESSIONÁRIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por esta para a execução do objeto do CONTRATO.

29.13.3. A decisão da ARESC a que se refere a subcláusula 29.13 deverá ser emitida no prazo de 90 (noventa) dias do recebimento da manifestação da PARTE pleiteada, conforme a subcláusula 29.2, podendo ser prorrogada por até 90 (noventa) dias adicionais, de forma justificada, caso essencial para realização de levantamentos, vistoria e laudos técnicos cabíveis para instrução adequada do pleito

do reequilíbrio.

29.14. A decisão proferida pela ARESC será dotada de autoexecutoriedade.

29.15. Em todas as etapas do procedimento de recomposição do equilíbrio contratual as PARTES devem envidar esforços para manter entre si o diálogo e buscar soluções consensuais, especialmente quando constatada lacunas na legislação ou no CONTRATO ou divergências interpretativas.

29.16. Havendo concordância das PARTES sobre a decisão da ARESC, as medidas de recomposição serão consolidadas na forma de termo aditivo ou de quitação, conforme o caso.

29.16.1. As PARTES poderão acordar a realização de encontro de contas que considere de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes pela ARESC.

29.17. Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, inclusive se submetidas ao processo de solução de disputas, não suspendem ou alteram as obrigações das PARTES durante a pendência do processo de revisão.

29.18. Não sendo encontrada solução amigável, em especial, em caso de discordância quanto à necessidade de recomposição ou quanto aos valores ou forma de recomposição indicados, qualquer das PARTES poderá recorrer aos procedimentos de resolução de disputas previstos neste CONTRATO para a solução de controvérsias.

29.19. Caso seja utilizada a revisão do VVGDIÁ como meio para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, o reajuste das parcelas adicionais ou subtraídas ao VVGDIÁ será realizado anualmente, de forma apartada ao reajuste definido na Cláusula 31.

29.19.1. No caso da subcláusula 29.19, será aplicada a fórmula de reajuste prevista Cláusula 31, sendo a data-base para o reajuste a data de assinatura do termo aditivo ao CONTRATO prevendo a revisão do VVGDIÁ.

Cláusula 30. DAS FORMAS DE RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

30.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será implementada nas

formas abaixo, isoladamente ou de forma combinada:

- (i) revisão do cronograma de investimentos;
- (ii) revisão do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE;
- (iii) compensação com eventuais créditos tributários vencidos ou vincendos da CONCESSIONÁRIA mediante lei autorizativa;
- (iv) alteração do percentual de compartilhamento entre as PARTES das RECEITAS ACESSÓRIAS;
- (v) revisão do VVG DIA;
- (vi) pagamento de indenização;
- (vii) revisão das obrigações da CONCESSIONÁRIA previstas no CADERNO DE ENCARGOS;
- (viii) compensação com penalidades já atribuídas à CONCESSIONÁRIA;
- (ix) prorrogação do PRAZO DO CONTRATO; e
- (x) outras modalidades compatíveis com a legislação e que se mostrem mais adequadas para recomposição do equilíbrio do CONTRATO.

Cláusula 31. REAJUSTE

31.1. Os valores do APORTE DE RECURSOS e do VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PRISIONAL serão reajustados nos termos do previsto nesta cláusula.

31.2. O reajuste do APORTE DE RECURSOS será calculado de acordo com a fórmula a seguir:

$$\text{APORTEC} = \text{APORTEA} \times (1 + \text{IRA})$$

Onde:

APORTEC: APORTE DE RECURSOS calculado para o ano corrente.

APORTEA: APORTE DE RECURSOS calculado vigente no ano anterior.

IRA: Índice de Reajuste do APORTE DE RECURSOS calculado para o período.

$$\text{IRA} = 100\% \times \text{INCC}$$

31.3. O primeiro reajuste do APORTE DE RECURSOS refletirá a variação do IRA entre a DATA-BASE e o segundo mês anterior ao início do pagamento.

31.3.1. Os demais reajustes do APORTE DE RECURSOS serão realizados a

cada 12 (doze) meses, considerando como data-base a data do primeiro reajuste.

31.4. O valor da VALOR DA VAGA DIA DISPONIBILIZADA E OCUPADA EM UNIDADE PRISIONAL será reajustado nos termos previstos abaixo.

31.5. O reajuste será calculado de acordo com a fórmula a seguir:

$$VVGDI A_i = VVGDI A_0 \times IRC$$

onde:

$VVGDI A_i$ = VVGDI A reajustado;

$VVGDI A_0$ = VVGDI A referente à data-base (i.e. (i) DATA-BASE para o primeiro reajuste; e, no reajuste seguinte, (ii) a data do primeiro reajuste, e assim sucessivamente. O $VVGDI A_0$ representará o valor acumulado dos reajustes);

IRC = Índice de Reajuste Contratual.

31.6. O IRC será calculado da seguinte forma:

- $$IRC = [P1 \times (INCC_i / INCC_0) + P2 \times (INPC_i / INPC_0) + P3 \times (IPCA_i / IPCA_0)]$$

Em que:

- P1, P2 e P3: Fatores de ponderação a serem aplicados sobre os índices usados na fórmula. A somatória dos fatores de ponderação deve ser igual a 1;
- Para o período entre a DATA-BASE até a DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: P1, P2 e P3 deverão ser 5,64%, 61,78% e 32,58%, respectivamente;
- Da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES até o final do primeiro ano após a DATA DE EFICÁCIA, P1, P2 e P3 deverão ser 33,86%, 44,59% e 21,55%, respectivamente;
- Para o segundo ano após a DATA DE EFICÁCIA, P1, P2 e P3 deverão ser 52,92%, 31,74% e 15,34%, respectivamente;
- A partir do início (i) da FASE 2 em qualquer UNIDADE PRISIONAL, ou, (ii) do terceiro ano após a DATA DE EFICÁCIA, o que ocorrer

primeiro, e até o fim da CONCESSÃO, P1, P2 e P3 deverão ser 0,0%, 65,48% e 34,52%, respectivamente.

$INCC_i$ = é o INCC/Fundação Getúlio Vargas - FGV, referente ao segundo mês anterior ao da vigência da VVG DIA reajustada - VVG DIA_i;

$INCC_0$ = é o INCC/Fundação Getúlio Vargas - FGV, referente ao mês da data-base (i.e. (i) DATA-BASE para o primeiro reajuste; e, no reajuste seguinte, (ii) a data do primeiro reajuste, e assim sucessivamente);

$INPC_i$ = é o INPC/IBGE, referente ao segundo mês anterior ao da vigência da VVG DIA reajustada - VVG DIA_i;

$INPC_0$ = é o INPC/IBGE, referente ao mês da data-base (i.e. (i) DATA-BASE para o primeiro reajuste; e, no reajuste seguinte, (ii) a data do primeiro reajuste, e assim sucessivamente);

$IPCA_i$ = é o IPCA/IBGE, referente ao segundo mês anterior ao da vigência da VVG DIA reajustada - VVG DIA_i;

$IPCA_0$ = é o IPCA/IBGE, referente ao mês da data-base (i.e. (i) DATA-BASE para o primeiro reajuste; e, no reajuste seguinte, (ii) a data do primeiro reajuste, e assim sucessivamente).

31.7. O primeiro reajuste do VVG DIA refletirá a variação do IRC entre a DATA-BASE e o segundo mês anterior ao início do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL.

31.7.1. Os demais reajustes serão realizados a cada 12 (doze) meses, considerando como data-base a data do primeiro reajuste do VVG DIA.

31.7.2. Para o cálculo do reajuste, deverão ser considerados os períodos e pesos dos fatores de ponderação do IRC previstos na subcláusula 31.6.

31.8. Caso algum dos índices previstos na subcláusula 31.6 venha a ser extinto, ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as PARTES elegerão novo índice oficial para reajustamento do valor remanescente.

31.9. O cálculo e a aplicação do reajuste não dependerão de homologação por parte do PODER CONCEDENTE ou da ARESC.

- 31.9.1. O cálculo do reajuste será feito pela CONCESSIONÁRIA, que enviará o resultado, juntamente com as memórias de cálculo, para o PODER CONCEDENTE, a ARES e o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.
- 31.9.2. As informações acima deverão ser enviadas com 30 (trinta) dias de antecedência da data em que deva vigorar o APOORTE DE RECURSOS e o VVG DIA reajustados.
- 31.9.3. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, emitir parecer técnico não vinculante/opinativo sobre o cálculo do reajuste realizado pela CONCESSIONÁRIA. O parecer deverá ser enviado para as PARTES e a ARES.
- 31.9.4. A ARES somente poderá sustar o reajuste do APOORTE DE RECURSOS ou do VVG DIA caso seja constatada a existência de erro no cálculo do reajuste.
 - 31.9.4.1. Eventual divergência do PODER CONCEDENTE quanto ao cálculo deverá ser enviada para a ARES, com cópia para a CONCESSIONÁRIA.
 - 31.9.4.2. No prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento da divergência do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá se manifestar perante a ARES, com cópia para o PODER CONCEDENTE. Caso concorde com o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA realizará a correção do cálculo do reajuste.
 - 31.9.4.3. A ARES terá o prazo de 10 (dez) dias para emitir sua decisão, observado o disposto na subcláusula 31.9.4.
 - 31.9.4.4. A ausência ou atraso na decisão da ARES não impedirá a aplicação do reajuste calculado pela CONCESSIONÁRIA.
- 31.9.5. No caso de divergência entre a CONCESSIONÁRIA e a ARES sobre o reajuste, a questão deverá ser submetida aos métodos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO, sendo que, até que a controvérsia seja definitivamente resolvida, prevalecerá a opinião manifestada pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

CAPÍTULO VIII - FISCALIZAÇÃO

Cláusula 32. FISCALIZAÇÃO

32.1. A fiscalização da CONCESSÃO será efetuada pelo PODER CONCEDENTE e/ou, a seu critério exclusivo, por qualquer outro órgão ou entidade do ESTADO, observado o disposto na subcláusula 32.1.1.

32.1.1. Caberá à ARESC a regulação e fiscalização econômico-financeira do CONTRATO, nos termos da subcláusula 20.2.

32.1.2. Adicionalmente, o PODER CONCEDENTE recorrerá a serviço técnico do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, nos termos da Cláusula 33 abaixo.

32.2. No exercício da fiscalização que lhe cabe, o PODER CONCEDENTE poderá, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, aplicar multas e demais penalidades, ordenar a realização ou suspensão de atos, bem como tomar toda e qualquer medida necessária e legalmente permitida para a execução de suas competências e atribuições.

32.3. No âmbito da fiscalização da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá:

- (i) exigir da CONCESSIONÁRIA a estrita obediência às especificações e normas legais e contratuais;
- (ii) rejeitar ou sustar qualquer atividade ou SERVIÇO em execução, que ponha em risco a segurança do COMPLEXO PRISIONAL, dos AGENTES DE ESTADO, dos PRESOS ou de qualquer pessoa ou bens.

32.4. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar, no prazo previsto na subcláusula 19.1.37 acima, os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados.

32.5. A apuração de infrações e a aplicação de penalidades serão conduzidas pelo PODER CONCEDENTE, por meio da instauração de processo administrativo, nos termos deste CONTRATO e da regulamentação específica, assegurados os direitos da CONCESSIONÁRIA ao contraditório e à ampla defesa.

32.6. O PODER CONCEDENTE exercerá ampla e completa fiscalização sobre este CONTRATO, o cumprimento das obrigações nele estabelecidas, bem como sobre a CONCESSIONÁRIA, tendo, no exercício da fiscalização, livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e locais referentes à CONCESSÃO, aos livros e documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, registros e documentos

relacionados às atividades e SERVIÇOS abrangidos pela CONCESSÃO, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA.

32.7. O PODER CONCEDENTE poderá exigir que a CONCESSIONÁRIA apresente plano de recuperação visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer obra ou SERVIÇO prestado de maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta, relacionado com o objeto deste CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.

32.8. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA em cumprir as determinações do PODER CONCEDENTE, a este será facultado proceder à correção da situação, para remediar os vícios, defeitos e/ou incorreções identificados ou realizar as obrigações de investimento não adimplidas, diretamente ou por intermédio de terceiro, valendo-se da GARANTIA DE EXECUÇÃO para a cobrança dos danos sofridos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

32.9. A fiscalização do PODER CONCEDENTE sobre as atividades da CONCESSIONÁRIA não reduz, nem limita a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA pelo desempenho das atividades da CONCESSÃO, nos termos previstos no CONTRATO e nos seus ANEXOS e de acordo na legislação aplicável.

Ônus de Fiscalização devido à ARESC

32.10. A CONCESSIONÁRIA deverá pagar mensalmente para a ARESC, pela execução da fiscalização da CONCESSÃO, o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO no montante correspondente a 0,5% (meio por cento) do Benefício Econômico Auferido (BEA) pela CONCESSIONÁRIA, cobrada mensalmente, e paga em duodécimos mensais.

32.11. O cálculo do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO deverá ser realizado conforme a fórmula abaixo prevista:

$$\text{OFCA} = 0,5\% \times \text{BEA}$$

Em que:

OFCA é o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO devido.

BEA = RECEITA OPERACIONAL BRUTA do mês de referência - Tributos (ICMS, PIS/PASEP e COFINS)

32.12. O pagamento do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO previsto neste CONTRATO não afasta a obrigatoriedade de a CONCESSIONÁRIA realizar qualquer outro pagamento à



ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, conforme previsto na legislação aplicável.

Cláusula 33. VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

33.1. O PODER CONCEDENTE contará com o apoio e colaboração do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE nas atividades de fiscalização do CONTRATO.

33.2. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, no exercício de suas atividades, conforme especificadas neste CONTRATO e nos ANEXOS, realizará as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, realizando levantamentos e medições de campo e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO.

33.3. A contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá ser feita de acordo com o previsto no ANEXO 8 – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO E ATUAÇÃO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

Cláusula 34. PENALIDADES

34.1. As penalidades aplicáveis no âmbito deste CONTRATO, bem como sua gradação, deverão seguir o regramento estabelecido nesta Cláusula e no ANEXO 7 – PENALIDADES, e sua imposição será efetivada mediante processo administrativo sancionador, que obedecerá ao rito estabelecido neste CONTRATO e na Lei Federal 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e, quando for o caso aplicável, na Lei Estadual 16.673, de 11 de agosto de 2015, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos e prazos legais.

34.2. O não cumprimento das disposições deste CONTRATO, de seus ANEXOS e do EDITAL, da legislação e/ou regulamentação aplicáveis ensejará, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e penal eventualmente cabíveis, a aplicação das seguintes penalidades contratuais:

- (i) Advertência;
- (ii) Aplicação de multa pecuniária;
- (iii) Impedimento de licitar e/ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA direta ou indireta do ESTADO por prazo não superior a 3 (três) anos;
- (iv) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição.

34.1.1. Para as hipóteses indicadas nos incisos (iii) e (iv) acima, a penalidade será aplicada tanto à CONCESSIONÁRIA, como ao seu(s) administradores e acionista(s) CONTROLADOR(ES) quando praticarem atos com excesso de poder, abuso de direito ou infração à lei, ao estatuto social, bem como na dissolução irregular da CONCESSIONÁRIA.

34.3. O PODER CONCEDENTE poderá, a seu exclusivo critério, não aplicar penalidades à CONCESSIONÁRIA considerando, para tanto, a baixa gravidade da conduta, os custos de transação associados ao processo administrativo punitivo, a ausência de efetivo prejuízo para a execução de obras e/ou SERVIÇOS e a pronta atuação da CONCESSIONÁRIA com a intenção de corrigir as irregularidades observadas e remediar os efeitos decorrentes.

34.4. O PODER CONCEDENTE também poderá suspender a aplicação de penalidades à CONCESSIONÁRIA e o cômputo de eventual multa diária em curso, visando com isso ao não agravamento de situações já danosas que comprometam a continuidade de obras e/ou SERVIÇOS, e sem prejuízo das penas já aplicadas, cuja exigibilidade será restabelecida ao final do período adicional outorgado.

34.4.1. O período adicional para correção de irregularidades não suspende a tramitação de processo(s) sancionador(es), salvo decisão expressa em contrário.

34.4.2. O período adicional para correção de irregularidades se estenderá por prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogáveis a critério do PODER CONCEDENTE.

34.4.3. Findo o período adicional para correção de irregularidades e não resolvida a situação gravosa que o originou, serão retomadas as aplicações de penalidades e a exigibilidade daquelas já aplicadas pelo PODER CONCEDENTE e avaliada a pertinência da instauração de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO, caso esse já não estivesse em curso.

34.5. O descumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela

CONCESSIONÁRIA não será objeto de aplicação de penalidades, salvo nos casos expressamente previstos no ANEXO 7 – PENALIDADES, relativos ao desempenho reiterado de SERVIÇOS em níveis considerados insatisfatórios para fins do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

CAPÍTULO IX - CONCESSIONÁRIA

Cláusula 35. ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA

35.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE constituída em conformidade com a lei brasileira sob a forma de sociedade por ações, com sede no MUNICÍPIO, com a finalidade exclusiva de explorar o objeto da CONCESSÃO.

35.2. O capital social mínimo da CONCESSIONÁRIA será no valor previsto ANEXO 5 do EDITAL - VALORES DO CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA E DA GARANTIA DE EXECUÇÃO, sendo vedada a sua redução abaixo do mínimo sem a prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE.

35.2.1. A falta de manutenção do capital social subscrito e integralizado, durante todo o PRAZO DO CONTRATO sujeitará a CONCESSIONÁRIA à multa, sem prejuízo da decretação da caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 49.

35.3. Se houver perdas que reduzam o patrimônio líquido da CONCESSIONÁRIA a um valor inferior à terça parte do capital social, seu patrimônio líquido deverá ser aumentado até o valor equivalente, no mínimo, à terça parte do capital social, em até 4 (quatro) meses contados da data de encerramento do exercício social.

35.3.1. O valor do capital social será atualizado pelos mesmos critérios aplicáveis ao reajuste do VVGDIÁ para fins de cálculo da terça parte referida na subcláusula 35.3.

35.3.2. Nos últimos 2 (dois) anos da CONCESSÃO, o prazo referido na subcláusula 35.3 será de 2 (dois) meses.

Cláusula 36. TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO E DO CONTROLE SOCIETÁRIO

Transferência para terceiros

36.1. Durante todo o prazo da CONCESSÃO, a transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA dependerá de prévia e expressa anuência do

PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade.

36.2. A autorização para a transferência da CONCESSÃO ou do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, indicando eventuais condições e requisitos para sua realização.

36.3. Para fins de obtenção de anuência prévia para transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, esta deverá submeter requerimento ao PODER CONCEDENTE, conjuntamente subscrito pelo(s) CONTROLADORES que pretenda(m) alienar participação acionária na CONCESSIONÁRIA e pelos CONTROLADORES que pretendem adquirir as ações, contendo as seguintes informações:

- (i) demonstração do quadro acionário da CONCESSIONÁRIA antes e após a operação de transferência de CONTROLE;
- (ii) comprovação do atendimento às exigências constantes do EDITAL de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal estritamente necessárias à assunção dos SERVIÇOS e exigíveis em conformidade com o estágio e as condições da CONCESSÃO no momento em que solicitada a anuência ao PODER CONCEDENTE, devendo ser levados em consideração as obras já realizadas e SERVIÇOS já em execução pela CONCESSIONÁRIA;
- (iii) compromisso expreso dos futuros CONTROLADORES da CONCESSIONÁRIA indicando que cumprirão integralmente, por intermédio do CONCESSIONÁRIA, com o disposto neste CONTRATO.

36.4. O PODER CONCEDENTE terá 30 (trinta) dias, contados do recebimento do requerimento para transferência de CONTROLE, para apresentar resposta escrita ao pedido, podendo formular exigências, justificadamente, para a concessão da anuência.

36.4.1. Atendidos os requisitos estabelecidos na subcláusula 36.3, o PODER CONCEDENTE anuirá com o pedido de transferência de CONTROLE desde que avalie que a operação não prejudicará ou colocará em risco a execução do objeto do CONTRATO.

36.5. As ações da CONCESSIONÁRIA poderão ser livremente transferidas, independentemente de anuência prévia do PODER CONCEDENTE, na hipótese de

reorganização societária, com a transferência de participações acionárias entre empresas CONTROLADORAS da CONCESSIONÁRIA pertencentes ao mesmo grupo empresarial, bem como nos casos em que não houver transferência do CONTROLE, bastando a comunicação da operação ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias após a sua realização.

- 36.5.1. As transferências de ações realizadas com base na subcláusula 36.5 não poderão prejudicar a manutenção dos requisitos de habilitação.

Transferência para financiador

36.6. O PODER CONCEDENTE poderá autorizar a transferência do CONTROLE ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA para o FINANCIADOR com o objetivo de promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da exploração do objeto da CONCESSÃO, nas condições pactuadas, diretamente, entre a CONCESSIONÁRIA e o FINANCIADOR.

- 36.6.1. A transferência do CONTROLE ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA será formalizada por escrito, devendo o FINANCIADOR comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO, de acordo com o art. 27, da LEI DE CONCESSÕES.

- 36.6.2. Para fins de transferência, o FINANCIADOR deverá atender às exigências de idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção dos SERVIÇOS, mediante a apresentação dos documentos pertinentes exigidos pelo PODER CONCEDENTE à época do evento.

36.7. A assunção do CONTROLE ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus CONTROLADORES perante o PODER CONCEDENTE, observado o disposto na subcláusula 36.7.1 e seguintes:

- 36.7.1. A assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES acarretará a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, dos processos de aplicação de penalidades eventualmente abertos contra a CONCESSIONÁRIA em decorrência de descumprimentos contratuais, incluindo eventual processo de caducidade da CONCESSÃO (“Prazo de Transição do Controle para o

Financiador”).

- 36.7.2. Os FINANCIADORES, por intermédio da CONCESSIONÁRIA, deverão propor ao PODER CONCEDENTE plano de transição do CONTROLE para os FINANCIADORES e reestruturação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA (“Plano de Transição e Reestruturação”). O Plano de Transição e Reestruturação deve apresentar as obrigações que serão cumpridas pela CONCESSIONÁRIA durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, além das medidas que serão implementadas pelos FINANCIADORES visando o restabelecimento das condições econômico-financeiras da CONCESSIONÁRIA necessárias para a prestação dos SERVIÇOS nos padrões previstos no CONTRATO.
- 36.7.3. O Plano de Transição e Reestruturação poderá propor o relaxamento temporário de obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA, inclusive dos INDICADORES DE DESEMPENHO, devendo ser demonstrado que tais medidas são imprescindíveis para a reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA, observado que não serão admitidos relaxamentos que impactem a segurança do COMPLEXO PRISIONAL, de pessoas e dos BENS DA CONCESSÃO.
- 36.7.4. O Plano de Transição e Reestruturação deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE antes da assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES.
- 36.7.4.1. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para analisar o Plano de Transição e Reestruturação e emitir a aprovação, sendo que eventuais ajustes solicitados deverão ser atendidos no prazo de até 30 (trinta) dias.
- 36.7.4.2. Após a entrega, pela CONCESSIONÁRIA, do Plano de Transição e Reestruturação reformulado, o PODER CONCEDENTE terá o prazo de até 15 (quinze) dias para emitir a aprovação ou solicitar novos ajustes.
- 36.7.5. A aprovação do PODER CONCEDENTE sobre o Plano de Transição e

Reestruturação é condição para a assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES.

36.7.6. Durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, os INDICADORES DE DESEMPENHO serão calculados normalmente, considerando as regras previstas no SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, salvo se previsto de forma diversa no Plano de Transição e Reestruturação aprovado pelo PODER CONCEDENTE.

36.7.7. Caso, durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, a CONCESSIONÁRIA sane os inadimplementos que embasaram os processos de aplicação de penalidades, incluindo eventual processo de caducidade da CONCESSÃO, suspensos durante o Prazo de Transição do Controle para o Financiador, tais processos serão cancelados pelo PODER CONCEDENTE. Caso a CONCESSIONÁRIA não sane os referidos inadimplementos, os processos voltarão a tramitar normalmente após o Prazo de Transição do Controle para o Financiador.

36.8. O PODER CONCEDENTE poderá assinar com os FINANCIADORES, com a interveniência da CONCESSIONÁRIA, acordos diretos para o detalhamento dos direitos, obrigações e procedimentos aplicáveis para os casos de assunção do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA pelos FINANCIADORES.

Subconcessão

36.9. É vedada a outorga de subconcessão pela CONCESSIONÁRIA.

Cláusula 37. CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTOS

37.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à execução da CONCESSÃO.

37.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE cópia dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir, e quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de sua assinatura ou emissão, conforme o caso.

37.3. A entidade que celebrar contrato com a CONCESSIONÁRIA para fornecimento

de materiais, equipamentos ou serviços na forma de venda parcelada ou financiada poderá ser reconhecida como FINANCIADOR, caso o contrato de fornecimento contenha, de forma clara, a descrição de uma operação de financiamento à CONCESSIONÁRIA por parte deste fornecedor, com as datas previstas para liquidação, taxas de juros e demais parâmetros.

37.3.1. No caso acima, cabe à CONCESSIONÁRIA realizar a comunicação prevista na subcláusula 37.2.

37.4. Os financiamentos e suas respectivas garantias poderão, observada a legislação aplicável, conferir aos FINANCIADORES o direito de assumir o CONTROLE ou a administração temporária da CONCESSIONÁRIA, em caso de inadimplemento não remediado dos respectivos contratos de financiamento ou garantia, observado o disposto na Cláusula 36.

37.5. Quando da contratação de financiamentos, independentemente da estrutura adotada, a CONCESSIONÁRIA deverá prever expressamente e garantir a efetividade da obrigação dos FINANCIADORES de comunicarem imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de obrigação da CONCESSIONÁRIA nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execução de garantias ou a assunção do CONTROLE pelos FINANCIADORES.

37.5.1. A CONCESSIONÁRIA também deverá comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de obrigação sua nos contratos de financiamento que possa ocasionar a execução de garantias ou a assunção do seu CONTROLE pelos FINANCIADORES.

37.6. A CONCESSIONÁRIA deverá, ainda, apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da sua emissão, cópia de todo e qualquer comunicado, relatório ou notificação enviado aos FINANCIADORES, que contenha informação relevante a respeito da situação financeira da CONCESSÃO ou da CONCESSIONÁRIA.

37.7. Competirá ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES, concomitantemente à comunicação para a própria CONCESSIONÁRIA, o descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, sempre que assim requerido no contrato de financiamento ou solicitado pelos FINANCIADORES.

37.8. Além dos documentos referidos acima, os FINANCIADORES poderão solicitar

diretamente, ao PODER CONCEDENTE, cópias dos seguintes documentos produzidos durante as atividades de fiscalização do PODER CONCEDENTE:

- (i) relatórios emitidos sobre o andamento de obras e SERVIÇOS;
- (ii) comunicações sobre o potencial atraso pela CONCESSIONÁRIA na entrega de obras;
- (iii) relatórios emitidos sobre o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA; e,
- (iv) comunicações sobre a potencial ou efetiva instauração de processo para apuração de eventual descumprimento contratual e para aplicação de penalidades.

37.8.1. Os documentos aos quais os FINANCIADORES poderão ter acesso são aqueles que o PODER CONCEDENTE já elaboraria durante o curso da CONCESSÃO.

37.9. A CONCESSIONÁRIA não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas no CONTRATO.

37.10. A CONCESSIONÁRIA poderá dar em garantia dos financiamentos contratados os direitos emergentes da CONCESSÃO, conforme indicado na subcláusula 37.10.1, desde que não comprometa a operacionalização e a continuidade da execução dos investimentos e dos serviços objeto da CONCESSÃO.

37.10.1. A CONCESSIONÁRIA poderá ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente aos FINANCIADORES, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos à percepção:

- (i) do APORTE DE RECURSOS;
- (ii) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL;
- (iii) das RECEITAS ACESSÓRIAS;
- (iv) das indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA em virtude do CONTRATO; e,
- (v) demais pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA em decorrência deste CONTRATO.

37.11. Caso a CONCESSIONÁRIA decida refinancear os financiamentos de longo prazo contratados para a execução do CONTRATO, e, caso o PODER CONCEDENTE tenha contribuído para a redução do risco de crédito da CONCESSIONÁRIA, as PARTES compartilharão os ganhos econômicos decorrentes da redução do risco de crédito no Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo.

37.11.1. Para os fins desta cláusula, considera-se:

- (i) Financiamento de Longo Prazo: operação contratada pela CONCESSIONÁRIA, como devedora, para obter recursos de terceiros para a execução de suas obrigações contratuais e cujas obrigações de pagamento do principal pela CONCESSIONÁRIA tenham prazo médio de vencimento superior a 5 (cinco) anos; e,
- (ii) Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo: operação contratada pela CONCESSIONÁRIA que altere as condições do Financiamento de Longo Prazo em vigor ou acarrete a contratação de novo Financiamento de Longo Prazo por meio de pré-pagamento do financiamento anterior para reduzir os juros, taxas e encargos devidos pela CONCESSIONÁRIA aos FINANCIADORES.

37.11.2. Será considerado que o PODER CONCEDENTE contribuiu para a redução do risco de crédito da CONCESSIONÁRIA caso:

- (i) na data de assinatura dos contratos definitivos do Refinanciamento, o PODER CONCEDENTE esteja adimplente com todas as suas obrigações de pagamento do APORTE DE RECURSOS, da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, e, o SALDO MÍNIMO esteja completo;
- (ii) ao longo da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE não tenha estado inadimplente com suas obrigações de pagamento do APORTE DE RECURSOS ou da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA por prazo superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não consecutivos;
- (iii) o SALDO MÍNIMO não tenha sido descumprido por prazo superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não consecutivos;

- (iv) as condições mais favoráveis do Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo não decorram exclusivamente da prestação de garantias adicionais pela CONCESSIONÁRIA ou por seus acionistas; e,
- (v) na data de assinatura dos contratos definitivos do Refinanciamento, a ARESC esteja adimplente com os prazos previstos na subcláusula 29.13.3.

37.11.3. Os ganhos econômicos decorrentes da redução do risco de crédito no âmbito dos Refinanciamentos serão calculados tomando-se por referência o custo total do Refinanciamento e do Financiamento de Longo Prazo em vigor.

37.11.3.1. Para o cálculo do custo total de cada uma das operações, serão considerados os juros, taxas e encargos devidos aos FINANCIADORES pela CONCESSIONÁRIA, previstos nos contratos entregues ao PODER CONCEDENTE, conforme subcláusula 37.2.

37.11.3.2. O cálculo dos ganhos econômicos será feito pela CONCESSIONÁRIA e submetido para aprovação do PODER CONCEDENTE, que deverá se manifestar em até 60 (sessenta) dias. O PODER CONCEDENTE apenas poderá recusá-lo de forma fundamentada.

37.11.3.3. Caso o PODER CONCEDENTE recuse o cálculo formulado pela CONCESSIONÁRIA, as PARTES buscarão um acordo sobre o tema durante o prazo de 30 (trinta) dias, contados da decisão do PODER CONCEDENTE de rejeição do cálculo.

37.11.3.4. Caso as PARTES não cheguem a um acordo, a questão será decidida nos termos da Cláusula 41 e/ou da Cláusula 42.

37.11.4. O PODER CONCEDENTE fará jus a 20% (vinte por cento) dos ganhos econômicos na hipótese prevista nesta subcláusula 37.11.

37.11.5. A parcela dos ganhos econômicos devida ao PODER CONCEDENTE será abatida da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, sendo o valor de cada abatimento igual à divisão do valor do ganho econômico

a que tem direito o PODER CONCEDENTE pelo número de meses faltantes para a amortização do Refinanciamento dos Financiamentos de Longo Prazo. Os valores referentes ao abatimento deverão ser atualizados pela variação do IRC, previsto nas subcláusulas 31.5 e 31.6, desde a data da aprovação do cálculo dos ganhos econômicos até o segundo mês anterior à realização do abatimento.

37.11.6. Em hipótese alguma a CONCESSIONÁRIA poderá ser obrigada pelo PODER CONCEDENTE a refinarciar o Financiamento de Longo Prazo em vigor, sendo tal decisão privativa da CONCESSIONÁRIA.

Cláusula 38. SUBCONTRATAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO

38.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros, por sua conta e risco, desde que não resulte em transferência, sub-rogação ou cessão da CONCESSÃO, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares às atividades que integram o escopo da presente CONCESSÃO, conforme as disposições deste CONTRATO e da legislação aplicável.

38.2. A subcontratação de obras e SERVIÇOS não elide a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pelo cumprimento do CONTRATO e seus ANEXOS, bem como da legislação e regulamentação aplicáveis.

38.3. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE.

38.4. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO, devendo exigir dos subcontratados a comprovação da regularidade das respectivas obrigações, além de manter os correspondentes documentos sob sua guarda e responsabilidade.

38.5. A CONCESSIONÁRIA será integralmente responsável pelos atos praticados pelos terceiros com os quais contratar, sendo vedada qualquer disposição em sentido contrário.

38.6. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a contratação de terceiros para a execução das obras e prestação dos serviços, que deverão ser fornecidas pela CONCESSIONÁRIA no prazo de 5 (cinco) dias, ou em outro fixado pelo PODER CONCEDENTE.

38.6.1. Sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA, obrigatoriamente, deverá comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado.

38.6.2. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento do PODER CONCEDENTE não poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas obrigações decorrentes da CONCESSÃO, ou justificar qualquer atraso ou modificação nos custos, nem alegar eventual responsabilização do PODER CONCEDENTE.

38.7. Todos os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros deverão respeitar o prazo de vigência da CONCESSÃO, ressalvado o disposto na Cláusula 25.

Cláusula 39. ESG – PADRÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA CORPORATIVA DA CONCESSIONÁRIA E EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

39.1. A CONCESSIONÁRIA deve envidar seus melhores esforços para cumprir as práticas de responsabilidade ambiental, social e de governança, em linha com as melhores práticas nacionais e internacionais, em especial com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONU (ODS), bem como de padrões e parâmetros que venham a substituí-los.

39.2. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 39.1 acima, no âmbito da responsabilidade ambiental, a CONCESSIONÁRIA se compromete às seguintes obrigações, a serem evidenciadas ao PODER CONCEDENTE:

39.2.1. Implantar, no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da DATA DE EFICÁCIA, Sistemas de Gestão da Qualidade de Gestão Ambiental para as obras e SERVIÇOS necessários ao cumprimento do objeto do CONTRATO, com base na norma NBR ISO 14.001, da ABNT;

39.2.2. Apresentar, no 12º (décimo segundo) mês, contado da DATA DE EFICÁCIA, Plano Detalhado de Implantação de Estruturas para Gestão de Recursos Naturais e Eficiência Energética;

39.2.3. Realizar, anualmente, Inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE), para fins de calcular e quantificar todas as emissões (em carbono equivalente), relativas às atividades da CONCESSIONÁRIA, do ano

anterior, a serem neutralizadas;

39.2.3.1. Os inventários deverão compreender o período de janeiro a dezembro do ano anterior, e serão entregues até o último dia do mês de janeiro no ano subsequente. O primeiro inventário será apresentado no mês de janeiro subsequente à DATA DE EFICÁCIA, abrangendo as atividades realizadas desde a referida data.

39.2.3.2. Os inventários serão elaborados com base em metodologias e padrões internacionalmente reconhecidos no mercado, como a Norma ABNT NBR ISO 14.064-2, GHG Protocol ou outras normas equivalentes.

39.2.3.3. Juntamente a cada inventário serão definidas as metas voluntárias de redução de emissões de GEE, em carbono equivalente (CO₂e), para o próximo período.

39.3. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 39.1 acima, no âmbito da responsabilidade social, a CONCESSIONÁRIA se compromete às seguintes obrigações:

39.3.1. Implementar, até o final do 12º (décimo segundo) mês, contado da DATA DE EFICÁCIA, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, com base na série de normas NBR ISO 45.001, da ABNT; e,

39.3.2. Implantar nas novas instalações e naquelas já existentes, estruturas adequadas para permitir o acesso ao público com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência, nos termos da legislação vigente.

39.4. Sem prejuízo do disposto na subcláusula 39.1 acima, no âmbito da governança corporativa, a CONCESSIONÁRIA se compromete às seguintes obrigações, que deverão constar expressamente de seus atos societários, durante todo o PRAZO DO CONTRATO:

39.4.1. Implementar, em até 3 (três) meses, contados da DATA DE EFICÁCIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;

39.4.2. Desenvolver, publicar e implantar Política de Transações com PARTES RELACIONADAS, em até 3 (três) meses, contados da DATA DE EFICÁCIA, observando, no que couber, as melhores práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), bem como, as regras de governança da CVM, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos:

- (i) critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas PARTES RELACIONADAS, que deverão observar condições equitativas de mercado, inclusive de preço,
- (ii) procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam envolver conflitos de interesses e, conseqüentemente, determinar o impedimento de voto com relação a acionistas ou administradores da CONCESSIONÁRIA;
- (iii) procedimentos e responsáveis pela identificação das PARTES RELACIONADAS e pela classificação de operações como transações com PARTES RELACIONADAS;
- (iv) indicação das instâncias de aprovação das transações com PARTES RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância;
- (v) exigência de realização de processo competitivo junto ao mercado para obras e serviços, conforme regras aprovadas pela administração da CONCESSIONÁRIA, como condição à contratação de obras e serviços com PARTES RELACIONADAS;
- (vi) dever de a administração da CONCESSIONÁRIA formalizar, em documento escrito a ser arquivado na sede da CONCESSIONÁRIA, as justificativas da seleção de PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas

de mercado.

39.4.3. A Política de Transações com PARTES RELACIONADAS deverá constar dos atos societários da CONCESSIONÁRIA e deverá ser atualizada sempre que necessário, observando-se as atualizações nas recomendações de melhores práticas referidas na subcláusula 39.4.2 e a necessidade de inclusão ou alteração de disposições específicas que visem conferir maior efetividade à transparência das transações com PARTES RELACIONADAS.

39.4.3.1. Em até 1 (um) mês, contado da celebração de contrato com PARTES RELACIONADAS, e com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis do início da execução das obrigações nele convencionadas, a CONCESSIONÁRIA deverá divulgar, em seu sítio eletrônico, as seguintes informações sobre a contratação realizada:

- (i) informações gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
- (ii) objeto da contratação;
- (iii) prazo da contratação;
- (iv) condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação; e,
- (v) justificativa da administração para contratação com a PARTE RELACIONADA em vista das alternativas de mercado.

39.4.4. Proibição da CONCESSIONÁRIA:

- (i) prestar qualquer forma de garantia em favor de terceiros, inclusive em favor de PARTES RELACIONADAS, salvo em favor de seus FINANCIADORES;
- (ii) conceder empréstimos, financiamentos ou realizar quaisquer outras formas de transferência de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:
 - (a) transferências de recursos a título de distribuição de dividendos;

- (b) redução do capital autorizada pelo PODER CONCEDENTE;
- (c) pagamentos de juros sobre capital próprio; e,
- (d) pagamentos pela contratação de serviços em condições de mercado.

39.5. Para além das obrigações ambientais, sociais e de governança previstas nas subcláusulas 39.2, 39.3 e 39.4, a CONCESSIONÁRIA deverá praticar as ações necessárias para atendimento dos seguintes padrões e divulgá-las em seu site:

- 39.5.1. Criar, até o final do 24º (vigésimo quarto) mês, contado da DATA DE EFICÁCIA, Comitê de Gestão e Reporte dos Riscos ao Conselho de Administração.
- 39.5.2. Implantar, nas obras do COMPLEXO PRISIONAL, Estruturas para Gestão de Recursos Naturais e Eficiência Energética, dentre as quais:
 - (i) captação e uso de água de chuva; (ii) sistemas automatizados de torneira e interruptores; (iii) uso de placas solares; (iv) uso preferencial de veículos híbridos na CONCESSÃO; (v) uso de material de pavimentação com menor potencial de emissão de ruídos; (vi) incorporação de resíduos industriais e de construção nos pavimentos e/ou outros elementos construtivos; e (vii) gestão e monitoramento de emissões veiculares e de equipamentos.
- 39.5.3. Implantar, até o final do 12º (décimo segundo) mês, contado da DATA DE EFICÁCIA, Política de Recursos Humanos, contendo os seguintes itens:
 - (i) código de conduta para trabalhadores e terceirizados pautado em princípios éticos, incluindo a promoção de diversidade e inclusão e conscientização sobre práticas discriminatórias ou violentas dentro e fora do ambiente de trabalho;
 - (ii) treinamento e qualificação da mão de obra, inclusive de trabalhadores terceirizados, incluindo programas e ações informativos sobre as questões de diversidade e inclusão, em linha com o código de conduta;

- (iii) procedimentos para garantir e promover oportunidades de igualdade de gênero para os cargos da CONCESSIONÁRIA;
- (iv) programa de promoção à diversidade de gênero, racial, deficiência e LGBTQI+;
- (v) mecanismos de consulta, e reclamação e denúncia de trabalhadores, inclusive de terceirizados, devidamente divulgados e que garantam amplo acesso e anonimato, incluindo, mas não se limitando a práticas de discriminação, assédio moral ou físico; e
- (vi) isonomia para condições de trabalho em todas as atividades da CONCESSÃO.

39.5.3.1. O programa de promoção mencionado no item (iv) deverá conter metodologia adequada e reconhecida, incluindo, por exemplo, as etapas de recenseamento empresarial, publicidade e engajamento, recrutamento, capacitação, retenção de talentos e ascensão na carreira.

39.6. Para os padrões estabelecidos na subcláusula 39.5, a CONCESSIONÁRIA deverá adotar o “pratique-ou-explique”, de forma que ao não adotar tais padrões deverá explicar os motivos que embasaram sua conduta.

39.6.1. A explicação deverá ser fundamentada, congruente, clara, objetiva e deverá demonstrar uma análise de custo-benefício e custo-eficiência relacionada à adoção dos padrões.

39.6.2. A explicação deverá ser apresentada ao PODER CONCEDENTE, pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do prazo final estabelecido para adoção do padrão, e deverá ser disponibilizada no site da CONCESSIONÁRIA, em local visível e de fácil acesso, além de ficar desde já autorizada a divulgação por parte do PODER CONCEDENTE.

39.7. A CONCESSIONÁRIA deverá implementar medidas de prevenção e mitigação dos impactos de EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS e realizar obras de manutenção emergencial para funcionamento do COMPLEXO PRISIONAL e segurança dos bens e pessoas que nele se localizam que sejam afetados por tais eventos.

- 39.7.1. Para a prevenção de impactos de EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS, a CONCESSIONÁRIA deve apresentar ao PODER CONCEDENTE um Plano de Mitigação de Riscos em Decorrente de Eventos Climáticos em até 180 (cento e oitenta) dias da data de assinatura do CONTRATO, contendo proposta de execução de intervenções adicionais visando garantir a resiliência da infraestrutura do COMPLEXO PRISIONAL.
- 39.7.2. O Plano de Mitigação de Riscos em Decorrente de Eventos Climáticos deve garantir o monitoramento contínuo do COMPLEXO PRISIONAL, identificando eventuais áreas de risco e o tipo de impacto a que este se encontre exposto, além de propor medidas preventivas de curto, médio e longo prazo para a redução do risco de danos ao COMPLEXO PRISIONAL.
- 39.7.3. A CONCESSIONÁRIA deve encaminhar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, versões atualizadas do Plano de Mitigação de Riscos em Decorrente de Eventos Climáticos, contendo a descrição da metodologia utilizada e a consolidação dos resultados do monitoramento do COMPLEXO PRISIONAL, com a indicação dos riscos identificados e as medidas preventivas propostas.
- 39.7.4. O Plano de Mitigação de Riscos em Decorrente de Eventos Climáticos será elaborado pela CONCESSIONÁRIA sem prejuízo da execução dos demais planos previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.
- 39.7.5. O Plano de Mitigação de Riscos em Decorrente de Eventos Climáticos será analisado pelo PODER CONCEDENTE, que poderá determinar a inclusão das medidas preventivas na CONCESSÃO.
- 39.7.6. As medidas preventivas de curto prazo, se não previstas originalmente como de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, serão incluídas na CONCESSÃO em processo de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.
- 39.7.7. As medidas preventivas de médio e longo prazo, se não previstas originalmente como de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, serão incluídas para avaliação na REVISÃO ORDINÁRIA.

subsequente.

- 39.7.8. A ocorrência de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO no COMPLEXO PRISIONAL será reconhecida pelo PODER CONCEDENTE, de forma unilateral ou mediante provocação da CONCESSIONÁRIA, em face da publicação no DOE do decreto de calamidade pública pelo ESTADO e da identificação de avarias no COMPLEXO PRISIONAL que demandem a realização de obras de manutenção emergencial para o funcionamento do COMPLEXO PRISIONAL e para a segurança de bens e pessoas.
- 39.7.9. Com o reconhecimento de que o COMPLEXO PRISIONAL se encontra sob efeitos de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela implementação imediata das obras necessárias. O PODER CONCEDENTE será responsável pelas medidas relacionadas à defesa civil.
- 39.7.10. Na hipótese de previsões meteorológicas ou climáticas indicarem a possibilidade de ocorrência EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, a CONCESSIONÁRIA deverá implementar medidas exigidas para a contenção de adversidades climáticas.
- 39.7.11. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 7 (sete) dias, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa, a contar do reconhecimento do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, um Plano de Retomada Operacional das partes do COMPLEXO PRISIONAL afetadas, em que deverá especificar o cronograma e as medidas emergenciais necessárias à recuperação das partes afetadas e da segurança de bens e pessoas, bem como para que o COMPLEXO PRISIONAL volte a funcionar normalmente.
- 39.7.12. Em razão dos efeitos do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO sobre o COMPLEXO PRISIONAL, o PODER CONCEDENTE deverá:
- (i) não aplicar penalidades pelo descumprimento de obrigações cujo adimplemento tenha se tornado inviável em razão do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO; e
 - (ii) suspender a apuração dos INDICADORES DE

DESEMPENHO e critérios de DISPONIBILIDADE DE VAGA cujo cumprimento tenha se tornado inviável em razão do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO.

39.7.12.1. O disposto na subcláusula 39.7.12 não será aplicado caso reste comprovado que ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA culminaram na inviabilidade de cumprimento das obrigações contratuais e/ou impedimento do funcionamento do COMPLEXO PRISIONAL.

39.7.13. O PODER CONCEDENTE poderá dispensar a aprovação dos PROJETOS DE ENGENHARIA para as obras necessárias à restauração do COMPLEXO PRISIONAL e da segurança de bens e pessoas em virtude do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO.

39.7.14. Os investimentos aprovados pelo PODER CONCEDENTE que sejam realizados pela CONCESSIONÁRIA para a recuperação do COMPLEXO PRISIONAL e garantia da segurança de bens e pessoas em razão dos impactos do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

39.7.14.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA ou na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente à conclusão de sua implementação.

39.7.14.2. Os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros que abranjam o EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO ou os impactos diretos e indiretos causados por este último serão descontados do valor da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, independentemente de anuência da CONCESSIONÁRIA.

39.7.14.3. A CONCESSIONÁRIA deverá envidar todos os esforços cabíveis para o recebimento das indenizações previstas nos seguros contratados, inclusive mediante a adoção de

medidas extrajudiciais, arbitrais ou judiciais, até o esgotamento dos recursos aplicáveis, para assegurar o recebimento destes valores.

39.7.14.4. Caso o recebimento das indenizações de que trata o item 39.7.14.3 ocorra após a conclusão do processo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA deverão ser descontados no(s) pagamento(s) subsequente(s) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.

39.7.15. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar à ARESC as medidas extrajudiciais, judiciais ou arbitrais adotadas para o recebimento das indenizações previstas pelos seguros contratados, sob pena de tais valores serem descontados da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, bem como informar à ARESC e ao PODER CONCEDENTE, em até 3 (três) dias úteis, o recebimento de quaisquer indenizações provenientes dos referidos seguros.

CAPÍTULO XI - INTERVENÇÃO

Cláusula 40. INTERVENÇÃO

40.1. O PODER CONCEDENTE poderá, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, em caráter excepcional, intervir na CONCESSÃO, para assegurar a adequação na execução das obras e prestação dos SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, quando considerar que tais descumprimentos afetem substancialmente a capacidade da CONCESSIONÁRIA na execução das obras e dos SERVIÇOS previstos neste CONTRATO.

40.2. São hipóteses de intervenção:

- (i) cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução do objeto deste CONTRATO, pela CONCESSIONÁRIA, sem devida justificativa aceita pelo PODER CONCEDENTE;
- (ii) deficiências graves no desenvolvimento das atividades e no cumprimento do objeto deste CONTRATO;
- (iii) situações nas quais a atuação da CONCESSIONÁRIA coloque em risco

a continuidade da prestação dos SERVIÇOS contratados;

- (iv) situações que ponham em risco o meio ambiente ou a segurança do COMPLEXO PRISIONAL, dos AGENTES DE ESTADO, dos PRESOS ou de qualquer pessoa ou dos BENS DA CONCESSÃO;
- (v) reiteração de acidentes no COMPLEXO PRISIONAL que decorram de culpa da CONCESSIONÁRIA no desempenho das suas atividades;
- (vi) graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigações deste CONTRATO;
- (vii) não apresentação ou renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO ou das apólices de seguro necessárias ao pleno e regular desenvolvimento contratual; e,
- (viii) utilização da infraestrutura da CONCESSÃO para fins ilícitos.

40.2.1. A decisão de intervir na CONCESSÃO, quando presente uma das situações previstas na subcláusula 40.2, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, podendo, em face das peculiaridades da situação, ser aplicadas outras medidas previstas no CONTRATO que melhor atendam ao interesse público.

40.3. Verificando-se qualquer situação que possa ensejar a intervenção na CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE deverá notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo que lhe for fixado, exercer o contraditório e sanar as irregularidades indicadas.

40.3.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou tome providências que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propósito de saná-las, a intervenção poderá ser decretada

40.4. A intervenção na CONCESSÃO far-se-á por ato motivado do Governador do ESTADO, devidamente publicado no DOE, indicando, no mínimo, os motivos da intervenção, a designação do interventor, o prazo e os limites da intervenção.

40.5. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da declaração de intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá instaurar o competente procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurando à CONCESSIONÁRIA o direito ao contraditório e à ampla defesa.

40.5.1. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta dias), sob pena de considerar-se inválida a intervenção.

40.6. Será declarada nula a intervenção se ficar comprovado que não foram observados os pressupostos legais e decorrentes de normas para sua decretação, devendo o SERVIÇO e os BENS DA CONCESSÃO retornarem imediatamente à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da prestação de contas por parte do interventor e da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO para indenização porventura cabível

40.7. Caberá ao interventor decidir pela manutenção ou não dos pagamentos decorrentes das obrigações contraídas pela CONCESSIONÁRIA anteriormente à intervenção, tendo em vista a necessidade de continuidade da prestação do serviço concedido.

40.8. Se as receitas da CONCESSÃO não forem suficientes para cobrir as despesas necessárias à continuidade dos SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE poderá aplicar recursos orçamentários para a complementação e posteriormente executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO para cobrança dos danos sofridos.

40.8.1. Caso a garantia não seja suficiente, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir o PODER CONCEDENTE, em prazo a ser fixado, observado o devido processo legal.

40.9. Como resultado da intervenção poderá ser considerada extinta a CONCESSÃO, obedecendo-se ao disposto na Cláusula 49 e aplicando-se as penalidades cabíveis

CAPÍTULO XII – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Cláusula 41. COMITÊ TÉCNICO

41.1. Para a solução de eventuais divergências durante a execução do CONTRATO, quaisquer das PARTES poderá convocar a instauração de COMITÊ TÉCNICO específico (*ad hoc*) para este fim, de acordo com as regras listadas abaixo.

40.9.1. O COMITÊ TÉCNICO deverá ser institucional e funcionar de acordo com o regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá (CAM-CCBC), ou da Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) ou da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB).

41.2. A PARTE interessada terá o prazo de 60 (sessenta) dias a partir do evento causador da controvérsia para requerer a instauração do COMITÊ TÉCNICO e apresentar suas alegações.

41.2.1. A instauração do COMITÊ TÉCNICO se dará mediante a comunicação à outra PARTE da intenção de convocação de COMITÊ TÉCNICO e das alegações que fundamentam o pedido.

41.2.2. Os membros do COMITÊ TÉCNICO deverão ser designados no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da comunicação referida na subcláusula 41.2.1.

41.3. Os membros do COMITÊ TÉCNICO serão designados da seguinte forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberações:

- (i) um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
- (ii) um membro indicado pela CONCESSIONÁRIA;
- (iii) um membro com comprovada especialização na matéria objeto da divergência, que será escolhido:
 - (a) de comum acordo entre as PARTES; ou,
 - (b) na ausência de comum acordo entre as PARTES para indicação deste membro no prazo previsto na subcláusula 41.2.2, o terceiro membro será indicado pelos membros indicados por cada uma das PARTES, que terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para formalizarem, de comum acordo, a designação do terceiro membro.

41.4. Após a indicação dos membros do COMITÊ TÉCNICO, o rito será processado da seguinte forma:

41.4.1. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da designação de todos os membros do COMITÊ TÉCNICO, a PARTE reclamada apresentará as suas alegações relativamente à questão formulada.

41.4.2. A decisão do COMITÊ TÉCNICO será emitida em um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento, pelo COMITÊ TÉCNICO, das alegações apresentadas pela PARTE reclamada. Por decisão do COMITÊ TÉCNICO, este prazo poderá ser prorrogado, por

até 60 (sessenta) dias adicionais, caso a complexidade do caso demande maior tempo de análise pelo comitê.

41.4.3. Toda a divergência suscitada deverá ser encaminhada ao COMITÊ TÉCNICO juntamente com cópia de todos os documentos necessários para a solução da demanda.

41.4.4. As decisões do COMITÊ TÉCNICO serão tomadas com o voto favorável da maioria de seus membros.

41.5. Todas as despesas necessárias ao funcionamento do COMITÊ TÉCNICO serão arcadas pela CONCESSIONÁRIA, com exceção da remuneração eventualmente devida ao membro indicado exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE.

41.6. A submissão de qualquer questão ao COMITÊ TÉCNICO não exonera a CONCESSIONÁRIA ou o PODER CONCEDENTE de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais.

41.7. Independentemente de instauração ou não do COMITÊ TÉCNICO, e ainda que, na hipótese de sua instauração, este já tenha emitido seu parecer, a PARTE que se achar prejudicada poderá dar início ao procedimento arbitral ou judicial, a depender da matéria sob exame, conforme a Cláusula 42 ou Cláusula 43.

41.8. A decisão do COMITÊ TÉCNICO será vinculante para as PARTES até que sobrevenha eventual decisão arbitral ou judicial sobre a divergência.

41.8.1. Se nenhuma das PARTES solicitar a instauração de procedimento arbitral ou judicial no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da decisão do COMITÊ TÉCNICO, será considerado precluso o direito das PARTES de impugnação da decisão.

Cláusula 42. ARBITRAGEM

42.1. As PARTES e a ARESC (“Litigantes”) concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, resolver por meio de arbitragem as disputas relativas a direitos patrimoniais disponíveis, incluindo as relacionadas com o equilíbrio econômico-financeiro, intervenção, extinção contratual e indenização por investimentos em BENS REVERSÍVEIS não amortizados ou depreciados.

42.1.1. Não será condição para a instauração da arbitragem a submissão da controvérsia ao COMITÊ TÉCNICO.

42.1.2. A ARESC será parte da arbitragem nos casos de controvérsias relacionadas com as suas atribuições no CONTRATO, previstas na subcláusula 20.2.

42.2. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e os princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, sendo vedada a possibilidade de se decidir por equidade.

42.3. As Litigantes, de comum acordo, deverão designar a instituição arbitral que conduzirá o procedimento de acordo com o seu regulamento de arbitragem. A designação da instituição arbitral pelas Litigantes deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento pela Litigante da notificação enviada pela outra Litigante para instauração da arbitragem.

42.3.1. Não havendo consenso entre as Litigantes, o PODER CONCEDENTE (caso a ARESC não seja Litigante) ou a ARESC (caso esta seja Litigante) indicará, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados do término do prazo previsto na subcláusula 42.3, uma das seguintes instituições: Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá (CAM-CCBC), Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) ou Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil (CAMARB).

42.3.2. Caso o PODER CONCEDENTE ou, conforme o caso, a ARESC não realize a indicação da câmara arbitral no prazo previsto na subcláusula 42.3.1, a CONCESSIONÁRIA poderá escolher qualquer uma das instituições arbitrais indicadas na subcláusula 42.3.1 para conduzir a arbitragem.

42.4. A arbitragem será conduzida no Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.

42.5. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada Litigante indicar um árbitro, sendo o terceiro árbitro escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Litigantes, cabendo-lhe a presidência do tribunal arbitral.

42.5.1. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada

Litigante, o terceiro árbitro será indicado pelo tribunal arbitral, observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

42.5.2. Os procedimentos previstos na presente cláusula também se aplicarão aos casos de substituição de árbitro.

42.6. Caso seja necessária a obtenção de medidas coercitivas, cautelares ou de urgência antes da constituição do tribunal arbitral, as Litigantes poderão requerê-las diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário.

42.7. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e vincularão as Litigantes e seus sucessores.

42.8. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será determinada da seguinte forma:

42.8.1. A CONCESSIONÁRIA deverá antecipar as custas para instauração e a condução do procedimento arbitral até o seu término, incluindo o adiantamento dos honorários devidos aos árbitros, observado que cada Litigante deve arcar com a remuneração e demais custos de seus procuradores/advogados e assistentes técnicos, os quais não serão ressarcidos pela Litigante vencida.

42.8.2. Caso o PODER CONCEDENTE ou a ARESC seja a Litigante vencida no procedimento arbitral, este assumirá todas as custas, devendo ressarcir a CONCESSIONÁRIA pelas custas que esta tenha assumido no aludido procedimento, observado que a remuneração e demais custos de seus procuradores/advogados e assistentes técnicos não serão ressarcidos pela Licitante vencida.

42.8.3. No caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serão divididos entre as Litigantes, se assim entender o tribunal, na proporção da sucumbência de cada uma, devendo o PODER CONCEDENTE ou a ARESC ressarcir a CONCESSIONÁRIA proporcionalmente pelas custas que esta tenha antecipado no aludido procedimento.

Cláusula 43. FORO

43.1. Para a solução de controvérsias envolvendo matérias que não estejam

reservadas à arbitragem, nos termos da Cláusula 42, fica desde já eleito o foro da comarca do Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, como único competente, com renúncia expressa a qualquer outro.

CAPÍTULO XIII - EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

Cláusula 44. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

44.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por:

- (i) Advento do termo contratual;
- (ii) Encampação;
- (iii) Caducidade;
- (iv) Rescisão pela CONCESSIONÁRIA;
- (v) Anulação;
- (vi) Extinção, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da CONCESSIONÁRIA que prejudique a execução do CONTRATO;
- (vii) Caso fortuito e força maior; e,
- (viii) Extinção amigável.

44.2. No caso de extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá:

- (i) assumir, direta ou indiretamente, a prestação dos SERVIÇOS, no local e no estado em que se encontrar;
- (ii) ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e valer-se de pessoal empregado na prestação dos SERVIÇOS, necessários à sua continuidade;
- (iii) a depender do evento motivador da extinção do CONTRATO, aplicar as penalidades cabíveis e reter e executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO para recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA.

44.3. O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação da CONCESSÃO, atribuindo, se for o caso, para a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA, o ônus do pagamento da indenização diretamente aos FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA ou diretamente a esta.

44.4. Ao longo dos últimos cinco anos da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá autorizar terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturação de novos procedimentos licitatórios, realização de novas obras ou outros fins de interesse público.

44.5. A CONCESSIONÁRIA adotará todas as medidas e cooperará plenamente com o PODER CONCEDENTE para garantir a continuidade dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO, sem que haja interrupção ou deterioração de tais SERVIÇOS ou dos BENS DA CONCESSÃO, como prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança de pessoas e de outros órgãos ou entes públicos.

Cláusula 45. DESMOBILIZAÇÃO DO COMPLEXO PRISIONAL E TRANSIÇÃO OPERACIONAL

Desmobilização do Complexo Prisional

45.1. Dois anos antes da data de término do PRAZO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à apreciação e aprovação do PODER CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO.

45.1.1. O PODER CONCEDENTE deverá analisar o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO em até 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação, e deverá emitir a aprovação ou indicar a necessidade de adequações e correções, caso entenda haver desconformidade com as diretrizes estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas.

45.1.2. Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações ou correções no PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo e reapresentá-lo no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, motivadamente prorrogáveis por prazo específico, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para emitir a aprovação ou solicitar a retificação das alterações propostas, até que haja a definitiva aprovação ao documento.

45.1.3. Após a aprovação do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, as PARTES deverão adotar as medidas previstas no plano para a devolução da CONCESSÃO para o PODER CONCEDENTE ou CONCESSIONÁRIA

SUCESSORA sem descontinuidade dos SERVIÇOS.

45.2. A execução do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO deverá ser acompanhada pelo COMITÊ DE DESMOBILIZAÇÃO, que será formado por 2 (dois) representantes e respectivos suplentes indicados por cada PARTE.

45.2.1. Cada PARTE deverá indicar os seus membros para o COMITÊ DE DESMOBILIZAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias após a aprovação ao PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO.

45.3. A cada 3 (três) meses, o COMITÊ DE DESMOBILIZAÇÃO deverá elaborar e submeter à aprovação das PARTES relatório de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, bem como um relatório de acompanhamento da execução das eventuais obras e serviços em andamento, atestando a qualidade do trabalho desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA.

45.4. O Relatório de Inspeção Final deverá ser entregue com 30 (trinta) dias de antecedência ao término do PRAZO DO CONTRATO e deverá:

- (i) descrever, em detalhes, as vistorias realizadas pelo COMITÊ DE DESMOBILIZAÇÃO, as não conformidades identificadas e corrigidas ao longo dos trabalhos do comitê;
- (ii) anexar as atas das reuniões realizadas pelo COMITÊ DE DESMOBILIZAÇÃO;
- (iii) fornecer outras informações consideradas relevantes pelo COMITÊ DE DESMOBILIZAÇÃO; e,
- (iv) conter a conclusão quanto ao cumprimento das condições de devolução do COMPLEXO PRISIONAL.

45.4.1. O Relatório de Inspeção Final deverá ser acompanhado de relatório fotográfico e de inventário dos BENS REVERSÍVEIS.

45.5. Quando atendidas todas as condições de devolução do COMPLEXO PRISIONAL previstas no CADERNO DE ENCARGOS, será então elaborado, pelo PODER CONCEDENTE, o TERMO DE DEVOLUÇÃO provisório, que será assinado pelas PARTES no último do dia do PRAZO DO CONTRATO.

45.5.1. A data de assinatura do TERMO DE DEVOLUÇÃO provisório será considerada a data de encerramento da CONCESSÃO, sem prejuízo

do disposto nas subcláusulas 45.6 e 45.7.

45.6. Decorrido o período de observação de 6 (seis) meses, contados da assinatura do TERMO DE DEVOLUÇÃO provisório, e não havendo a necessidade de novos reparos por vício ou defeito de execução das obras e serviços, será então lavrado o TERMO DE DEVOLUÇÃO definitivo.

45.7. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela solidez e segurança das obras e serviços somente se encerrará no término do prazo legal aplicável, pelo que a CONCESSIONÁRIA deverá manter o PODER CONCEDENTE e/ou a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA indene de prejuízos eventualmente causados.

45.8. Na última REVISÃO ORDINÁRIA que anteceder o término do PRAZO DA CONCESSÃO, as PARTES deverão antever eventuais investimentos necessários à desmobilização, sendo certo que tais investimentos deverão ser amortizados até o advento do PRAZO DO CONTRATO.

45.9. Nos casos de extinção antecipada da CONCESSÃO prevista nos incisos (ii) a (viii) da subcláusula 44.1, as PARTES deverão cooperar de boa-fé entre si e tomar as medidas necessárias para assegurar, no mínimo, que:

- (i) os BENS REVERSÍVEIS sejam vistoriados e suas condições de conservação e funcionamento sejam verificadas antes da extinção da CONCESSÃO; e,
- (ii) um PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO seja acordado entre as PARTES, observado que as PARTES se vincularão ao cumprimento do plano.

Transição Operacional

45.10. Sem prejuízo das disposições contidas acima, são obrigações da CONCESSIONÁRIA, para a boa transição dos SERVIÇOS ao PODER CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA SUCESSORA:

- (i) disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSÃO;
- (ii) disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSÃO;
- (iii) disponibilizar demais informações sobre os SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO;

- (iv) cooperar com a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA e com o PODER CONCEDENTE para a transmissão adequada dos conhecimentos e informações relativos à CONCESSÃO;
- (v) permitir, com antecedência mínima de 30 (trinta dias) da data de transição definitiva, o acompanhamento dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO e das atividades regulares da CONCESSIONÁRIA pela CONCESSIONÁRIA SUCESSORA;
- (vi) colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA na elaboração de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição;
- (vii) indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição operacional durante a assunção do SERVIÇO pelo PODER CONCEDENTE ou pela CONCESSIONÁRIA SUCESSORA;
- (viii) disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho da CONCESSIONÁRIA SUCESSORA, durante o período de transição;
- (ix) auxiliar no planejamento do quadro de funcionários da CONCESSIONÁRIA SUCESSORA;
- (x) interagir com o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA e demais atores e agentes envolvidos na operação do COMPLEXO PRISIONAL.

Cláusula 46. REGIME GERAL DE INDENIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO ANTECIPADA

46.1. Nas hipóteses de extinção previstas nos incisos (ii) a (viii) da subcláusula 44.1, a CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização, nos termos do art. 36, da LEI DE CONCESSÕES, que deverá cobrir as parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS REVERSÍVEIS, não amortizadas ou depreciadas, incluindo os que tenham sido realizados para garantir a continuidade e a atualidade tecnológica dos SERVIÇOS.

46.2. O cálculo será realizado pela ARESC, sendo que, para fins de cálculo da indenização, as seguintes premissas metodológicas devem ser observadas:

- (i) Serão considerados os valores referentes aos desequilíbrios econômico-financeiros da CONCESSÃO em favor de cada uma das

PARTES;

- (ii) O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização constante), considerando o reconhecimento do BEM REVERSÍVEL e o menor prazo entre (i) o termo do CONTRATO, ou (ii) a vida útil do respectivo BEM REVERSÍVEL;
- (iii) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de juros e outras despesas financeiras durante o período de construção;
- (iv) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-operacionais;
- (v) Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de construção;
- (vi) Não serão considerados eventuais ágios de aquisição;
- (vii) O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados ou depreciados será apurado a partir do ativo financeiro da CONCESSIONÁRIA, e tendo como termo final a data da extinção do CONTRATO, de acordo com a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientações relacionadas e, ainda, respectivas revisões, todos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, devidamente atualizado conforme o IRC, previsto nas subcláusulas 31.5 e 31.6, do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano do pagamento da indenização.

46.3. Em complemento à subcláusula 46.2 acima, não serão indenizados valores registrados de ativos referentes a:

- (i) Adiantamento a fornecedores, por serviços ainda não realizados;
- (ii) Bens e direitos que deverão ser cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE;
- (iii) Despesas sem relação com a construção de ativos do COMPLEXO PRISIONAL;
- (iv) Custos pré-operacionais, salvo aqueles que comprovadamente representem benefício econômico futuro ao COMPLEXO

PRISIONAL;

- (v) Investimentos em BENS REVERSÍVEIS realizados acima das condições equitativas de mercado. Caso seja caracterizado que houve transferência de recursos em condições não equitativas de mercado, os valores acima das condições equitativas de mercado não serão considerados para indenização, sem prejuízo de outras providências cabíveis, devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa para a parte controversa da indenização, de forma apartada.

46.4. Os BENS REVERSÍVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da CONCESSIONÁRIA por meio de doação ou amortizados por meio do APORTE DE RECURSOS não comporão o montante indenizável.

46.5. Eventuais custos com a reparação e/ou reconstrução dos BENS REVERSÍVEIS entregues em situação distinta daquela estabelecida neste CONTRATO e seus ANEXOS serão descontados do montante indenizável.

46.6. Os componentes indicados nos incisos (i) e (ii) da subcláusula 46.2 acima deverão ser atualizados conforme o IRC, previsto nas subcláusulas 31.5 e 31.6, do período compreendido entre (a) o início do ano contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos encargos e ônus, e o ano do pagamento da indenização.

46.7. O pagamento em âmbito administrativo realizado na forma estabelecida nesta cláusula, quando aceito pela CONCESSIONÁRIA, corresponderá à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da indenização, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir, administrativa, em arbitragem ou judicialmente, a qualquer título, outras indenizações, inclusive, por lucros cessantes e danos emergentes.

46.8. Da indenização devida à CONCESSIONÁRIA em qualquer hipótese serão descontados, sempre na ordem de preferência abaixo e independentemente de anuência da CONCESSIONÁRIA:

- (i) o valor das multas aplicadas à CONCESSIONÁRIA, no âmbito da execução do CONTRATO, em caráter definitivo no âmbito administrativo;
- (ii) o valor dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER

CONCEDENTE;

- (iii) o saldo devedor devido ao FINANCIADOR relativo a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, acrescido dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais. Tais valores serão pagos diretamente aos FINANCIADORES.

46.9. O regramento geral de indenizações previsto nesta cláusula é aplicável a todas as hipóteses de extinção antecipada, observado que, conforme a causa de extinção do CONTRATO, o pagamento da indenização pode considerar itens específicos constantes em cada uma das cláusulas de extinção antecipada abaixo dispostas.

46.10. As vidas úteis consideradas para o cálculo das taxas de amortização serão:

- (i) para os BENS REVERSÍVEIS relativos ao sítio do COMPLEXO PRISIONAL e suas edificações, instalações, obras civis e benfeitorias nele localizadas, o prazo final da CONCESSÃO, com exceção dos investimentos que tenham sido realizados com intenção de uso para prazo determinado, os quais terão vida útil restrita ao período originalmente previsto para utilização;
- (ii) para os BENS REVERSÍVEIS relativos a máquinas, equipamentos, bens de informática, aparelhos, utensílios, instrumentos, veículos e móveis, bem como softwares utilizados na prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO:
 - (a) móveis e utensílios: 12 (doze) anos;
 - (b) veículos: 7 (sete) anos;
 - (c) equipamentos em geral: 10 (dez) anos;
 - (d) bens de informática: 7 (sete) anos; e,
 - (e) softwares: 5 (cinco) anos.

46.10.1. A CONCESSIONÁRIA poderá apresentar laudo que fundamente a utilização de vida útil distinta para categorias de bens não previstos no item (ii).

46.10.2. Para as licenças ambientais, os projetos AS BUILT e os manuais técnicos vigentes, a amortização e a vida útil do bem serão definidas

no caso concreto, considerando o prazo originalmente previsto para utilização do bem.

46.11. Para o cálculo do valor da indenização no caso de extinção antecipada do CONTRATO, a ARESA deverá contratar EMPRESA DE AVALIAÇÃO para proceder a levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, a ser calculada conforme os parâmetros previstos nesta Cláusula 46 e os itens específicos constantes em cada uma das cláusulas de extinção antecipada abaixo dispostas.

46.11.1. No caso de extinção antecipada pelos motivos indicados nas alíneas (iii) (Caducidade), (vi) (Extinção, Falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial) ou (viii) (Extinção Amigável), da subcláusula 44.1, o valor gasto pela ARESA com a contratação da EMPRESA DE AVALIAÇÃO será descontado da indenização devida à CONCESSIONÁRIA. O desconto também será feito caso a extinção antecipada decorra de anulação da CONCESSÃO em razão de ilegalidade praticada pela CONCESSIONÁRIA

46.11.2. No caso de extinção antecipada pelo motivo indicado na alínea (vii) (Caso Fortuito e Força Maior), da subcláusula 44.1, a metade (i.e. 50%) do valor gasto pela ARESA com a contratação da EMPRESA DE AVALIAÇÃO será descontado da indenização devida à CONCESSIONÁRIA. A outra metade deverá ser ressarcida pelo PODER CONCEDENTE para a ARESA.

46.11.3. A ARESA poderá autorizar que a EMPRESA DE AVALIAÇÃO seja contratada pela CONCESSIONÁRIA. Neste caso, a CONCESSIONÁRIA deverá fornecer lista tríplice de EMPRESAS DE AVALIAÇÃO para avaliação pela ARESA, que irá indicar qual empresa a CONCESSIONÁRIA deverá contratar.

46.11.3.1. No caso da subcláusula 46.11.3 acima, a ARESA e o PODER CONCEDENTE irão assinar, como intervenientes-anuentes, o contrato de prestação de serviços entre a CONCESSIONÁRIA e a EMPRESA DE AVALIAÇÃO. O contrato deverá prever que a ARESA e o PODER CONCEDENTE terão amplo e irrestrito acesso às

informações e relatórios produzidos pela EMPRESA DE AVALIAÇÃO.

Cláusula 47. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

47.1. A CONCESSÃO extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DO CONTRATO, findando, por consequência, as relações contratuais entre as PARTES, com exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigações pós contratuais atribuídas à CONCESSIONÁRIA.

47.2. Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuízo de eventual sub-rogação do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONÁRIA SUCESSORA nos contratos em curso, notadamente na hipótese prevista na subcláusula 25.5, a CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer relações contratuais inerentes à CONCESSÃO celebradas com terceiros, não respondendo o PODER CONCEDENTE por quaisquer responsabilidades ou ônus daí resultantes, bem como não sendo devida nenhuma indenização à CONCESSIONÁRIA ou a terceiros pelo encerramento de tais relações contratuais.

47.3. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para que não haja qualquer interrupção na prestação dos SERVIÇOS, com o advento do termo contratual e consequente extinção deste CONTRATO, devendo, por exemplo, cooperar na capacitação de servidores do PODER CONCEDENTE, ou outro ente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA estadual por este indicado, ou de eventual nova CONCESSIONÁRIA SUCESSORA.

47.4. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos em BENS REVERSÍVEIS previstos originalmente neste CONTRATO.

Cláusula 48. ENCAMPAÇÃO

48.1. O PODER CONCEDENTE poderá, durante a vigência do CONTRATO, promover a sua retomada, por motivo de interesse público devidamente justificado, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, nos termos previstos neste CONTRATO.

48.2. Em caso de encampação, a CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização, nos termos do art. 36, da LEI DE CONCESSÕES, que deverá cobrir, além da indenização prevista na Cláusula 46, todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e

indenizações que se fizerem devidas a funcionários, fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do rompimento dos vínculos contratuais, devendo tais valores serem compatíveis ao praticado no mercado, em especial no caso de PARTES RELACIONADAS.

48.3. A indenização devida em decorrência da encampação está limitada aos valores estabelecidos nesta cláusula, não sendo devidos quaisquer outros valores a título de indenizações, lucros cessantes e/ou danos emergentes.

48.4. A indenização deverá ser desembolsada até o exato momento da retomada da CONCESSÃO.

Cláusula 49. CADUCIDADE

49.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposições deste CONTRATO, a declaração de caducidade da CONCESSÃO, que será precedida de competente processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais.

49.2. A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada nos seguintes casos, além daqueles enumerados pela LEI DE CONCESSÕES, sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste CONTRATO:

- (i) Perda ou comprometimento das condições econômico-financeiras, técnicas ou operacionais, necessárias à prestação adequada dos SERVIÇOS concedido;
- (ii) Inexecução total ou descumprimento reiterado de obrigações previstas no CONTRATO;
- (iii) Descumprimento das cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO, que comprometam a continuidade dos SERVIÇOS ou a segurança do COMPLEXO PRISIONAL, dos AGENTES DE ESTADO, dos PRESOS, de qualquer pessoa ou dos BENS DA CONCESSÃO;
- (iv) Paralisação dos SERVIÇOS por culpa ou dolo da CONCESSIONÁRIA, ou se ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, conforme previsão neste CONTRATO;

- (v) Condenação da CONCESSIONÁRIA, em sentença transitada em julgado, por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais;
- (vi) Descumprimento da obrigação de recompor o valor integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO no prazo previsto na subcláusula 17.1.2;
- (vii) Cancelamento ou perda de validade da GARANTIA DE EXECUÇÃO sem que haja prestação de nova garantia, observada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
- (viii) Não manutenção dos seguros exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execução dos seguros ou da GARANTIA DE EXECUÇÃO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipóteses ensejadoras de execução;
- (ix) Alteração do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA ou oneração de suas ações representativas do CONTROLE sem prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE;
- (x) Transferência da própria CONCESSÃO sem prévia e expressa anuência do PODER CONCEDENTE;
- (xi) Na ocorrência de reiterada oposição ao exercício de fiscalização, não acatamento das determinações do PODER CONCEDENTE, reincidência ou desobediência às normas de operação e se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem ineficazes;
- (xii) Ocorrência de desvio do objeto social da CONCESSIONÁRIA;
- (xiii) Incidência de autuações administrativas que ensejem a aplicação de multas contratuais que somem, em seu valor agregado, 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, considerando-se para tanto as multas aplicadas em caráter definitivo no âmbito administrativo;
- (xiv) Condenação definitiva da CONCESSIONÁRIA em processo(s) judicial(is) relativo(s) a danos causados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, não seguráveis ou cujo valor supere o valor coberto pelos seguros, cujo valor agregado corresponda a 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO; e,
- (xv) Soma dos subitens (xiii) e (xiv) correspondam a 10% (dez por cento)

do valor do CONTRATO;

- (xvi) Obtenção, durante a FASE 3, na forma do ANEXO 3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, de ÍNDICE DE DESEMPENHO ou INDICADOR DE DESEMPENHO inferior a 0,5 (cinco décimos) por 6 (seis) meses consecutivos ou por 12 (doze) meses não consecutivos, em um intervalo de 60 (sessenta) meses.

49.3. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação de inadimplemento contratual pela CONCESSIONÁRIA, em regular processo administrativo, assegurado o devido processo legal, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório.

49.3.1. A instauração do processo administrativo para decretação da caducidade será precedida de comunicação à CONCESSIONÁRIA, apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais e a situação de inadimplência, concedendo-lhe prazo não inferior a 30 (trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.

49.3.2. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou tome providências que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propósito de saná-las, este proporá a decretação da caducidade.

49.3.3. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade será declarada por decreto do Governador do ESTADO, independentemente do pagamento de indenização prévia, cujo valor será apurado no curso do referido processo administrativo.

49.4. A declaração da caducidade implicará a imissão imediata, pelo PODER CONCEDENTE, na posse de todos os BENS REVERSÍVEIS.

49.5. A CONCESSIONÁRIA continuará responsável por toda e qualquer espécie de ônus, multas, penalidades, indenizações encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em relação a obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária.

49.6. A caducidade da CONCESSÃO acarretará para a CONCESSIONÁRIA a retenção

de seus eventuais créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

- (i) Assumir a execução do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar;
- (ii) Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos empregados na execução dos SERVIÇOS, necessários à sua continuidade;
- (iii) Reter e executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO, para ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo PODER CONCEDENTE;
- (iv) Aplicar penalidades.

49.7. Dos eventuais créditos mencionados na subcláusula 49.6 serão ainda descontados:

- (i) Os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE e à sociedade;
- (ii) As multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA em caráter definitivo no âmbito administrativo; e,
- (iii) Quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a declaração de caducidade.

49.8. O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação do SERVIÇO concedido, atribuindo à CONCESSIONÁRIA SUCESSORA o ônus do pagamento da indenização diretamente aos FINANCIADORES e demais credores da antiga CONCESSIONÁRIA ou diretamente a esta, conforme o caso.

49.9. A aplicação da penalidade não exime a CONCESSIONÁRIA do pagamento de indenização dos prejuízos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus efeitos repercutam após a extinção da CONCESSÃO.

49.10. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenização eventualmente devida, não resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com funcionários da CONCESSIONÁRIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciários.

49.11. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da caducidade está limitada aos valores apurados na forma estabelecida nesta Cláusula e

na Cláusula 46, não sendo devidos quaisquer outros valores a título de indenização.

Cláusula 50. RESCISÃO PELA CONCESSIONÁRIA

50.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação arbitral movida especialmente para esse fim.

50.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE de sua intenção de rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas legais ou contratuais pelo PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar ação para esse fim, nos termos previstos na legislação e nas normas regulamentares aplicáveis.

50.2. Os SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados até decisão arbitral final.

50.3. No caso de rescisão arbitral do CONTRATO, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será equivalente àquela exigível na hipótese de encampação, e, será calculada da mesma forma, nos termos da Cláusula 48.

50.3.1. Os valores auferidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a rescisão do CONTRATO serão descontados do valor devido de indenização.

50.4. As multas, as indenizações e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE serão descontados da indenização prevista para o caso de rescisão do CONTRATO.

50.5. Declarada a rescisão, cumprirá ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestação do objeto contratual, se antes já não o tiver feito, ou promover novo certame licitatório, adjudicando a CONCESSÃO para a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA preferencialmente antes da rescisão definitiva deste CONTRATO.

Cláusula 51. ANULAÇÃO

51.1. O CONTRATO poderá ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatório, na formalização do CONTRATO ou em cláusula essencial que comprometa a prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO, por meio do devido procedimento

administrativo, iniciado a partir da notificação enviada pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

51.1.1. Se a ilegalidade mencionada na subcláusula 51.1 não decorrer de ato praticado pela CONCESSIONÁRIA e for possível o aproveitamento dos atos realizados, a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE deverão revisar o CONTRATO objetivando a sua manutenção.

51.2. Para fins de cálculo de indenização na hipótese de anulação, considerar-se-á:

- (i) o regramento disposto na Cláusula 46 e na Cláusula 48, caso a ilegalidade não decorra de ato praticado pela CONCESSIONÁRIA; ou
- (ii) o regramento disposto na Cláusula 46 e na Cláusula 49, caso a ilegalidade decorra de ato praticado pela CONCESSIONÁRIA.

51.3. As multas e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA serão descontados da indenização prevista neste CONTRATO, até o limite do saldo vencido dos financiamentos contraídos pela CONCESSIONÁRIA para cumprir as obrigações de investimento previstas no presente CONTRATO, os quais terão preferência aos valores devidos ao PODER CONCEDENTE.

51.4. Para fins de cálculo da indenização indicada na subcláusula 51.2, serão descontados os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a anulação do CONTRATO.

51.5. O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação dos SERVIÇOS concedidos, atribuindo para a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA o ônus de pagamento da indenização diretamente aos FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

Cláusula 52. FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL PREJUDICIAL OU DISSOLUÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

52.1. A CONCESSÃO será extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha sua falência decretada, por sentença transitada em julgado, ou no caso de recuperação judicial ou extrajudicial que prejudique a execução deste CONTRATO.

52.2. Decretada a falência, o PODER CONCEDENTE imitir-se-á na posse de todos os bens afetos à CONCESSÃO e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente

CONTRATO.

52.3. Nas hipóteses de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial que prejudique a execução deste CONTRATO ou dissolução da CONCESSIONÁRIA por deliberação de seus acionistas, aplicar-se-ão as mesmas disposições referentes à caducidade da CONCESSÃO, com instauração do devido processo administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis.

52.4. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA extinta entre seus acionistas antes do pagamento de todas as obrigações com o PODER CONCEDENTE e da assinatura do TERMO DE DEVOLUÇÃO definitivo pelo PODER CONCEDENTE.

Cláusula 53. CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR

53.1. Considera-se caso fortuito ou força maior, com as consequências estabelecidas neste CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO.

53.2. Consideram-se eventos de força maior ou caso fortuito, exemplificativamente:

- (i) guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente à execução contratual;
- (ii) atos de terrorismo;
- (iii) contaminação nuclear, química ou biológica, salvo se decorrentes de atos da CONCESSIONÁRIA;
- (iv) embargo comercial de nação estrangeira;
- (v) epidemias e/ou pandemias que afetem o transcorrer do CONTRATO, excetuada a pandemia do Covid-19.

53.3. O descumprimento de obrigações contratuais comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou de força maior, nos termos deste CONTRATO e ANEXOS, não será passível de penalização.

53.4. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior deverá comunicar à outra PARTE da ocorrência do evento, em até 48 horas.

53.5. Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instruções por escrito, a CONCESSIONÁRIA continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possível e procurará, pelos meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito, cabendo ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito.

53.6. As PARTES deverão acordar sobre a revisão contratual ou extinção da CONCESSÃO.

53.6.1. Caso as PARTES optem pela extinção do CONTRATO:

- (i) a indenização devida à CONCESSIONÁRIA cobrirá as parcelas indicadas na Cláusula 46; e,
- (ii) a CONCESSIONÁRIA arcará com os demais danos emergentes que sofrer em decorrência do evento de força maior ou caso fortuito.

53.7. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de força maior não será considerado, para os efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO ou extinção da CONCESSÃO se, ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um risco segurável no Brasil, conforme critérios previstos na subcláusula 18.4, independentemente de a CONCESSIONÁRIA ter contratado o seguro, observada a matriz de riscos estabelecida por este CONTRATO.

Cláusula 54. EXTINÇÃO AMIGÁVEL

54.1. Havendo conveniência para o PODER CONCEDENTE, com o objetivo de assegurar a continuidade da realização das obras e prestação dos SERVIÇOS, o PODER CONCEDENTE poderá, observadas as condições previstas nesta Cláusula, sobrestar processos de caducidade e instaurar processo de relicitação do objeto do CONTRATO caso a CONCESSIONÁRIA demonstre incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas neste CONTRATO.

54.1.1. A instauração do processo de relicitação de que trata a subcláusula 54.1 acima somente ocorrerá por meio de acordo entre as PARTES.

54.2. Caberá ao PODER CONCEDENTE avaliar a necessidade, a pertinência e a razoabilidade da instauração do processo de relicitação do objeto do CONTRATO, tendo em vista os aspectos operacionais e econômico-financeiros, a continuidade da

realização das obras e da prestação dos SERVIÇOS e o cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das condições previstas na subcláusula 54.3.

54.3. A instauração do processo de relicitação é condicionada à apresentação pela CONCESSIONÁRIA:

- (i) das justificativas e dos elementos técnicos que demonstrem a necessidade e a conveniência da adoção do processo de relicitação, com as eventuais propostas de solução para as questões enfrentadas;
- (ii) da renúncia irrevogável e irretratável ao prazo para corrigir eventuais falhas e transgressões e para o enquadramento previsto no §3º, do artigo 38, da LEI DE CONCESSÕES, caso seja posteriormente instaurado ou retomado o processo de caducidade;
- (iii) de declaração formal quanto ao compromisso irrevogável e irretratável de auxiliar e apoiar o PODER CONCEDENTE no processo de relicitação do objeto do CONTRATO;
- (iv) da renúncia irrevogável e irretratável os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONÁRIA titulares de 10% (dez por cento) ou mais do capital social, em qualquer momento anterior à instauração do processo de relicitação, quanto à participação no novo certame ou no futuro contrato relicitado;
- (v) das informações necessárias à realização do processo de relicitação, em especial as demonstrações relacionadas aos investimentos em BENS REVERSÍVEIS e aos eventuais instrumentos de financiamento utilizados no CONTRATO, bem como de todos os contratos pertinentes a RECEITAS ACESSÓRIAS.

54.4. Instaurado o processo de relicitação, serão sobrestadas as medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processos de caducidade eventualmente em curso contra a CONCESSIONÁRIA.

54.5. A relicitação do objeto do CONTRATO será condicionada à celebração de termo aditivo com a CONCESSIONÁRIA, do qual constarão, entre outros elementos julgados pertinentes pelo PODER CONCEDENTE, os seguintes:

- (i) compromisso irrevogável e irretratável da CONCESSIONÁRIA de auxiliar e apoiar o PODER CONCEDENTE na relicitação do

empreendimento e na posterior extinção amigável do CONTRATO;

- (ii) as regras sobre a suspensão das obrigações de investimento vincendas a partir da celebração do termo aditivo e as condições mínimas em que os SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO deverão continuar sendo prestados pela CONCESSIONÁRIA até a eficácia plena do novo contrato com a CONCESSIONÁRIA SUCESSORA, garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a segurança dos SERVIÇOS essenciais relacionados ao CONTRATO, do COMPLEXO PRISIONAL, dos AGENTES DE ESTADO e dos PRESOS, bem como a manutenção dos BENS DA CONCESSÃO;
- (iii) prazo que as PARTES terão para negociar o valor da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA em decorrência da extinção amigável da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 46, com previsão de que, caso as PARTES não acordem o valor da indenização neste prazo, a controvérsia será solucionada conforme a Cláusula 42.

54.6. Do valor da indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA serão descontados:

- (i) os prejuízos causados ao PODER CONCEDENTE e à sociedade;
- (ii) as multas contratuais aplicadas à CONCESSIONÁRIA de forma definitiva em âmbito administrativo, que não tenham sido pagas;
- (iii) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a extinção da CONCESSÃO; e
- (iv) outros valores, a título de APORTE DE RECURSOS, CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL ou RECEITAS ACESSÓRIAS que eventualmente sejam percebidos pela CONCESSIONÁRIA entre a assinatura do termo aditivo previsto na subcláusula 54.5 e a extinção da CONCESSÃO.

54.7. Também poderão constar do termo aditivo de que trata a subcláusula 54.5 e do edital da relicitação a previsão que:

- (i) as indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA serão pagas pela CONCESSIONÁRIA SUCESSORA, para a própria CONCESSIONÁRIA

e/ou diretamente aos FINANCIADORES, nos termos e limites previstos no edital da relicitação; e,

- (ii) havendo anuência dos FINANCIADORES, os contratos de financiamento da CONCESSIONÁRIA poderão ser cedidos para o novo prestador dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO no COMPLEXO PRISIONAL.

54.8. Caso o termo aditivo previsto na subcláusula 54.5 contenha as regras indicadas na subcláusula 54.7(i), o pagamento para a CONCESSIONÁRIA e/ou aos FINANCIADORES da indenização a que se refere a subcláusula 54.6 será condição para a eficácia plena do novo contrato para a prestação dos SERVIÇOS DE APOIO À OPERAÇÃO no COMPLEXO PRISIONAL.

54.9. Serão impedidos de participar do certame licitatório da relicitação e do novo contrato para a prestação dos SERVIÇOS no COMPLEXO PRISIONAL, isoladamente, em consórcio ou em nova sociedade de propósito específico:

- (i) a CONCESSIONÁRIA;
- (ii) os acionistas diretos e indiretos da CONCESSIONÁRIA titulares de 10% (dez por cento) ou mais do capital social em qualquer momento anterior à instauração do processo de relicitação.

54.10. Na hipótese de não haver interessados para o processo licitatório de relicitação do objeto do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá dar continuidade à prestação dos SERVIÇOS, nas condições acordadas com base no inciso (ii) da subcláusula 54.5 até o prazo previsto na subcláusula 54.11.

54.11. Se persistir o desinteresse de potenciais licitantes ou não for concluído novo processo de relicitação no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data da instauração do processo de relicitação, o PODER CONCEDENTE adotará as medidas contratuais e legais pertinentes, revogando o sobrestamento das medidas destinadas a instaurar ou a dar seguimento a processo de caducidade anteriormente instaurado.

CAPÍTULO XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 55. DOCUMENTOS TÉCNICOS

55.1. A CONCESSIONÁRIA cede gratuitamente ao PODER CONCEDENTE, todos os projetos, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros

materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das atividades integradas na CONCESSÃO, seja diretamente pela CONCESSIONÁRIA, seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessários:

- (i) ao desempenho das funções que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou
- (ii) à continuidade da prestação adequada do SERVIÇO.

Cláusula 56. PROPRIEDADE INTELECTUAL

56.1. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os fins específicos das atividades integradas na CONCESSÃO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais referidos na subcláusula 55.1, serão transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao PODER CONCEDENTE ao final da CONCESSÃO, competindo à CONCESSIONÁRIA adotar todas as medidas necessárias para este fim.

Cláusula 57. COMUNICAÇÕES

57.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas, preferencialmente, na seguinte ordem:

- (i) pelo Sistema Eletrônico de Informações do ESTADO ou outro que vier a substituí-lo;
- (ii) por meio do protocolo na SEJURI, ARESC e na CONCESSIONÁRIA; e,
- (iii) por correio eletrônico, com aviso de recebimento.

57.1.1. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, os seguintes endereços comercial e eletrônico, respectivamente:

Para o PODER CONCEDENTE

[•]

Para a CONCESSIONÁRIA

[•]

Para a ARESC

[•]

57.2. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser redigidos ou oficialmente traduzidos em língua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

Cláusula 58. PRAZOS

58.1. Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis. Em todas as hipóteses, deve-se excluir o primeiro dia e se incluir o último dia do prazo.

58.1.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente no PODER CONCEDENTE.

Cláusula 59. DISPOSIÇÕES GERAIS

59.1. O PODER CONCEDENTE poderá se valer de auxílio de outros entes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA estadual para o fiel cumprimento das obrigações estipuladas neste instrumento. A CONCESSIONÁRIA deverá observar e respeitar todas as resoluções e demais regras aplicáveis, observadas, no entanto, as peculiaridades e especificidades inerentes às normas e regulamentação aplicáveis às concessões e respeitando os termos do presente CONTRATO.

59.2. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das PARTES pelo CONTRATO, não importa em renúncia, nem impede o seu exercício posterior a qualquer tempo, nem constitui novação da respectiva obrigação ou precedente.

59.3. Se qualquer disposição do CONTRATO for considerada ou declarada nula, inválida, ilegal ou inexecutável em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a exequibilidade das demais disposições contidas no CONTRATO não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

59.3.1. As PARTES negociarão, de boa-fé, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexecutáveis por disposições válidas, legais e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições substituídas.

59.4. Cada declaração feita pelas PARTES no presente CONTRATO deverá ser tratada como uma declaração independente, sem que o conhecimento da outra PARTE sobre a



declaração modifique a responsabilidade da PARTE declarante sobre o conteúdo das suas declarações.

59.5. O CONTRATO será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil e do Estado de Santa Catarina.

59.6. Todos os documentos relacionados ao CONTRATO e à CONCESSÃO deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando de documentos estrangeiros. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

Florianópolis, [●] de [●].